



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.008816/2018-48

Reg. Col. 1535/2019

Acusados:

Venture Capital Participações e Investimentos S.A.
Fábio Sampaio Neri
Samuel Dias Sicchierolli Júnior
Argus Classificadora de Risco de Crédito Ltda.
Maria Christina Tavares Maciel
Orla DTVM S.A.
Lúcia Cristina Rodrigues Pinto
Elleven Gestora de Recursos Ltda.
Leonardo de Carvalho Iespa
Alex Kalinski Bayer
Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
Alberto Elias Assayag Rocha
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira
Planner Corretora de Valores S.A.
Artur Martins de Figueiredo
Paulo Dominguez Landeira
Gradual CCTVM Ltda.
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas

Assunto:

Apurar supostas irregularidades na 1ª emissão, em duas séries, de debêntures da Venture Capital Participações e Investimentos S.A., realizada nos moldes da Instrução CVM nº 476/2009, que dispõe sobre as ofertas públicas de valores mobiliários distribuídas com esforços restritos e a negociação desses valores mobiliários nos mercados regulamentados.

Relator:

Presidente João Pedro Barroso do Nascimento



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RELATÓRIO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários e a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SRE” e “SIN”, em conjunto “Áreas Técnicas”) em face de Venture Capital Participações e Investimentos S.A. (“Venture”), Fábio Sampaio Neri, Samuel Dias Sicchierolli Júnior, Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Vórtx”)¹, Argus Classificadora de Risco de Crédito Ltda. (“LFRating”), Maria Christina Tavares Maciel, Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Orla”), Lúcia Cristina Rodrigues Pinto, Elleven Gestora de Recursos Ltda.² (“Elleven” ou “Gestora”), Leonardo de Carvalho Iespa, Alex Kalinski Bayer, Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.³ (“Única”), Alberto Elias Assayag Rocha, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, Planner Corretora de Valores S.A. (“Planner”), Artur Martins de Figueiredo, Paulo Dominguez Landeira, Gradual CCTVM Ltda. (“Gradual”) e Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas.

2. O presente PAS originou-se do Processo CVM nº 19957.003811/2018-29, que tratou da investigação de irregularidades na 1ª emissão, em duas séries, de debêntures da Venture (“Oferta” ou “Emissão”), realizada nos moldes da Instrução CVM nº 476/2009 (“ICVM 476”), que dispõe sobre as ofertas públicas de valores mobiliários distribuídas com esforços restritos e a negociação desses valores mobiliários nos mercados regulamentados. Nos termos da referida instrução, tais ofertas são dispensadas de registro, não havendo análise prévia de suas condições por parte da CVM.

¹ Este PAS foi arquivado em definitivo em relação à Vórtx em 13/05/2022 (doc. 1500101), em razão do cumprimento de obrigação pecuniária assumida em termo de compromisso aprovado pelo Colegiado da CVM em 23/11/2021 (doc. 1415666).

² Atual denominação social da TMJ Capital Gestão de Recursos Ltda.

³ Atual denominação social da Bridge Administradora de Recursos Ltda.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

3. A Oferta foi iniciada em 18/08/2017 e tinha por objetivo a captação de recursos para o financiamento de empreendimento hoteleiro localizado no Estado do Ceará (Hotel Hard Rock – Lagoinha).

4. As irregularidades identificadas pela SRE e pela SIN neste PAS podem ser divididas em três grandes grupos.

5. O primeiro deles refere-se à suposta realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em infração ao item I c/c item II, letra “c”, da Instrução CVM nº 08/1979⁴ (“ICVM 08”)⁵, por parte da empresa emissora das debêntures, a Venture, e seus sócios, Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Scchierolli Junior, bem como por parte de Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer, sócios da Elleven.

6. O segundo grupo abrange as supostas infrações praticadas por prestadores de serviço contratados no âmbito da emissão. Nesse sentido, **(i)** a Orla, intermediária líder, e sua diretora responsável, Lúcia Cristina Rodrigues Pinto, foram acusadas de violar o art. 11, I, da ICVM 476⁶, por não terem adotado as medidas cabíveis para assegurar que as informações prestadas pelo ofertante eram verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes; e **(ii)** a LFRating, agência classificadora de risco da emissão, e sua sócia, Maria Christina Tavares Maciel, respondem por infração ao art. 10, II, da Instrução CVM nº 521/2012⁷

⁴ “I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: [...] c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros”.

⁵ Atual Resolução CVM nº 62/2022.

⁶ “Art. 11. São deveres do intermediário líder da oferta: I – tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que as informações prestadas pelo ofertante sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta”.

⁷ “Art. 10. A agência de classificação de risco de crédito deve adotar providências para evitar a emissão de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(“ICVM 521”)⁸, por não terem adotado providências para evitar a emissão de classificação de risco de crédito que induzisse o usuário a erro quanto à situação creditícia do emissor e do ativo financeiro⁹.

7. Por fim, o terceiro grupo compreende as acusações de falta de cuidado e diligência por parte da Gestora dos quatro fundos de investimento que adquiriram as debêntures emitidas pela Venture e de falta de fiscalização da conduta da Gestora pelas administradoras fiduciárias desses fundos. Nessa linha, (i) a Elleven, gestora do MZL IMA-B Fundo de Investimento de Renda Fixa (“Fundo MZL IMA-B”), do TMJ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“TMJ FIDC”), do TMJ Fundo de Investimento Imobiliário (“TMJ FII”) e do TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa (“Fundo TMJ IMA-B”, em conjunto, “Fundos”), foi acusada de violar o art. 92, I, da Instrução CVM nº 555/2014¹⁰ (“ICVM 555”); e (ii) a Única, a Planner, a Orla, a Gradual (em conjunto, “Administradoras Fiduciárias”) e seus diretores responsáveis à época, respondem por violação ao art. 90, X, da ICVM 555¹¹.

8. A tabela abaixo relaciona os acusados, a sua função na Oferta e a respectiva acusação formulada:

qualquer classificação de risco de crédito que: [...] II – induza o usuário a erro quanto à situação creditícia de um emissor ou de um ativo financeiro”.

⁸ Atual Resolução CVM nº 09/2020.

⁹ O Termo de Acusação abrangeu, ainda, o agente fiduciário da Oferta, a Vórtx, que foi acusado de violar o art. 11, I, II e V, da Instrução CVM nº 583/2016 (“ICVM 538”), atual Resolução CVM nº 17/2021, por não ter verificado, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas às garantias e a consistência das demais informações contidas na escritura de emissão. Entretanto, considerando o cumprimento da obrigação pecuniária assumida em termo de compromisso aprovado pelo Colegiado da CVM em 23/11/2021 (doc. 1415666), o presente PAS foi arquivado em definitivo em relação à Vórtx (doc. 1498325).

¹⁰ “Art. 92. O administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atuação, estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão”.

¹¹ “Art. 90. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: [...] X – fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Acusado	Função	Acusação
Venture	Emissora e ofertante	Item I c/c item II, letra “c”, da ICVM 08
Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Júnior	Sócios da Venture	
Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer	Sócios da Elleven	
Orla	Intermediária líder da Oferta	Art. 11, I, da ICVM 476
	Administradora fiduciária do TMJ FII, até 23/11/2017, e do Fundo MZL IMA-B, que adquiriram debêntures ofertadas pela Venture	Art. 90, X, da ICVM 555
Lúcia Cristina Rodrigues Pinto	Diretora responsável pela distribuição de valores mobiliários da Orla	Art. 11, I, da ICVM 476
Paulo Dominguez Landeira	Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Orla	art. 90, X, da ICVM 555
LFRating	Agência de rating da Oferta	Art. 10, II, da ICVM 521
Maria Christina Tavares Maciel	Sócia da LFRating	
Elleven	Gestora dos Fundos, que adquiriram as debêntures ofertadas pela Venture	Art. 92, I, da ICVM 555
Única	Administradora fiduciária do Fundo TMJ IMA-B, que adquiriu debêntures ofertadas pela Venture	Art. 90, X, da ICVM 555
Alberto Elias Assayag Rocha e José Carlos Lopes Xavier de Oliveira	Diretores responsáveis da Única entre 31/05/2016 e 10/11/2017 e entre 10/11/2017 e 23/05/2018, respectivamente	
Planner	Administradora fiduciária do TMJ FIDC, que adquiriu debêntures ofertadas pela Venture	
Artur Martins de Figueiredo	Diretor responsável da Planner	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Gradual	Administradora fiduciária do TMJ FII após 23/11/2017, que adquiriu debêntures ofertadas pela Venture	
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas	Diretora responsável da Gradual	

9. Este relatório está dividido em 8 (oito) seções, incluindo esta introdução. A segunda seção trata das *stop orders* emitidas pelo Colegiado relacionadas à Oferta, para fins de contextualização. A terceira seção descreve os principais argumentos e imputações da Acusação. A quarta seção trata da manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) sobre o Termo de Acusação (“Acusação”). A quinta seção aborda os argumentos das defesas. A sexta seção trata da distribuição deste PAS entre os membros do Colegiado, nos termos dos arts. 31 e ss. da então vigente Instrução CVM nº 607/2019 e da Resolução CVM nº 45/2021. A sétima seção aborda das propostas de termo de compromisso apresentadas pelos acusados e a oitava seção, por fim, trata da decisão sobre questão incidental neste PAS.

II. STOP ORDERS

10. A Oferta analisada no presente PAS foi objeto de *stop orders* emitidas pelo Colegiado da CVM.

11. Nesse sentido, em reunião realizada em 10/07/2018, o Colegiado da CVM determinou, por meio da Deliberação CVM nº 794, a suspensão da Oferta, considerando a existência de indícios de que a emissão vinha sendo realizada mediante a divulgação ao público de informações que não se afiguravam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, em inobservância ao art. 10 da ICVM 476.

12. Posteriormente, na reunião realizada em 19/07/2018, o Colegiado da CVM determinou, por meio da Deliberação CVM nº 796, que **(i)** a Venture e seus sócios Fábio



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Junior, **(ii)** a Orla e sua diretora Lúcia Cristina Rodrigues Pinto, **(iii)** a LFRating e sua administradora Maria Christina Tavares Maciel e **(iv)** a Vórtx, se abstivessem de atuar em novas ofertas públicas com esforços restritos de distribuição, nos termos da ICVM 476, pelo período de 1 (um) ano. A decisão foi baseada em indícios de que tais participantes da Oferta não cumpriram adequadamente os seus deveres referentes à prestação de informações fidedignas ao mercado.

13. Em 31/07/2018, a Deliberação nº 796 foi revogada pelo Colegiado em relação à Vórtx, uma vez que, embora houvesse indícios de que a Vórtx não atuou com a devida diligência na Oferta, em vista dos esclarecimentos adicionais apresentados em seu pedido de reconsideração, não se teria identificado uma atuação contumaz e em conjunto com os demais agentes envolvidos¹². Ademais, em 21/08/2018, o Colegiado da CVM concedeu efeito suspensivo à proibição de atuação imposta pela Deliberação nº 796 à LFRating¹³.

III. ACUSAÇÃO

14. Como mencionado, o primeiro grupo de irregularidades identificado pela Acusação diz respeito à realização de operação fraudulenta no âmbito da Oferta. Antes de tratar dos elementos que evidenciariam a autoria e materialidade do ilícito, as Áreas Técnicas retomam as principais características da emissora e da Oferta.

Principais características da Venture e da Oferta

15. A Venture, emissora das debêntures, é uma sociedade anônima de capital aberto, registrada na categoria B, cujas operações se iniciaram em 23/02/2016. Seu quadro societário era constituído por dois sócios, Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Júnior, cada

¹² Doc. 0570477.

¹³ Doc. 0583887.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

um deles detentor de 50% das ações de emissão da Venture, de acordo com a Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23/06/2017.

16. O capital social da Venture era de R\$500,00, totalmente subscrito por Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Junior, que haviam integralizado, apenas, R\$50,00 – valor, segundo a Acusação, *“muito baixo quando comparado com os R\$100.000.000,00 que estavam previstos nas duas emissões de debêntures”*¹⁴. Conforme demonstrações financeiras da companhia referentes a 31/12/2016, a companhia era pré-operacional, possuindo como único ativo os R\$ 50,00 aportados pelos acionistas.

17. Na visão das Áreas Técnicas, essa distribuição de capital demonstraria *“desequilíbrio entre os investimentos dos controladores da emissora e dos debenturistas”*¹⁵, evidenciando *“um baixo compromisso dos controladores da emissora ao projeto e na probabilidade de eles fornecerem suporte financeiro ou operacional futuro ao projeto, se necessário”*¹⁶, e aumentando o risco da emissão.

18. A Acusação destacou, ainda, que a sede da Venture no momento da Oferta *“era uma caixa (‘Box 39’) em uma casa na Rua Moacyr Saudion, Alfredo Chaves, ES, enquanto que seu endereço para correspondência ficava na Avenida Paulista, 1079, 7º, São Paulo, SP, o qual foi visitado por inspetores desta Autarquia que apresentaram a seguinte Informação Fiscal (doc. SEI [0496342](#)): ‘a recepcionista presente no local informou que o espaço destinado ao 7º andar é administrado por uma empresa denominada “Regus” (regus.com.br), a qual é a sua empregadora. Destacou, ainda, que a Venture é uma cliente da “Regus”, que aluga o espaço eventualmente para tratativas comerciais, e que a pessoa indicada como responsável pela Venture é o Sr. Fabio Sampaio Neri’, o que foi corroborado pelo próprio presidente da Venture posteriormente, ‘o Sr Fabio, via whatsapp (vide*

¹⁴ Doc. 0625651, §20.

¹⁵ Doc. 0625651, §22.

¹⁶ Doc. 0625651, §22.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

mensagem em anexo 1), informou que é sócio da Venture e que o seu escritório de São Paulo é utilizado para reuniões esporádica”¹⁷.

19. Já com relação à Oferta, as Áreas Técnicas ressaltam que o seu objetivo era a captação de R\$100 milhões, que, segundo os documentos da Oferta, seriam destinados para “(i) aquisição de bens imóveis localizados na Cidade de Paraipaba, Estado do Ceará, Distrito Lagoinha, registrados sobas Matrículas nº 1.068 e 1.280, ambas do Cartório Damasceno Neto (‘Imóveis’); (ii) custeio de todas as despesas decorrentes da Emissão; (iii) [...] desenvolvimento e implementação de empreendimento imobiliário nos Imóveis, para futura operação do Hard Rock Hotel na Praia de Lagoinha, Estado do Ceará (‘Empreendimento Hard Rock - Lagoinha’); e (iv) pagamento de prestadores de serviço não diretamente relacionados com as obras do Empreendimento Hard Rock - Lagoinha”¹⁸. Do montante total previsto, foram captados, apenas, R\$33.393.454,69.

20. A Oferta contava com as seguintes garantias¹⁹:

- (i) Alienação fiduciária de imóveis livres e desembaraçados, de propriedade da Fortalisboa Promoção Imobiliária Ltda. (“Fortalisboa Ltda.”) à época da emissão (matrículas nº 1280 e 1068), ambos registrados no Cartório Damasceno Neto, localizados na Praia de Lagoinha s/n, no Município de Paraipaba/CE;
- (ii) Cessão fiduciária dos recursos oriundos da integralização das debêntures e de conta vinculada, bem como promessas de cessão fiduciária de 70% de todo e qualquer recebível decorrente da alienação das unidades do Empreendimento Hard Rock – Lagoinha a ser oportunamente constituído;
e

¹⁷ Doc. 0625651, §19.

¹⁸ Doc. 0516825, pp. 9-10.

¹⁹ Doc. 0516825, pp. 13-15.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (iii) Garantia fidejussória prestada por Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Junior, sócios da Venture.

21. A Oferta, como mencionado, foi realizada de acordo com a ICVM 476, que trata das ofertas automaticamente dispensadas de registro e que não passam por uma análise prévia do regulador. Nesse rito, como destaca a Acusação, *“as responsabilidades do ofertante, intermediário líder, agente fiduciário e agência de classificação de risco são ainda mais relevantes para coibir a ocorrência de irregularidades na oferta. Na mesma linha, espera-se que o administrador e o gestor do fundo de investimento sejam ainda mais prudentes em suas decisões de investimento”*²⁰. Ainda, segundo as Áreas Técnicas, *“para que as irregularidades individuais permitam a ocorrência de uma situação anormal de mercado, é relevante que cada um dos regulados [...] [envolvidos na oferta], conjuntamente, não exerça seus deveres, independente de quem sejam os outros participantes envolvidos”*²¹.

Operação fraudulenta

22. A partir de informações obtidas na fase de investigação, as Áreas Técnicas reuniram uma série de elementos que, no seu entendimento, comprovariam que a Oferta tinha propósito fraudulento, visando o desvio de recursos captados em benefício de sócios da Venture e de sócios da Elleven, gestora que adquiriu as debêntures para a carteira dos Fundos.

23. Em primeiro lugar, a Acusação argumenta que ***“a emissão apresentou vários problemas, notadamente em relação ao terreno onde será conduzido o empreendimento hoteleiro e que serve como principal garantia aos debenturistas”*** (grifei)²². Nesse sentido, as Áreas Técnicas apontam, basicamente, que:

²⁰ Doc. 0625651, §8.

²¹ Doc. 0625651, §9.

²² Doc. 0625651, §64.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“Em relação ao Hard Rock Lagoinha, o laudo de avaliação do terreno do imóvel em garantia, feito pela Escala Imobiliária LTDA. (doc. SEI 0496234), empresa que teria sido contratada pela Venture, afirma que o terreno possui cerca de 838.900 m², com topografia plana, localizado no Município de Paraipaba, a 100 km de Fortaleza, em área de grande demanda turística e com atividades comerciais próximas.

Contudo, tais informações que compõem o laudo de avaliação e serviram de base para os documentos da oferta, apresentam incorreções significativas, pois ao verificar as matrículas no RGI (doc. SEI 0515310 e 0515313) dos terrenos que aparecem como destinação dos recursos e garantias, verificou-se uma grande diferença entre a área dos imóveis registrada de 178.701,61 m² e a área informada no laudo de avaliação da Escala de 838.865 m².

No laudo da Escala Imobiliária LTDA, o valor do preço médio por metro quadrado do terreno é de R\$65,00, estimando o valor do terreno em R\$ 54.526.225,00, enquanto que pela metragem registrada, e seguindo o valor estimado por metro quadrado, pelo avaliador, o terreno dado em garantia valeria R\$ 11.615.604,65, uma diferença de R\$ 42.910.620,35. Cabe destacar que, [...] as informações deste laudo não apenas fizeram parte do material de divulgação da oferta entregue aos potenciais investidores, como também foi replicado no relatório de Rating da agência de classificação de risco. [...]

O problema com a metragem do terreno não é o único existente no Laudo Escala.

[V]erificou-se que o valor por metro quadrado para um prédio “pronto” seria de R\$ 1.693,62, e que, embora o próprio laudo de avaliação da Escala identifique que o prédio dado em garantia se tratava de uma “estrutura de alvenaria de tijolos e concreto inacabada”, ela acabou utilizando um valor maior, fruto de uma estimativa de R\$ 2.300,00 por m², para um prédio “novo”, com um redutor de 20% por depreciação, concluindo por uma avaliação de R\$ 1.840,00 por m².

A consequência é que o valor atribuído ao imóvel de R\$ 153.819.289,60 acaba sendo uma ficção não baseada em fatos, pois o valor estimado para garantia não condizia com a realidade do imóvel nem naquele momento da oferta, ou em março de 2018, conforme imagem abaixo. [...]”²³

24. O segundo elemento que, na visão da Acusação, demonstraria a realização de operação fraudulenta no caso diz respeito à destinação de recursos captados com a Oferta para empresa de consultoria que teria como sócio Samuel Dias Sicchierolli Júnior, que é também acionista da Venture. Nesse sentido, **(i)** segundo contrato constante do doc. 0496233, a Venture se comprometeu a transferir a T.A.R.L. R\$10 milhões a título de

²³ Doc. 0625651, §§27-37.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

serviços advocatícios; **(ii)** tal valor teria sido transferido por T.A.R.L. para TR Participações Societárias e Consultoria Ltda. (“TR Participações Ltda.”), conforme extratos bancários constantes do doc. 0492153; e **(iii)** TR Participações Ltda. transferiu R\$ 511.505,97 para OPL Participações Ltda., que teria como sócio majoritário Samuel Dias Sicchierolli Júnior.

25. De acordo com a SRE e a SIN, “[e]ste ciclo de pagamentos evidencia a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação”²⁴. Apesar de a transferência de recursos à OPL Participações Ltda. supostamente decorrer da prestação de serviços de consultoria, as Áreas Técnicas argumentaram que “[e]sta ‘consultoria’ se refere a objeto futuro e incerto, pois depende do sucesso do empreendimento, porém o pagamento já foi realizado, de forma praticamente concomitante com a integralização das debêntures pelos investidores”²⁵.

26. Em terceiro lugar, também seria, segundo a Acusação, evidência da prática de operação fraudulenta o fato de apenas uma pequena fração do montante que se pretendia originalmente captar ter sido efetivamente destinada para a atividade produtiva da Venture. Isso porque, **(i)** foram efetivamente captados apenas R\$33,4 milhões dos R\$100 milhões originalmente previstos; e **(ii)** “[p]arte relevante do total captado foi direcionada a custos da oferta (incluindo o custo advocatício mencionado anteriormente), além de outro valor significativo ter sido emprestado a outra empresa (Maluí Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.)”²⁶.

27. Ao ser questionada sobre o empréstimo de recursos à Maluí Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (“Maluí S.A.”), a Venture registrou que “[c]om o empréstimo dos valores autorizados, seria possível antecipar o resultado do empreendimento, com retorno mais breve para a companhia aberta e portanto uma dupla vantagem para os debenturistas: (i) diversificação de riscos e (ii) aumento da possibilidade

²⁴ Doc. 0625651, §68.

²⁵ Doc. 0625651, §67.

²⁶ Doc. 0625651, §65.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*de retorno antes do prazo previsto (que estava vinculado à realização de um único projeto – Hard Rock Hotel Resort Fortaleza - em estado menos maduro do que o ‘The Hard Rock Hotel Ilha do Sol-PR’)*²⁷.

28. Ocorre que, de acordo com as apurações das Áreas Técnicas, a Maluí S.A. também teria realizado oferta de debêntures, que teriam sido adquiridas pelo Fundo MZL IMA-B, gerido pela Elleven, que também subscreveu debêntures de emissão da Venture. Portanto, na visão da SIN e da SRE, “[n]ão faz sentido se falar ‘(i) diversificação de riscos e (ii) aumento da possibilidade de retorno’ se a mesma fonte que empresta um determinado recurso é a mesma que arca com seu pagamento”²⁸.

29. A partir desse conjunto de elementos, a Acusação entendeu que a Venture e os seus sócios, Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Junior, teriam praticado operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em infração item I c/c item II, letra “c” da ICVM 08.

30. Quanto à participação de Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer, sócios da Elleven, na fraude, as Áreas Técnicas apuraram que tais indivíduos teriam sido beneficiários de transferências de recursos realizadas pela Venture. Nesse sentido, os extratos bancários da Bonauguri Consultoria Empresarial e Participações Ltda. (“Bonauguri Ltda.”), que possui como sócios principais Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer, revelaram que foi transferido aproximadamente R\$1,7 milhões à empresa e que esses recursos eram quase imediatamente transferidos para contas bancárias de titularidade das pessoas físicas.

31. De acordo com a Venture, a transferência de recursos à Bonauguri Ltda. seria contrapartida pela prestação de serviços “*de intermediação comercial (aproximação) entre a Venture e o Empreendimento ‘Malui Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S/A’*”,

²⁷ Doc. 0579781.

²⁸ Doc. 0625651, §54.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conforme ‘Contrato de Prestação de Serviços’ que as partes celebraram entre si na data de 16 de outubro de 2017, para que a marca internacional de hotéis, que iniciaria suas operações no Brasil e cujos direitos são detidos pela Venture, pudesse vir a operar o empreendimento Malui”²⁹.

32. Entretanto, na visão das Áreas Técnicas, *“o fato de a marca Hard Rock também ter sido vinculada ao empreendimento relacionado à Malui Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S/A, não serve como evidência do serviço prestado, uma vez que não restou comprovada a atuação da Bonauguri na negociação”³⁰.*

33. Dessa forma, considerando que “[o] ciclo de pagamentos identificado (Venture -> Bonauguri -> Sócios que também eram sócios da [...] [Elleven]), o conflito de interesse relacionado aos sócios da consultoria Bonauguri que também eram, na época dos fatos, gestores dos fundos de investimento que adquiriram 100% das debêntures emitidas tanto pela Venture quanto Malui, a falta de comprovação dos serviços prestados pela Bonauguri à Venture, indicam a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação”³¹, a SRE e a SIN também imputaram a Leonardo de Carvalho Iespa e a Alex Kalinski Bayer a prática de operação fraudulenta.

Da atuação da Agência de Classificação de Risco

34. A LFRating atuou como agência de rating da emissão e atribuiu à Oferta classificação A, que é compatível com operações que apresentem *“boas garantias primárias, secundárias e terciárias, com liquidez menor que às da faixa anterior e valor compatível com o valor do principal corrigido, acrescido dos juros da obrigação. O risco de inadimplência é baixo”³².*

²⁹ Doc. 0625651, §163.

³⁰ Doc. 0625651, §165.

³¹ Doc. 0625651, §169.

³² Doc. 0625651, §85.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

35. No entendimento da Acusação, entretanto, a classificação atribuída à Oferta foi inadequada, representando “*uma nota de crédito artificialmente otimista e desconectada dos parâmetros de mercado e da própria metodologia da agência de rating induz o usuário a erro quanto à situação creditícia do ativo financeiro*”³³, em infração ao art. 10, II, da ICVM 521.

36. Nesse sentido, as Áreas Técnicas apontam que a LFRating teria violado a sua própria metodologia na classificação da emissão, havendo problemas em pelo menos seis dos sete macro fatores que compõem a análise. Nesse sentido:

- “1. Ambiente Operacional: condições econômicas desfavoráveis e perspectiva de maior concorrência relatado no próprio relatório da LFRating (doc. SEI 0487260) ‘as atuais condições econômicas do País e as perspectivas de maior concorrência para os próximos anos no mercado de empreendimentos hoteleiros e resorts poderão impactar negativamente os resultados previstos para a VCI (Venture Capital Participações)’;
2. Análise do negócio: embora a marca do hotel possa ter apelo comercial, o incremento verificado nos últimos anos na oferta de unidades hoteleiras elevará a concorrência deste setor, reduzindo uma possível vantagem competitiva, pressionando, por exemplo, o preço das diárias e ocupação, além da venda das unidades fracionadas esperadas, conclusão que é inclusive relatada no próprio relatório da LFRating (doc. SEI 0487260): ‘o incremento verificado nos últimos anos na oferta de unidades hoteleiras elevará a concorrência deste setor, principalmente na Região Nordeste’;
3. Qualidade dos ativos: segundo o próprio balanço patrimonial da Venture anterior à emissão (doc. SEI 0496220), ela não possuía nenhum ativo;
4. Adequação de capital: por ter um capital social de R\$ 500 dos quais apenas R\$ 50 haviam sido integralizados, com a captação de recursos prevista na emissão das duas séries das debêntures de R\$ 100.000.000 (cem milhões de reais), é possível observar o desequilíbrio entre o capital próprio e o de terceiros, com o capital de terceiros representando 99,99995% do capital total da empresa;
5. Análise Financeira: por ser uma empresa em estágio inicial, não existe um histórico financeiro para avaliar, por exemplo, a capacidade de geração de caixa, o que traz ainda mais insegurança sobre a capacidade de pagamento da dívida;

³³ Doc. 0625651, §117.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

6. Resultados: por ser uma empresa em estágio inicial, não existem resultados como lucros históricos, composição das despesas ou outros.”³⁴

37. De acordo com a SRE e a SIN, a metodologia aplicável à classificação de risco da Oferta deveria ser compatível com a de emissões de *rating* corporativo e não com operações em modelo de *project finance*, como alega a LFRating. No entendimento da Acusação, “a existência de um arcabouço de lastro para a emissão, calcada em cessão fiduciária de recebíveis e conta vinculada do empreendimento, não é capaz de transformar a personalidade jurídica do emissor tampouco a estrutura do valor mobiliário emitido, características que são primordiais na avaliação de risco de determinado título, sendo que no caso em tela [...] não se pode afastar que se trata de um título corporativo”³⁵.

38. As Áreas Técnicas argumentam, ademais, que a LFRating teria falhado ao basear a análise de classificação de risco de emissão “*primordialmente na qualidade das garantias estabelecidas e não em indicadores como a capacidade e previsibilidade de geração de caixa, nível de endividamento, qualidade dos ativos da emissora, análise do negócio, entre outros*”³⁶. Afinal, as garantias são mecanismos de recuperação de crédito, não devendo ser confundidas com a análise do crédito principal, que é o que o investidor espera receber.

39. O relatório de classificação de risco apresentaria, ainda, informações equivocadas sobre a metragem e o valor dos imóveis que serviram que garantia para a emissão, tendo se limitado a reproduzir, de maneira acrítica, os dados constantes de outros documentos da Oferta³⁷.

³⁴ Doc. 0625651, §87.

³⁵ Doc. 0625651, §114.

³⁶ Doc. 0625651, §89.

³⁷ Nesse sentido, as Áreas Técnicas argumentam que “95. [...] **O relatório de rating informa ainda que a área total dos imóveis é de 838.865 m² com 83.597 m² de área construída, totalizando R\$ 200,4 milhões.** 96. Entretanto, ao consultar as citadas matrículas no RGI, **percebemos que as duas matrículas, posteriormente unificadas sob o número 2189, possuíam (na época da confecção do relatório de rating) área total de apenas 178.701,61 m².** 97. Aparentemente, tal discrepância não chamou a atenção da LFRating, dando a entender que o que houve foi apenas a **reprodução de uma informação equivocada no relatório.** 98. Ao ser questionada



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

40. Na visão da Acusação, “[a] principal informação fornecida pela agência de rating é a classificação ou nota de determinada emissão. A fundamentação para o estabelecimento da nota é importante, mas a primeira e mais evidente informação que alcança os investidores é a nota de crédito. Assim, a ‘indução a erro’ causada pela agência de rating, no presente caso, não se resume a um fato incorreto sobre a garantia real (metragem do imóvel), mas à conclusão de que as debêntures em questão representam, nas palavras da LFRating, um investimento ‘seguro’, onde ‘há indicação de investimento’ (conforme indicado na escala de rating, doc. SEI nº 0578540), ou seja, com baixo risco de inadimplemento”³⁸.

41. Por esses motivos, a SRE e a SIN entenderam que a LFRating e a sua administradora, Maria Christina Tavares Maciel, teriam violado o art. 10, II, da ICVM 521.

Da atuação da Intermediária Líder

42. Segundo a Acusação, a Orla, na qualidade de intermediária líder da Oferta, e a sua diretora responsável, Lúcia Cristina Rodrigues Pinto, não teriam atuado com o zelo e cuidado necessários na análise da emissão, em violação ao art. 11, I, da ICVM 476.

a esse respeito a Venture forneceu a informação (bastante imprecisa) de que a área de 838.865 m² avaliada pela LFRating dizia respeito às matrículas nº 847 e 1068 (ainda que os dados do RGI não reflitam a informação prestada, fica clara a inexactidão das informações prestadas e utilizadas pela LFRating em seu relatório). 99. Adicionalmente, fragilidades também foram percebidas na avaliação da área construída do terreno, que também faz parte da garantia. **A partir das informações prestadas pela Escala, nota-se que partindo de um valor por m² para um prédio “pronto” de R\$ 1.693,62, embora o próprio laudo de avaliação da Escala identifique que o prédio dado em garantia se tratava de uma “estrutura de alvenaria de tijolos e concreto inacabada”, a Escala acabou utilizando em sua avaliação um valor ainda maior, fruto de uma estimativa de R\$ 2.300,00 por m² para um prédio “novo”, com um redutor de 20% por depreciação, concluindo por uma avaliação de R\$ 1.840,00 por m². 100. O que pretende-se evidenciar é que a garantia informada no relatório de rating, utilizado na oferta, não condiz com a realidade. O investidor é levado a crer que possui em garantia um terreno muito maior, e portanto de maior valor financeiro do que realmente possui” (Doc. 0625651 - grifei).**

³⁸ Doc. 0625651, §103.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

43. A falta de diligência por parte da Orla teria ficado evidente em inspeção realizada pela CVM às dependências da intermediária³⁹, na qual se teria constatado, basicamente, que:

- (i) *“No organograma apresentado pela Orla (doc. SEI 0486938) **figura uma área de distribuição sob a responsabilidade da Sra. Lúcia Cristina Rodrigues Pinto**, que também responde pela Instrução CVM nº 505/2011, conforme consulta realizada no sistema de cadastro da CVM (doc. SEI 0492808). **No entanto**, durante os trabalhos de campo os Srs. A.G.O. (Gerente de Administração Fiduciária) e P. D. L. (Diretor Administrativo e Financeiro) **informaram que a inspecionada não realiza mais a atividade de distribuição de ofertas desde 03.11.2017**, quando o Sr. L.A.P.L., antigo responsável pela atividade, foi desligado da instituição e ainda, que a Área de Distribuição representada no organograma apresentado não inclui as atividades de distribuição de ofertas”*⁴⁰;
- (ii) Em reunião realizada, a Sra. Lúcia Cristina Rodrigues Pinto não demonstrou conhecimento sobre o processo de distribuição de ofertas;
- (iii) Os procedimentos adotados pela Orla em atendimento ao seu dever de diligência não incluíam a análise de diversos documentos usualmente produzidos em emissões de debêntures, como relatório de *due diligence* do emissor, *legal opinion* de assessores legais, declarações de veracidade da emissora e da eventual garantidora;

³⁹ Cf. Solicitação de Inspeção SOI Nº 1/2018-CVM/SRE/GER-3 (Doc. 0461611) e Relatório de Inspeção (Doc. 0517463).

⁴⁰ Doc. 0625651, §124.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (iv) O relatório de análise referente à Oferta, apesar de conter a identidade visual da Orla, teria sido produzido por escritório de advocacia, de acordo com depoimento da Sra. A.S.C.N.;
- (v) A Orla não conseguiu comprovar a realização de consulta ao SERASA a respeito dos sócios da emissora e não possuía a relação de potenciais investidores procurados para as ofertas objeto desta inspeção e nem evidências de contatos realizados com os investidores; e
- (vi) A intermediária não possuía procedimentos de identificação de eventuais conflitos de interesse nas ofertas em que atua.

44. Somam-se a essas falhas, segundo a Acusação, o fato de o relatório produzido pela Orla não ter enfrentado “questões relevantes como: (i) uma grande diferença entre a área registrada dos imóveis dados em garantia de 178.701,61 m² e a área usada na avaliação do terreno de 838.865 m²; (ii) o valor por m² para um prédio “pronto” ser de R\$ 1.693,62, enquanto a avaliação do prédio dado em garantia, uma “estrutura de alvenaria de tijolos e concreto inacabada”, foi de R\$ 1840,00 por m²; (iii) o preço por m² registrado no Registro Geral de Imóveis ter aumentado 12 vezes em relação ao valor de 2012; (iv) o valor de R\$ 10.000.000,00 destinado aos custos advocatícios, o que representa 20% dos R\$ 50.000.000 da primeira série da oferta [...]”⁴¹.

Da atuação da Gestora dos Fundos que adquiriram as debêntures

45. Como mencionado acima, as debêntures ofertadas pela Venture, no valor total de R\$33.393.454,69, foram adquiridas pelos seguintes fundos de investimento geridos pela

⁴¹ Doc. 0625651, §126.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Elleven: **(i)** o Fundo MZL IMA-B; **(ii)** o TMJ FIDC; **(iii)** o TMJ FII; e **(iv)** o Fundo TMJ IMA-B.

46. Segundo a Acusação, a Gestora teria faltado com o seu dever de cuidado e diligência na aquisição das debêntures para a carteira dos Fundos, em infração ao art. 92, I, da ICVM 555⁴².

47. Nessa linha, em primeiro lugar, as Áreas Técnicas afirmam que o investimento teria sido realizado em inobservância a diversos aspectos da política de gestão de crédito da própria Elleven:

- (i) em relação à análise do devedor, diversos aspectos a serem ponderados de acordo com a política (como a situação econômico-financeira do devedor, o grau de endividamento, a capacidade de geração de resultados, o fluxo de caixa, o portfólio da empresa, a pontualidade e atrasos nos pagamentos e etc.) não eram aplicáveis ou eram inconclusivos, tendo em vista a natureza pré-operacional da Venture, que *“inviabiliza uma avaliação mínima do devedor e a ponderação do risco que ele traz na decisão de investimento”*⁴³; e
- (ii) da mesma forma, quanto à operação, diversos aspectos a serem analisados eram também inconclusivos, visto que o empreendimento ao qual seriam direcionados os recursos captados com a Oferta encontrava-se em fase inicial de planejamento e construção⁴⁴.

⁴² Aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios e aos fundos de investimento imobiliários nos termos do art. 1º da ICVM 555.

⁴³ Doc. 0625651, §136.

⁴⁴ Nesse sentido, a Acusação ressalta que *“140. Os critérios (vi) % concluído do projeto; (vii) Tempo para conclusão do projeto; (ix) Rentabilidade do empreendimento são ausentes pois na época da subscrição das debêntures o projeto ainda estava em fase de planejamento, sem que existissem qualquer tipo de informação que pudesse ser analisada sobre estes critérios. 141. Os critérios (i) natureza e finalidade da transação; (viii)*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

48. Na visão da Acusação “[p]or mais que a [...] [Elleven] possa destacar a existência de outros argumentos para justificar sua decisão de investimento, **espera-se que um gestor de fundo de investimentos exerça suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, logo não seriam verificações adicionais e menos relevantes, como análise de PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro) dos sócios ou o fato da taxa de juros da operação ser atraente (10% a.a., com indexação pelo IPCA), motivos capazes de compensar o altíssimo risco intrínseco à operação**” (grifei)⁴⁵.

49. A SRE e a SIN ressaltam, ainda, que os documentos utilizados para a tomada de decisão de investimento apresentavam inconsistências no que se refere às garantias da operação, mencionadas no § 43 acima, e que “*tendo em vista que dos R\$ 100.000.000,00 pretendidos, apenas R\$ 33.393.454,69 foram captados, destes, R\$ 10.000.000,00 foram destacados para gastos advocatícios (vide parágrafo 31), e outros R\$ 6.750.000,00 foram utilizados em um outro empreendimento, a perspectiva de sucesso do empreendimento torna-se muito ameaçada, aumentando consideravelmente o risco do investimento, uma vez que esta será a única fonte de receita da Venture*” (grifei)⁴⁶.

50. Além disso, a Acusação questiona a conduta da Elleven no contexto do empréstimo

Porte e tipo do empreendimento, apresentam problemas conforme exposto no próprio relatório da LFRating (Doc. SEI 0487260) utilizado pela [...] [Elleven] em sua decisão de investimento, ‘as atuais condições econômicas do País e as perspectivas de maior concorrência para os próximos anos no mercado de empreendimentos hoteleiros e resorts poderão impactar negativamente os resultados previstos para a VCI (Venture Capital Participações)’ e ‘o incremento verificado nos últimos anos na oferta de unidades hoteleiras elevará a concorrência deste setor, principalmente na Região Nordeste’. 142. Os critérios (ii) características das garantias, visando a sua exequibilidade, inclusive com relação à observância dos requisitos formais para sua constituição e às avaliações cabíveis com relação à sua suficiência e à liquidez dos ativos em caso de execução; e (iii) Percentual de cobertura das garantias são inconclusivos, pois existe, para garantia real, incerteza sobre o real valor de venda do terreno, que como foi abordado em outros momentos, também possui erros na metragem informada e fragilidades na definição do valor do imóvel, sem contar super dimensionada e alta imprevisibilidade da previsão de venda das unidades fracionadas” (Doc. 0625651)

⁴⁵ Doc. 0625651, §149.

⁴⁶ Doc. 0625651, §154.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

concedido pela Venture à Maluí S.A., que exigiu a alteração da escritura de emissão das debêntures, aprovada pelos Fundos, representados pela Gestora, na assembleia geral de debenturistas realizada em 18/12/2017. Segundo a Venture, “[c]om o empréstimo dos valores autorizados, seria possível antecipar o resultado do empreendimento, com retorno mais breve para a companhia aberta e portanto uma dupla vantagem para os debenturistas: (i) diversificação de riscos e (ii) aumento da possibilidade de retorno antes do prazo previsto (que estava vinculado à realização de um único projeto – Hard Rock Hotel Resort Fortaleza - em estado menos maduro do que o ‘The Hard Rock Hotel Ilha do Sol-PR’)”⁴⁷.

51. Ocorre que, de acordo com as apurações das Áreas Técnicas, a Maluí S.A. também teria realizado oferta de debêntures, que teriam sido adquiridas pelo Fundo MZL IMA-B, gerido pela Elleven, que também subscreveu as debêntures de emissão da Venture. Portanto, na visão da SIN e da SRE, “[n]ão faz sentido se falar ‘(i) diversificação de riscos e (ii) aumento da possibilidade de retorno’ se a mesma fonte que empresta um determinado recurso é a mesma que arca com seu pagamento”⁴⁸.

52. Por fim, a Acusação conclui que “pode-se citar vários elementos que constam dos autos para comprovar a falta de cuidado e diligência quando da aquisição do ativo para as carteiras dos fundos geridos pela TMJ: (i) não foram observados diversos critérios de sua própria política de gestão de crédito; (ii) informações do parecer elaborado pela gestora para justificar a aquisição das debêntures não condiziam com a realidade; (iii) existiam inconsistências nas informações relativas às garantias dos ativos; e (iv) **conflito de interesses advindos da participação da gestora na estruturação da operação e na constituição e funcionamento das suas garantias**”⁴⁹ (grifei).

⁴⁷ Doc. 0579781.

⁴⁸ Doc. 0625651, §153.

⁴⁹ Doc. 0625651, §156.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Da atuação das Administradoras Fiduciárias dos Fundos

53. Segundo a Acusação, as Administradoras Fiduciárias dos Fundos que adquiriram as debêntures da Venture teriam falhado no seu dever de fiscalização da atuação da Elleven, no contexto da aquisição dos ativos para a carteira dos veículos, em infração ao art. 90, X, da ICVM 555⁵⁰.

54. Nesse sentido, as Áreas Técnicas ressaltam que, ao contratar prestador de serviço para a atividade de gestão dos fundos de investimento, espera-se da administradora fiduciária que “fiscalize sua atuação por meio de rotinas baseadas em risco desenvolvidas especialmente nesse sentido, ou seja, antes do início das atividades do Fundo”, devendo compreender “os riscos a que se sujeita nessa contratação e quais as questões mais relevantes a serem monitoradas”⁵¹.

55. No caso concreto, “[c]onsiderando [...] que as debêntures da Venture [...] representavam parcela importante das carteiras dos fundos de investimento em apreço, não há dúvida que caberia a cada um dos administradores envolvidos possuir sistemas e rotinas que gerassem sinais de alerta (*‘red flags’*) quando da aquisição do ativo e adotassem procedimentos adequados para verificar possíveis inconsistências na operação e em suas garantias”⁵².

56. A Única, a Planner e a Orla atuaram como administradoras fiduciárias, respectivamente, do Fundo TMJ IMA-B, do TMJ FIDC e do Fundo MZL IMA-B. A Orla figurou, ainda, como administradora do TMJ FII até 23/11/2017, quando foi substituída pela Gradual.

57. A partir de ofícios encaminhados pela CVM às Administradoras Fiduciárias, a

⁵⁰ Aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios e aos fundos de investimento imobiliários nos termos do art. 1º da ICVM 555.

⁵¹ Doc. 0625651, §177.

⁵² Doc. 0625651, §181.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Acusação teria constatado que nenhuma delas apresentou evidências de que fiscalizou adequadamente o processo de aquisição das debêntures e a política de crédito da Elleven, não tendo identificado que *“este ativo não atendia a maioria dos critérios previstos nos item a e b do capítulo 3 da ‘Política de Gestão de Crédito’ da [...] [Elleven], sendo esses critérios a base da análise do nível de risco das operações de crédito privado da metodologia de gestão de risco da [...] [Elleven]”*⁵³. Nesse sentido:

- (i) Em relação à Única, embora a administradora tenha encaminhado e-mails contendo *“questionamentos importantes à [...] [Elleven] no processo de decisão de aquisição das debêntures da Venture”*⁵⁴, as respostas da Gestora a esses questionamentos foram insuficientes, não tendo a Única adotado *“nenhuma medida adicional e efetiva para precaver o fundo administrado dos riscos relacionados à aquisição deste ativo”*⁵⁵;
- (ii) Quanto à Planner, apesar de a administradora afirmar que avaliava a política de gestão de riscos da Gestora *“quando questionada sobre as diligências adotadas na fiscalização da decisão de aquisição das debêntures da Venture, ela apenas apresentou documentação relacionada à oferta”*⁵⁶;
- (iii) Em relação à Orla, os e-mails encaminhados *“não possuem qualquer análise, sendo apenas trocas de mensagens em busca de informações sobre a possível aquisição de ativos. Para ilustrar esta constatação, seguem alguns trechos, como o email de 24.08.2017 em que o [L. M.] [...] da Orla diz ‘Confirmamos o recebimento e obtivemos acesso ao link com as informações da informação’, ou o email de 08.09.2017 em que ele diz ‘Recebemos os email com as informações. Na segunda entraremos em*

⁵³ Doc. 0625651, §191.

⁵⁴ Doc. 0625651, §188.

⁵⁵ Doc. 0625651, §189.

⁵⁶ Doc. 0625651, §204.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

contato sobre a operação’. O restante das informações existentes neste documento são mensagens da [...] [Elleven] apresentando informações ou pedindo que a Orla se manifestasse. [...] A segunda fase descrita pela Orla (doc. SEI 0503640) é um relatório produzido pelo próprio administrador e denominado ‘ANÁLISE DO ATIVO – DEBÊNTURE SIMPLES – 11 DE SETEMBRO DE 2017’. Neste documento existe uma única menção ao trabalho feito pela Orla em relação às diligências adotadas na fiscalização da decisão de aquisição das debêntures da Venture pela [...] [Elleven], que está no item 6.b, ‘Relatório do Gestor ([...] [Elleven]) Destacou-se que mesmo diante da simplicidade das Demonstrações Financeiras a operação está bem estruturada, além de prever um bom ritmo de vendas (...)’⁵⁷.

58. A Gradual, por sua vez, não apresentou resposta aos ofícios encaminhados pela CVM. Segundo a Acusação, a partir dos documentos juntados aos autos “*é possível constatar que a Gradual não apresentou qualquer evidência de que tenha fiscalizado, em nome dos fundos, os serviços prestados pelo gestor de recursos contratado [...] [Elleven] no que diz respeito à política de gerenciamento de riscos que é efetivamente levada em conta no processo de tomada de decisões de investimento ‘Política de Gestão de Crédito’ da [...] [Elleven] (doc. SEI 0504297)*”.

59. Ademais, as Áreas Técnicas apontam que, embora as Administradoras Fiduciárias tenham tido acesso aos documentos da oferta, não adotaram “*ações capazes de dirimir questões relevantes como: (i) uma grande diferença entre a área registrada dos imóveis dados em garantia de 178.701,61 m² e a área usada na avaliação do terreno de 838.865 m²; (ii) o valor por m² para um prédio “pronto” ser de R\$ 1.693,62, enquanto a avaliação do prédio dado em garantia, uma “estrutura de alvenaria de tijolos e concreto inacabada”, foi de R\$ 1840,00 por m²; (iii) o preço por m² registrado no Registro Geral de Imóveis ter*

⁵⁷ Doc. 0625651, §§215-216.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

aumentado 12 vezes em relação ao valor de 2012; e (iv) as informações financeiras erradas que foram analisadas no parecer de aquisição de ativo da [...] [Elleven]”⁵⁸.

60. Quanto à atuação dos diretores responsáveis das administradoras, a SRE e a SIN registraram que “[t]endo em vista que as infrações cometidas pela gestora e pelos administradores dos fundos de investimento relacionados nesta peça acusatória são decorrentes de atos de natureza institucional da [...] [Elleven] e dos respectivos administradores fiduciários, conclui-se que os seus diretores responsáveis pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, de fundos de investimento em direitos creditórios ou de fundos de investimento imobiliário, conforme o caso, por dever de ofício e por suas inerentes atribuições na gestão e na administração desses fundos de investimento, participaram e tinham conhecimento desses atos”.

61. Isso posto, a Acusação entendeu que teria restado comprovado o descumprimento do dever de fiscalização, previsto no art. 90, X, da ICVM 555, por parte da Única e seus diretores responsáveis (Alberto Elias Assayag Rocha e José Carlos Lopes Xavier de Oliveira), da Planner e de seu diretor responsável (Artur Martins de Figueiredo), da Orla e de seu diretor responsável (Paulo Dominguez Landeira) e da Gradual e de sua diretora responsável (Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas).

IV. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM

62. O Termo de Acusação foi analisado pela PFE⁵⁹ que, em 18/10/2018, entendeu que a peça acusatória atendia aos requisitos formais do art. 11, *caput*, da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008 e preenchia os elementos descritos nos incisos I a IV do art. 6º, havendo necessidade, apenas, de correções pontuais, que foram devidamente atendidas⁶⁰.

⁵⁸ Doc. 0625651, §192.

⁵⁹ Doc. 0618986.

⁶⁰ A PFE apontou, nesse sentido, que “No parágrafo 280 do Termo de Acusação, extrai-se o atendimento parcial ao inciso I, que decorre da necessidade de se corrigir o item 5.9, i, de forma a mudar a qualificação



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

V. DEFESAS

63. Todos os acusados foram regularmente intimados⁶¹ e, com exceção da Gradual e de Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas, apresentaram suas defesas tempestivamente.

64. Em 13/02/2019, Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas apresentou manifestação neste PAS⁶², alegando não poder apresentar suas razões de defesa ou quaisquer documentos que a suportassem, por estar submetida a medidas judiciais cautelares. Por força de tais medidas, estaria impedida de ter acesso à Gradual, aos seus funcionários e prestadores de serviço. Acrescentou que não teria acesso a qualquer documentação da administradora, estando todos esses documentos sob tutela do liquidante, desde a decretação da liquidação extrajudicial, ocorrida em 22/05/2018.

65. A mesma situação se observou no âmbito do PAS CVM nº 19957.009366/2017-20⁶³, em que foram também acusadas a Gradual e seus diretores responsáveis, entre eles, Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas.

da Gradual CCTVM Ltda. para Gradual CCTVM Ltda.- Em Liquidação Extrajudicial, representada pelo liquidante extrajudicial, Sr. Eduardo Félix Biancchini, CPF 096.514.621-91, com endereço na Rua Boa Vista, 230 – 4º Andar – Centro, São Paulo – SP, CEP 01014-906. [...] O inciso V restou atendido, por se tratar de hipótese que demande comunicação de indícios crime, infrações administrativas e tributárias ao MPF, PREVIC, Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda (SPREV-MF) e SRFB, na forma do art. 10 da Deliberação CVM nº 538. No entanto, cabe fazer algumas observações, em relação a a parte criminal. Em primeiro lugar, dado o modus operandi das condutas descritas pelo Termo de Acusação, faz-se necessário que a comunicação de indícios de crime de ação penal pública seja feita ao MPF, mais especificamente à Força Tarefa da "Operação Lava Jato", no Rio de Janeiro, e à Força Tarefa da "Operação Pausare", no Distrito Federal. Em segundo lugar, as condutas descritas pelo Termo de Acusação podem ser enquadradas como crime, em tese, de Gestão Fraudulenta, previsto no art. 4º, Lei nº 7.492/86”.

⁶¹ Docs. 0630863, 0630869, 0630874, 0630881, 0630887, 0630892, 0630895, 0630898, 0630919, 0630926, 0630931, 0630933, 0630934, 0630936, 0630938, 0630941, 0630946, 0630950, 0630958, 0638603, 0641256, 0653096 e 0804225.

⁶² Doc. 0778359.

⁶³ De relatoria do diretor Alexandre Rangel, j. em 12/04/2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

66. Levada a questão à PFE no âmbito desse segundo processo, esta emitiu o Parecer nº 00143/2019/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU⁶⁴, apontando que o acusado **(i)** não apresentou a decisão judicial cautelar mencionada em sua manifestação, impossibilitando a análise de seu conteúdo; e **(ii)** não demonstrou qualquer esforço no sentido de obtenção da documentação ou de responder diretamente a qualquer questionamento. Nessa linha, a PFE concluiu que o princípio do contraditório teria sido observado, com a devida assecuração da ampla defesa, não obstante ter-se constatado a inércia do acusado.

67. Dada a similaridade das alegações e em benefício da celeridade e economia processual, em 25/08/2022, indaguei a PFE sobre a aplicabilidade das conclusões do Parecer nº 00143/2019/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU ao presente PAS⁶⁵. Em 30/08/2022, a PFE confirmou que “*demonstrou-se plenamente aplicável o Parecer nº 00143/2019/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU a situação ora apresentada, bem como a outras assemelhadas que eventualmente surjam em outros julgamentos pelo Colegiado da CVM*”⁶⁶.

68. De todo modo, vale lembrar que a revelia da Gradual e de Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas não importa em confissão e nem torna incontroversas as alegações da Acusação, nos termos do art. 28 da Resolução nº 45/2021⁶⁷.

Razões de defesa conjunta de Venture, Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Junior

69. Venture, Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Junior alegaram, em suma, que:

⁶⁴ Doc. 0801888.

⁶⁵ Doc. 1593489.

⁶⁶ Doc. 1598575.

⁶⁷ “Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos atos já praticados”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) A CVM teria se recusado a revelar a totalidade do panorama fático que deu origem à Acusação. Nesse sentido, *“não seria factível, que, em meio à uma verdadeira inundação de OFERTAS 476, [as Áreas Técnicas] [...] pinçassem do nada, isto é, sem qualquer base fática acusatória, a EMISSÃO em tela para exame, razão pela qual urge que a CVM e as SUPERINTENDÊNCIAS envolvidas disponibilizem aos DEFEDENTES e PARTICIPANTES acima identificados nada menos que a totalidade do conjunto preambular fático que apontou a ilação de eventuais irregularidades praticadas pelas pessoas jurídicas e físicas citadas no TERMO DE ACUSAÇÃO ora contestado”*⁶⁸;
- (ii) As condutas não teriam sido bem individualizadas pelas Áreas Técnicas, que não teriam comprovado que a Venture, e especialmente Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Junior, incorreram na prática de operação fraudulenta;
- (iii) Não há comprovação de qualquer conluio entre a Venture e os demais participantes da Oferta;
- (iv) *“a confirmação de FÁBIO, no sentido de que VENTURE mantinha na capital paulista um endereço para fins de realização de reuniões esporádicas, em nada contradiz os termos da constância do endereço da sede dessa COMPANHIA no ato societário da mesma vigente à época da EMISSÃO”*⁶⁹;
- (v) Sobre a suposta incompatibilidade apontada pela Acusação entre o capital social da Venture e o valor da Oferta, **(a)** *“[a] estruturação técnica da EMISSÃO ora vislumbrada contou com a prestação da assessoria técnica*

⁶⁸ Doc. 0757314, p. 4.

⁶⁹ Doc. 0757314, p. 7.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dos PARTICIPANTES REAG e TMJ, acima citados, os quais, se fosse porventura o caso de incompatibilidade entre o capital social e valor principal da EMISSÃO, deveriam ter alertado VENTURE acerca dessa potencial incongruência e da eventual necessidade de realização de eventuais realizações de integralizações do capital social dessa COMPANHIA” (grifei)⁷⁰; (b) “o capital social da VENTURE também não se impôs como qualquer óbice para efeito de seu respectivo registro como companhia aberta inserida na categoria B junto à CVM” (grifei)⁷¹;

- (vi) Eventuais imprecisões na metragem e no preço dos imóveis dados em garantia constantes do laudo de avaliação não podem ser imputadas à Venture, sendo de responsabilidade de outros participantes da Oferta. Nesse sentido, “(i) REAG: como estruturadora das DEBÊNTURES, deveria ter acompanhado a conformidade e formalidade da EMISSÃO em sua inteireza verificando, inclusive e especificamente, o teor do laudo de avaliação em exame; (ii) TMJ: na condição de assessora da EMISSÃO, tendo cometido o mesmo tipo de falha omissiva prevista no item (i) anterior, sem contar adicionalmente o descumprimento de seu dever fiduciário advindo de sua condição de gestora dos fundos investidores das DEBÊNTURES; (iii) ADMINISTRADORAS FIDUCIÁRIAS, na qualidade de representante dos fundos geridos pela TMJ, adquirente que foram e são das DEBÊNTURES e detentora do poder superior de enquadrar a atuação da TMJ enquanto gestora, se sobrepondo à mesma; (iv) VÓRTX, enquanto agente fiduciária da EMISSÃO e instância máxima de representação dos fundos ora citados, na qualidade de debenturistas e em favor da qual inconcebível e inexplicavelmente se reverteu a suspensão da proibição de atuação em OFERTAS 476, nos termos da DELIBERAÇÃO CVM Nº 794; e (v) LFRATING, na condição de agência de rating, que, ao adotar uma

⁷⁰ Doc. 0757314, p. 9.

⁷¹ Doc. 0757314, p. 9.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

premissa quantitativamente errada, tão básica para a emissão de sua nota de risco de crédito, relativamente à EMISSÃO, acabou por compurscar o relatório de rating balizador das condições creditícias das DEBÊNTURES e elemento obrigatoriamente norteador das decisões de investimentos dos investidores prospectados para fins de participação da emissão”⁷²;

- (vii) Sobre a transferência de recursos à OPL Participações Ltda., **(a)** “*deve-se entender como totalmente independente o desempenho das atividades de consultoria advocatícia prestadas por [T.A.R.L.] [...] e aquelas de consultoria exploratória de marca e investimentos, em virtude da detenção de direito de preferência quanto à aquisição de participação societária de sociedade operadora do EMPREENDIMENTO, desenvolvidas por T R PARTICIPAÇÕES [...]”⁷³; e **(b)** “o investimento realizado pela T R PARTICIPAÇÕES na OPL se deu para o desenvolvimento do restaurante bar presente no HARD ROCK CAFÉ FORTALEZA, onde T R PARTICIPAÇÕES e OPL são sócias”⁷⁴;*
- (viii) Sobre o mútuo concedido à Maluí S.A., “*trata-se [...] de operação dotada da **mais absoluta conformidade legal e correção regulatória**, amparada, inclusive, [...] em Assembleia Geral de Debenturistas*”, que seria “*justificado em razão da realização de **diversificação de riscos advindo do desenvolvimento de diferentes empreendimentos imobiliários** e da antecipação de resultados, dado o fato de que o **EMPREENDIMENTO ILHA DO SOL encontrava-se em estágio mais avançado** de andamento” (grifei)⁷⁵;*

⁷² Doc. 0757314, pp. 10-11.

⁷³ Doc. 0757314, p. 12.

⁷⁴ Doc. 0757314, p. 12.

⁷⁵ Doc. 0757314, pp. 12-13.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (ix) O empreendimento Hard Rock “*está em andamento e sua construção assenta fulcro na realidade fática*”⁷⁶, conforme apontado em documentos juntados à defesa, e “[a] *real capacidade de desenvolvimento do EMPREENDIMENTO, expressa por sua carteira de vendas, correspondente a 2.450 (dois mil quatrocentos e cinquenta) compradores, e geradora de mais de R\$ 145.000.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões de recebíveis, produzidos até a presente data, o que corresponde a aproximadamente 20% do total potencial de vendas, sendo que até o termino do empreendimento existe a previsão desse número atingir 80%, R\$ 580.000.000,00 (quinhentos e oitenta milhões)*”⁷⁷;
- (x) “*não há, no TERMO DE ACUSAÇÃO formulado pela CVM em face dos DEFEDENTES, uma adequação perfeita entre o ato supostamente apontado em seu bojo como irregular e a descrição jurídica típica da irregularidade eventualmente cometida, em razão justamente da maleável amplitude de enquadramento legal regalada pelos dispositivos regulatório acima citados, representativos do conceito de tipo jurídico ‘em aberto’ ou ‘em branco’*” (grifei)⁷⁸.

Manifestações complementares à defesa apresentadas por Venture, Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Junior

70. Em 24/10/2022⁷⁹, 08/11/2022⁸⁰ e 19/01/2023⁸¹, a Venture e seus sócios apresentam manifestações complementando os argumentos aduzidos em suas razões de defesa. Alegaram, em síntese, que:

⁷⁶ Doc. 0757314, p. 7.

⁷⁷ Doc. 0757314, p.14

⁷⁸ Doc. 0757314, pp. 15-16

⁷⁹ Doc. 1635303, p. 6.

⁸⁰ Doc. 1645837.

⁸¹ Doc. 1703076.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) “[O]s **Defendentes** são os idealizadores do projeto e os **donos dos direitos de exploração comercial da bandeireira hoteleira Hard Rock no Brasil, adquiridos em 2013 por USD 7,5 milhões (aproximadamente R\$ 38 milhões na cotação atual)**” (grifei)⁸²;
- (ii) “Entre 2004 e 2008, a **Fortalisboa Promoção Imobiliária Ltda. (‘Fortalisboa’)**, empresa cearense sem qualquer relação com os **Defendentes, adquiriu uma série de terrenos na praia de Lagoinha, destinados à construção, inicialmente, do Complexo Turístico Viva Mar Resort e Village, o qual foi posteriormente denominado Complexo Turístico Lagoinha Suítes Resort (‘Lagoinha Suítes’)**” (grifei)⁸³;
- (iii) Entretanto, as obras empreendidas pela Fortalisboa Ltda. ficaram suspensas em razão de diversas questões judiciais, que apenas foram resolvidas em fevereiro de 2017, com a atuação dos advogados T.A.R.L. e a A.&G. Advogados Associados;
- (iv) Com a resolução das referidas questões judiciais, “o **Grupo VCI e a Fortalisboa deram início às tratativas para venda de parcela do terreno do Lagoinha Suítes, especialmente das glebas com potencial construtivo e em que já havia construção**” (grifei)⁸⁴;
- (v) Após a realização de uma série de diligências, incluindo a contratação de laudo de avaliação dos terrenos e de estudo de viabilidade do empreendimento, “[e]m 17 de junho de 2017, o **Grupo VCI celebrou junto à Fortalisboa o ‘Instrumento Particular de Promessa de Compra e**

⁸² Doc. 1635303, p. 6.

⁸³ Doc. 1635303, pp. 7-8.

⁸⁴ Doc. 1635303, p. 9.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Venda de Imóvel sob Condição Suspensiva e com Obrigações e Garantias Acessórias (*“Promessa de Compra e Venda”*) (Doc. 7). Na ocasião, as partes chegaram a um valor de R\$ 80 milhões para a aquisição do terreno e das construções nele existentes, tendo a Fortalisboa solicitado que a parcela de R\$ 10 milhões fosse destinada aos Advogados Fortalisboa, a título de honorários incorridos (i) pela intermediação da venda do imóvel; e (ii) pelos serviços de assessoria jurídica para a regularização do imóvel” (grifei)⁸⁵;

- (vi) “[O] pagamento aos Advogados Fortalisboa – que era devido pela Fortalisboa e não pela VCI – englobaria essa atuação conjunta de [T.A.R.L. e a A.&G. Advogados Associados] [...], a qual, inclusive, foi fundamental para permitir a utilização do terreno e para viabilizar o projeto como um todo. Afinal, sem a reversão do embargo e das decisões judiciais posteriores não seria possível a realização do empreendimento” (grifei)⁸⁶.
- (vii) A transferência de recursos à OPL Participações Ltda., por sua vez, decorreu de contrato de consultoria celebrado entre “a OPL e [T.A.R.L.] [...], no valor de R\$ 511 mil, cuja finalidade precípua era viabilizar a aquisição da franquia e o desenvolvimento do restaurante, com a consequente entrada de [T.A.R.L.] [...] no capital social da empresa, já levando em consideração os R\$ 511 mil (Doc. 21)” (grifei)⁸⁷;
- (viii) Nesse sentido, “[e]m 9 de novembro de 2017, [T.A.R.L.] [...] recebeu aproximadamente R\$ 1,5 milhão da primeira parcela que lhe era devida pela assessoria jurídica nos processos judiciais e pela intermediação na

⁸⁵ Doc. 1635303, p. 10.

⁸⁶ Doc. 1635303, p. 29.

⁸⁷ Doc. 1635303, p. 31-32.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

venda do terreno (ver capítulo anterior). Cinco dias depois, em 14 de novembro, [T.A.R.L.] [...] transferiu os acordados R\$ 511 mil à OPL, a fim de seguir com o projeto de construção do Hard Rock Café” (grifei)⁸⁸;

- (ix) *“[...] em 13 de dezembro daquele ano foi constituída a HRC Fortaleza SPE Ltda. (‘HRC Fortaleza’), empresa responsável pela franquia do restaurante a ser aberto em Fortaleza (Doc. 22). Na sequência, em 22 de dezembro, foi celebrado contrato de franquia entre a HRC Fortaleza e a Perlatop S.A. [franqueadora da Hard Rock Café no Brasil,] (Doc. 23)” (grifei)⁸⁹;*
- (x) *“Em 17 de janeiro de 2018, o contrato social da HRC Fortaleza foi alterado para considerar a entrada da Cafe4tro [sociedade controlada por T.A.R.L. e sócios do A.&G. Advogados] no capital social da empresa (Doc. 25)”⁹⁰;*
- (xi) *“As obras do Hard Rock Café foram iniciadas em março de 2018 e concluídas em março de 2019. O restaurante sobreviveu à pandemia e permanece, hoje, como campeão de vendas das frações imobiliárias do Hard Rock Hotel. Ao todo são R\$ 254 milhões em frações vendidas nas salas de venda do Hard Rock Café, o que corresponde a 23% do total de vendas do projeto efetuadas até hoje (ver planilha no Doc. 15 e fotos atuais Hard Rock Café no Doc. 26)” (grifei)⁹¹.*
- (xii) *“[A] prova mais contundente de que o projeto é legítimo e promissor e seus sócios comprometidos e resilientes é justamente o fato de que o*

⁸⁸ Doc. 1635303, p. 32.

⁸⁹ Doc. 1635303, p. 32.

⁹⁰ Doc. 1635303, p. 32.

⁹¹ Doc. 1635303, p. 32.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

projeto segue sendo desenvolvido, com frações imobiliárias sendo vendidas e construção evoluindo, apesar das dificuldades naturais de empreendimento e atípicas enfrentadas em função da atuação desproporcional da CVM no caso concreto” (grifei)⁹²;

- (xiii) *“[O]s projetos Hard Rock Hotel contam hoje com mais de 13.300 frações vendidas ativas, o que corresponde a um valor total de mais de R\$ 1,11 bilhão. Consta no Doc. 15 planilha prevendo a relação total de vendas dos projetos Hard Rock, com a discriminação de todos os adquirentes das frações imobiliárias, os valores envolvidos e as salas de vendas onde os respectivos negócios foram fechados”⁹³;*
- (xiv) *“[A] Emissão VCI foi liquidada antecipadamente, em novembro de 2020 – ou seja, nenhum investidor foi prejudicado. Trata-se de conduta que destoa completamente daquela que se esperaria dos responsáveis por fraude de tamanha magnitude”⁹⁴;*
- (xv) *“Atualmente a VCI está sediada na Avenida Brasil, nº 1594, no bairro Jardim América, São Paulo (Doc. 16-B), emprega diretamente mais de 830 funcionários e gera 1.200 empregos indiretos”⁹⁵; e*
- (xvi) *“Por fim, cumpre destacar que, após extensa e criteriosa diligência, o [...] maior banco de investimentos da América Latina, decidiu estruturar FIDC e participar como investidor de sua primeira emissão de cotas sêniores de R\$ 230 milhões a fim de financiar os empreendimentos”⁹⁶; e*

⁹² Doc. 1635303, p. 33.

⁹³ Doc. 1635303, p. 18-19.

⁹⁴ Doc. 1635303, p. 18.

⁹⁵ Doc. 1635303, p. 20.

⁹⁶ Doc. 1635303, p. 20.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(xvii) A transferência de recursos da Venture para a Bonauguri Ltda. teria decorrido de contrato de consultoria celebrado entre as partes. Nesse sentido, **(a)** “os sócios da TMJ, por meio da Bonauguri, apresentaram uma proposta para intermediar eventual negociação entre a VCI e os Desenvolvedores Originais no que tange à utilização, pelo Maluí Ilha do Sol, da bandeira hoteleira Hard Rock”⁹⁷; **(b)** “Os Desenvolvedores Originais foram assim apresentados à VCI pela Bonauguri e, após reuniões e contatos iniciais, entre 5 e 7 de julho de 2017, foi realizada uma primeira viagem aos Estados Unidos para discutir a viabilidade de transformar o Maluí Ilha do Sol em um Hard Rock Hotel”⁹⁸; **(c)** “Na sequência, entre 26 e 29 de setembro de 2017, foi realizada uma nova viagem aos Estados Unidos para definir as condições comerciais que embasariam a celebração de Letter of Intent para conversão do projeto. Participaram da nova leva de reuniões os Srs. Samuel Sicchierolli (VCI), Alex Bayer (Bonauguri), [...]”⁹⁹; e **(d)** “Posteriormente, deu-se início à elaboração do Hotel Management Agreement do futuro HRH Ilha do Sol (‘HMA’). Na qualidade de intermediador da relação entre VCI e Desenvolvedores Originais, o Sr. Alex Bayer assessorou ambas as partes na elaboração de documentos relacionados ao projeto”¹⁰⁰.

Razões de defesa conjunta de Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer

71. Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer, sócios da Elleven, acusados da prática de operação fraudulenta, alegaram, em síntese, que:

⁹⁷ Doc. 1703076, p. 3.

⁹⁸ Doc. 1703076, p. 3.

⁹⁹ Doc. 1703076, p. 4.

¹⁰⁰ Doc. 1703076, p. 4.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) Preliminarmente, o PAS estaria “*eivado de nulidade insanável*”¹⁰¹, uma vez que os extratos bancários referentes à Bonauguri Ltda. que instruíram a Acusação teriam sido obtidos pela CVM “*por meio ilícito, sem autorização judicial*”¹⁰², em violação ao art. 7 a 10 da Lei Complementar nº 105;
- (ii) “[O] *Termo encerra uma simples divergência de opinião da acusação sobre a decisão do gestor de realizar o investimento em debêntures de emissão da VCI*”¹⁰³, sendo que “*as debêntures postas em xeque, [...] mostraram-se afinal altamente virtuosas e lucrativas, espancando qualquer dúvida ou questionamento que pudesse existir [...]*”¹⁰⁴, visto que ocorreu o pagamento antecipado dos títulos;
- (iii) Sobre o suposto recebimento de recursos da Venture pelos acusados, por meio da Bonauguri Ltda., sociedade em que detinham a maioria do capital social, **(a)** a empresa efetivamente prestou à Venture serviços de aproximação, tanto é que a “*Venture e o Empreendimento ‘Malui Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários PFE S/A’ concretamente fecharam negócio, tendo esse fato sido comprovado pelos Defendentes em sua resposta protocolada sob o n. 0625642*”¹⁰⁵; **(b)** recai sobre a CVM (e não sobre os acusados) o ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços;
- (iv) “[N]ão se *perquiriu a culpa dos Defendentes em particular, tendo esta sido automaticamente estabelecida com base, apenas, na fantasia de um inexistente conflito de interesses, consistente no fato de a Bonauguri ter*

¹⁰¹ Doc. 0788599, pp. 5-6.

¹⁰² Doc. 0788599, pp. 5-6.

¹⁰³ Doc. 0788599, p. 11.

¹⁰⁴ Doc. 0788599, p. 11.

¹⁰⁵ Doc. 0788599, p. 13.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

recebido valores em contraprestação à intermediação de um negócio entabulado entre a emissora das debêntures e outra sociedade encarregada de empreendimento hoteleiro diverso” (grifei)¹⁰⁶;

- (v) “[M]esmo depois da stop order veiculada pela Deliberação CVM nº 796/2018, o empreendimento prosseguiu”¹⁰⁷, sendo que “[d]iversas unidades já foram vendidas, de modo que o caixa até aqui obtido proporcionou à emissora recursos financeiros suficientes para liquida antecipadamente as debêntures e eliminar quaisquer questionamentos sobre a lisura do projeto e dos desenvolvedores”¹⁰⁸; e
- (vi) A decisão de aquisição das debêntures foi tomada de forma informada e refletida, com respaldo em diversos documentos e análises (como o relatório de *rating*, o estudo de viabilidade do projeto, relatório de auditoria jurídica e laudo de avaliação imobiliária), não devendo a Acusação questionar o seu mérito.

Razões de defesa de Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

72. A Orla, acusada de **(i)** na qualidade de intermediária líder da Oferta, não ter adotado as medidas cabíveis para assegurar que as informações prestadas pelo ofertante sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes; e **(ii)** na qualidade de administradora do TMJ FII e do Fundo MZL IMA-B, não ter fiscalizado a Elleven, argumentou que:

- (i) Preliminarmente, o Termo de Acusação não teria respeitado o princípio da legalidade, carecendo de “*descrição explícita e pormenorizada das condutas que de fato deveriam ter sido praticadas pela Acusada*”¹⁰⁹. No

¹⁰⁶ Doc. 0788599, p. 13.

¹⁰⁷ Doc. 0788599, p. 18.

¹⁰⁸ Doc. 0788599, p. 18.

¹⁰⁹ Doc. 0798481, p. 2.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

entendimento da Orla, “considerando a ausência de um apontamento claro quanto a um fato que possa corroborar para suposta afronta ao texto normativo descrito no Termo de Acusação, e **considerando a inexistência de definição PELA NORMA dos atos necessários, de forma objetiva, ao bom desempenho da função não só de intermediário líder como de administrador de fundo, há de se notar que é completamente abusivo atribuir a Acusada o cumprimento de condutas subjetivas, desejáveis para descobrir fatos supostamente suspeitos que a própria Autarquia só teve conhecimento pois possui meios que só à ela são disponibilizados [...]**” (grifei)¹¹⁰;

- (ii) A Orla atuou com a diligência esperada na qualidade de intermediária líder, de modo que **(a)** “foram verificadas as condições da emissão ante a solicitação da Escritura de Emissão, dos documentos de garantia e dos demais documentos relacionados à operação, bem como foram feitas diligências em cada uma das partes envolvidas, como a Emissora, Agente Fiduciário e Agência Classificadora de Risco, [...] que são devidamente autorizadas pela CVM para desempenhar suas funções”¹¹¹; **(b)** foi produzido relatório de análise de ativo, “no qual a Acusada verifica as condições não somente da oferta, mas [...] da emissora e todo o desenvolvimento da operação”¹¹²;
- (iii) “O argumento trazido pela área técnica de que a ORLA DTVM não teria enfrentado pontos como a questão da metragem do imóvel, o valor do metro quadrado e o valor destinado aos custos advocatícios não se sustentam, ou, pelo menos, não deveriam ser atribuídos como responsabilidade da ORLA DTVM, vez que tais informações foram

¹¹⁰ Doc. 0798481, p. 2.

¹¹¹ Doc. 0798481, pp. 10-11.

¹¹² Doc. 0798481, p. 11.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

utilizadas para a conclusão do relatório apresentado pela Acusada e foram prestadas e também utilizadas, como se corretas fossem, por agentes autorizados pela própria CVM, os quais presumia-se de boa-fé”¹¹³;

- (iv) A Orla também teria atuado com a diligência devida na qualidade de administradora fiduciária do TMJ FII e do Fundo MZL IMA-B, tendo implementado procedimentos de fiscalização da Elleven, que incluíram a solicitação da política de gerenciamento de risco da Gestora, a verificação das suas condições operacionais e da inexistência de desenquadramento dos fundos; e
- (v) “[E]xiste uma clara não concordância [por parte da Acusação] **com o investimento realizado pelos Fundos**, sendo tal decisão de investimento compartilhadas entre os players e pautada em uma série de estudos pelos investidores profissionais”¹¹⁴, na qual a CVM não deveria se imiscuir.

Razões de defesa de Lucia Cristina Rodrigues Pinto e de Paulo Dominiquez Landeira

73. Lucia Cristina Rodrigues Pinto, diretora responsável da Orla pela distribuição de valores mobiliários, alegou, em síntese, que:

- (i) Preliminarmente, o Termo de Acusação não teria respeitado o princípio da legalidade, visto que “a norma aplicável não define, de maneira objetiva, qual seria a dita diligência apropriada, possuindo, nesse sentido, o Setor Técnico uma obrigação de realizar uma interpretação menos extensiva possível”¹¹⁵, o que não ocorreu no presente caso;

¹¹³ Doc. 0798481, p. 11.

¹¹⁴ Doc. 0798481, p. 14.

¹¹⁵ Doc. 0799142, p. 5.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (ii) A Orla atuou com a diligência esperada na qualidade de intermediária líder, de modo que *“foi verificado as condições da emissão ante a solicitação da Escritura de Emissão, bem como as partes envolvidas, como a Emissora e o Agente Fiduciário e as condições das garantias oferecidas na operação”*¹¹⁶;
- (iii) “[O] *que é cristalino da leitura do Termo de Acusação, é que existe uma clara não concordância com o investimento realizado [...] e que a oferta realizada não seria um investimento vantajoso para os investidores*”, no entanto, *“a quem compete avaliar a qualidade do investimento e suas condições, rendimentos, é tão somente o INVESTIDOR”*¹¹⁷;
- (iv) “[O] *presente caso sequer gerou prejuízo e insucesso, muito pelo contrário, o hotel está em pleno funcionamento e muito bem avaliado*”¹¹⁸;
- (v) A responsabilidade da diretora responsável deveria observar o disposto no art. 158 da Lei nº 6.404/1976, de modo que *“há uma clara limitação da responsabilidade da Acusada no tocante ao fato, que, conforme mencionado anteriormente, não se identifica como nenhuma irregularidade ou afronta a norma, considerando a estrita observância ao que apregoa a ICVM 476, cumprindo com suas obrigações em nome da sociedade”*¹¹⁹;
- (vi) “[O] *Termo de Acusação aplicou, indistintamente, a mesma acusação à empresa e a sua diretora, enquanto a norma (regulamentação da própria*

¹¹⁶ Doc. 0799142, p. 10.

¹¹⁷ Doc. 0799142, p. 10.

¹¹⁸ Doc. 0799142, p. 11.

¹¹⁹ Doc. 0799142, p. 12.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

CVM) impõe responsabilidade somente à pessoa jurídica”, não tendo delimitado “qualquer conduta perpetuada DIRETAMENTE pela Acusada e que leve efetivamente a concluir uma ausência de fiscalização”¹²⁰.

74. Paulo Dominguez Landeira, diretor responsável pela administração de carteiras da Orla, apresentou, basicamente, os mesmos esclarecimentos fornecidos por Lucia Cristina Rodrigues Pinto em sua defesa e descritos nos itens (i) e (iii) a (vi) acima, tendo destacado, ainda, que a Orla teria fiscalizado adequadamente a conduta da Gestora dos Fundos, tendo implementado procedimentos adequados, conforme mencionado em resposta ao Ofício nº113/2018/CVM/SRE/GER-3.

Razões de defesa conjunta de LFRating e Maria Christina Tavares Maciel

75. A LFRating e sua diretora responsável, Maria Christina Tavares Maciel, acusadas de não terem adotado providências para evitar a emissão de classificação de risco da Oferta que induzisse o usuário a erro quanto à situação creditícia do emissor e do ativo financeiro, alegaram, em resumo, que:

- (i) Preliminarmente, os PAS nº 19957.008143/2018-26 e nº 19957.010958/2018-75 seriam conexos ao presente processo, uma vez que também “possuem como objeto a investigação de supostas irregularidades nos procedimentos da Agência para a emissão de relatórios de classificação de risco de determinadas operações de valores mobiliários”¹²¹, sendo necessária a sua reunião para julgamento conjunto;
- (ii) A validade do relatório de *rating* emitido em relação à Oferta estaria condicionada à distribuição total das debêntures e, não tendo esse fato ocorrido, o conteúdo do documento e a nota atribuída seriam inválidos.

¹²⁰ Doc. 0799142, pp. 5-6.

¹²¹ Doc. 0794692, p.7



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Nesse sentido, “o orçamento previsto para o Empreendimento Hard Rock-Lagoinha previa a captação de recursos no montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) [e] [...] a avaliação de risco de crédito realizada da LF RATING levou em consideração que a integralidade desses recursos seria efetivamente captada – repita-se: deixando **tal premissa clara em seu relatório**. [...] Entretanto, verifica-se que a captação da Operação representou apenas 33% (trinta e três por cento) do valor inicialmente proposto. **O que invalidou, por completo, o conteúdo do Relatório Definitivo, em especial a nota atribuída.** [...] Isso porque, as conclusões alcançadas pela Agência seriam, logicamente, alteradas em um cenário em que o volume captado com a Operação fosse menor” (grifei)¹²²;

- (iii) A operação se destinou a investidores profissionais, aptos a compreender a premissa de validade do relatório e o risco da sua inocorrência¹²³;
- (iv) O art. 10, II, da ICVM 521 impõe às agências de *rating* uma obrigação de meio e não de resultado, de modo que “[n]ão se exige que relatórios estejam absolutamente livres de qualquer inconsistência ou imprecisão nas suas informações – **mas que as agências de rating adotem procedimentos suficientes de modo a reduzir razoavelmente as chances de emissão de relatórios com informações que não reflitam a realidade de forma fidedigna**”¹²⁴;

¹²² Doc. 0794692, p.10

¹²³ “[c]abe ainda ressaltar que a Operação foi realizada nos termos da ICVM 476 e, assim, foi destinada exclusivamente a investidores profissionais (conforme artigo 2º da ICVM 476 e artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada). Tais investidores, por definição, possuem ‘conhecimento sobre o mercado financeiro suficiente para que não [lhe] sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas aos demais investidores’. Ou seja, os investidores da Operação eram sofisticados o suficiente para entender a premissa relativa à colocação da totalidade das Debêntures” (Doc. 0794692, p.11)

¹²⁴ Doc. 0794692, p.22



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (v) A LFRating implementou procedimentos razoáveis e adequados para evitar que o relatório de *rating* contivesse declarações falsas e/ou induzisse o usuário a erro quanto à situação creditícia da Emissora. Nesse sentido:
- (a)** o processo para atribuição de nota à Oferta englobou “a realização de reunião presencial com representantes do emissor e do estruturador, no dia 19 de julho de 2017 (além de conferências telefônicas com os mesmos), a análise da lista de documentos da Operação enviados pelo estruturador, a elaboração de testes de estresse sobre o fluxo de vendas e faturamento do Empreendimento Hard Rock-Lagoinha (Doc. 4) e a comparação entre o valor atribuído ao metro quadrado de unidades do Empreendimento Hard Rock-Lagoinha com outros resorts de luxo de mesmo padrão espalhados pelo território nacional”¹²⁵; **(b)** “[s]obre o fluxo de caixa, a LF RATING analisou as principais premissas de geração de receita do empreendimento e a confrontou com alguns cenários de estresse da Operação (Doc. 4)”¹²⁶; **(c)** “as projeções analisadas pela LF RATING sobre o desempenho das vendas do Empreendimento Hard Rock-Lagoinha vêm se mostrando até mesmo conservadoras quando comparadas à velocidade de vendas apurada nos dias atuais”, que, conforme notícias publicadas na mídia teriam atingido R\$150 milhões em abril de 2019¹²⁷; **(d)** “sobre o valor atribuído ao metro quadrado das unidades do Empreendimento Hard Rock-Lagoinha, apurado com base em laudo de avaliação elaborado pela Horwath HTL S.A.25 (página 15 e seguintes do Doc. 7), a LF RATING realizou ainda uma análise do comparativo preparado pelo estruturador – após solicitação da Agência – entre o preço do metro quadrado calculado para a Operação e o preço aplicado ao metro quadrado de cotas de outros empreendimentos de nível similares já

¹²⁵ Doc. 0794692, pp. 24-25.

¹²⁶ Doc. 0794692, p. 25.

¹²⁷ Doc. 0794692, p. 25.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

existentes (Doc. 8 e 9). Feita esta comparação, percebe-se que a avaliação da Horwarth HTL S.A. se manteve dentro da média dos empreendimentos analisados”¹²⁸; (e) “sobre a metragem dos imóveis dados em garantia na Operação, incluída no Relatório Definitivo como de 838.865 m2 , importa esclarecer que esta informação foi extraída de 3 (três) laudos de avaliação apresentados pelo estruturador à Agência”¹²⁹;

- (vi) A Acusação opinou, indevidamente, sobre o próprio conteúdo do relatório de *rating*, apontando uma série de erros de metodologia. Tais questionamentos, além de representarem uma indevida interferência do regulador no conteúdo da classificação de crédito, seriam improcedentes. Nesse sentido, **(a)** “há de se concordar com a Acusação que ‘o investidor realiza investimentos primordialmente com a expectativa de receber o principal e juros no prazo estabelecido”, porém, no caso da Oferta, “o pagamento da dívida depende fundamentalmente do fluxo de recebíveis do projeto”, de modo que as “garantias como a cessão de recebíveis da emissora exercem um papel fundamental na expectativa de recebimento desse valor principal e juros”¹³⁰; **(b)** “[s]eguindo nos standards dispostos na escala de nota A da LFRATING, os imóveis assumem a função de garantia secundária, tendo, de fato, uma influência menor no rating da emissão, na medida em que, via de regra, essa garantia não evitará um default (inadimplemento), mas aumentará as chances de recuperação de crédito dos debenturistas caso o inadimplemento aconteça”¹³¹;

- (vii) “[A]té o momento, não houve o julgamento de qualquer processo sancionador instaurado pela CVM contra uma agência de rating que

¹²⁸ Doc. 0794692, pp. 25-26.

¹²⁹ Doc. 0794692, p. 27.

¹³⁰ Doc. 0794692, pp. 32-33.

¹³¹ Doc. 0794692, p. 33.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pudesse servir como orientação ou ambiente para discussão do papel que o regulador espera deste participante de mercado”¹³², de modo que, no presente caso, “[a]o optar pelo caminho sancionador antes mesmo de promover qualquer orientação ao mercado sobre os limites da atuação das agências de rating, a CVM não promove um ambiente cooperativo para com seus regulados” (grifei)¹³³;

(viii) De todo modo, é certo que *“não apenas é razoável, como **esperado que a agência de rating possa confiar em documentos e informações fornecidas pelo emissor**, estruturador e intermediário líder – em especial aquelas que são atestadas por terceiros independentes, como o laudo de avaliação dos imóveis ou as demonstrações financeiras auditadas” (grifei)¹³⁴ e, nesse sentido, “ao menos até a presente data, não constituía prática da LF RATING solicitar a matrícula dos imóveis envolvidos em garantias e conferir os dados constantes do RGI com os imóveis envolvidos na Operação”¹³⁵;*

(ix) *“Tal prática pode perfeitamente passar a ser incorporada aos procedimentos padrão da Agência, caso a CVM entenda necessário. Contudo, ainda que essa possa ser considerada uma prática recomendável, entendemos que a sua ausência, até o presente momento, não poderia ser considerada uma falta punível, já que a verificação de informações fáticas a respeito do projeto não deveria ser considerada uma função primária da agência de classificação de risco”¹³⁶;*

(x) Os acusados já teriam sido penalizados pelos mesmos fatos apurados no

¹³² Doc. 0794692, p. 36.

¹³³ Doc. 0794692, p. 39.

¹³⁴ Doc. 0794692, p. 41.

¹³⁵ Doc. 0794692, p. 42.

¹³⁶ Doc. 0794692, p. 42.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

presente processo, em razão da Proibição Temporária imposta pela Deliberação CVM 796, de modo que *“a exata correspondência entre os fatos apurados durante o procedimento que culminou na determinação da Proibição Temporária com os fatos investigados no presente Processo resulta ainda no necessário arquivamento do presente Processo com relação às DEFENDENTES, sem a aplicação de qualquer penalidade, em observância ao princípio do non bis in idem”* (grifei)¹³⁷; e

- (xi) *“Entretanto, caso os membros do Colegiado não entendam pela aplicação do princípio do non bis in idem com o imediato arquivamento do Processo, se mostra coerente que os prejuízos sofridos pela Agência em razão da Proibição Temporária, assim como as atenuantes da pena previstas na Instrução da CVM nº 607, de 17 de junho de 2019 (“ICVM 607”) sejam consideradas na dosimetria de eventual pena que o Colegiado, em última instância, decida por aplicar às DEFENDENTES”*¹³⁸.

Razões de defesa conjunta de Elleven Gestora de Recursos Ltda. e Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.

76. A Elleven, gestora dos Fundos que adquiriram as debêntures de emissão da Venture, acusada de falha no seu dever de diligência, e a Única, administradora do Fundo TMJ IMA-B, acusada de não fiscalizar a atuação da Gestora, alegaram, em síntese, que:

- (i) Preliminarmente, a Única e a Elleven possuem quadro societário distinto daquele observado à época da aquisição das debêntures de emissão da Venture, não sendo razoável responsabilizar, no âmbito do presente PAS, os atuais sócios e diretores desses participantes. Isso porque *“(i) a pessoa jurídica não possui vontade própria; (ii) os Diretores e Sócios anteriores*

¹³⁷ Doc. 0794692, p. 46.

¹³⁸ Doc. 0794692, p. 49.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

das Defendentes já se encontram arrolados no presente Processo Administrativo Sancionador; (iii) a totalidade da participação societária na ÚNICA e da ELLEVEN foram alienadas em maio e agosto de 2018, respectivamente - ou seja, após a aquisição das Debêntures Venture; (iv) desde a aquisição da totalidades da participação societária, os novos sócios e diretores tem se empenhado na recuperação de ativos existentes nos Fundos Administrados e Geridos pelas Defendentes; (v) a recuperação dos ativos se consubstanciou recentemente, inclusive, no pré-pagamento das Debêntures Venture; (vi) eventual imputação de responsabilidade a pessoa jurídica (Única e/ou ELLEVEN) prejudicará a continuidade dos trabalhos haja vista que os novos sócios dispenderam recursos significativos para aquisição das Defendentes, estão arcando com honorários advocatícios do patrono que vos fala, e eventualmente terão de arcar com eventual punição decorrente do presente Processo Administrativo Sancionador, além do risco de imagem; e (vii) na hipótese de eventual responsabilização da pessoa jurídica (ELLEVEN e/ou ÚNICA), seria o mesmo que condenar terceiro de boa-fé, haja vista que hoje não existe qualquer ligação com os antigos sócios ou diretores”¹³⁹;

- (ii) “[A] Administradora fiscalizou, quando da aquisição, o serviço prestado pela Gestora, uma vez que: (i) questionou sobre pontos em que possuía dúvidas sobre a operação; (ii) observou o registro de Companhia Aberta da Emissora, durante a distribuição do ativo; (iii) analisou o enquadramento da operação para carteira de investimentos do Fundo; e (iv) observou a nota atribuída pela Agência Classificadora de Risco, no caso, baixo risco de crédito, nota "A”¹⁴⁰;

¹³⁹ Doc. 0794916, p.7.

¹⁴⁰ Doc. 0794916, p.14.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (iii) “[N]ão há de se falar em falta de diligência da parte da ELLEVEN, afinal, tanto seus deveres fiduciários perante seus clientes na análise de investimento foram cumpridos que é ampla a documentação a embasar a decisão de investimentos. Prova disto é que, a despeito do contratempo representado pela stop order da CVM, o empreendedor conseguiu propor a liquidação antecipada das Debentures Venture, sem perda de rentabilidade, de forma a antecipar os resultados positivos esperados nos papéis. Proposta está aprovada em assembleia geral de debenturista realizada no dia 12 de março de 2019 em que foi pactuado o imediato pagamento de 60% do valor devido, sendo os 40% restantes objeto de parcelamento de 10 parcelas iguais e sucessivas (doc. 06)”¹⁴¹; e
- (iv) A Única e a Elleven teriam sido induzidas em erro pela nota atribuída à Oferta no relatório de rating, “não devendo as Defendentes serem penalizadas por conduta antijurídica praticada pela Agência Classificadora de Riscos que atestou que a operação é segura por possuir ‘boas garantias primárias, secundárias e terciárias, com liquidez menor que as da faixa anterior e valor compatível como valor principal corrigido, acrescido de juros da obrigação. O risco de inadimplência é baixo’, falseando a percepção da qualidade do investimento e comprometendo a Defendentes perceberem com exatidão a qualidade do ativo adquirido pelo fundo”¹⁴².

Razões de defesa de José Carlos Lopes Xavier de Oliveira

77. José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, diretor responsável da Única de 10/11/2017 a 23/05/2018, alegou, em resumo, que:

¹⁴¹ Doc. 0794916, p.14.

¹⁴² Doc. 0794916, p.18.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) ***“[Q]ualquer responsabilidade decorrente da aplicação dos recursos do fundo nas debêntures emitidas pela VCI somente pode ser reputada à [...] [Elleven], pois a decisão sobre quais ativos compõem a carteira do fundo, seus preços de aquisição e de venda, são o núcleo da atividade de gestão discricionária e, por isso, completamente dentro do âmbito de responsabilidade exclusiva do gestor da carteira”¹⁴³;***
- (ii) O administrador fiduciário, por sua vez, não deve *“interferir no processo de tomada de decisão de investimento ou desinvestimento ou de controlar previamente o mérito das decisões da gestora”¹⁴⁴*, de modo que ***“todos os procedimentos, diligências, regras e controles internos adotados pela administradora fiduciária e pelo Requerente em relação ao Fundo simplesmente não poderiam impedir que a gestora, [...] aplicasse os recursos do fundo na aquisição das debêntures emitidas pela VCI”¹⁴⁵;***
- (iii) No limite de suas atribuições, a Única e o defendente atuaram com a devida diligência, tendo feito *“os questionamentos que lhe cabia para saber se a [...] gestora, tinha clareza dos procedimentos que estava adotando. [...] Todas as respostas foram dadas, demonstrando que a [...] [Elleven] tinha analisado a operação por seus critérios próprios, como gestora, e, nessa condição, entendia que a aquisição das debêntures da VCI era adequada”¹⁴⁶,*
- (iv) ***“Não cabia à [...] [Única] discutir os critérios com a [...] [Elleven] e muito menos impor suas próprias conclusões à gestora: a decisão de gestão era da [...] [Elleven] e à [...] [Única], como fiscalizadora da gestão,***

¹⁴³ Doc. 0788242, p. 8.

¹⁴⁴ Doc. 0788242, p. 8.

¹⁴⁵ Doc. 0788242, p. 7.

¹⁴⁶ Doc. 0788242, p. 9.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*cabe confirmar se a gestão que está sendo feita está adequada ao que foi determinado pelos cotistas no regulamento do Fundo e se está de acordo com a legislação e a regulamentação da CVM*¹⁴⁷;

- (v) *“O Requerente, **diretor responsável pela administração de carteiras, não pode ser punido única e exclusivamente por ter estado no exercício das funções de diretor da [Única] [...]. Aceitar que um diretor, órgão da estrutura da sociedade, poderia vir a ser punido - sem a comprovação de qualquer participação, dolo ou culpa em eventuais atos ilícitos - porque seria um centro de imputação de responsabilidade é fazer do ocupante do cargo do diretor um alvo, um responsável à procura de uma condenação, o que viola frontalmente os princípios da legalidade, presunção de inocência e razoabilidade existente em um estado democrático de direito**”*¹⁴⁸;
- (vi) O acusado tem o direito de confiar nas análises e decisões tomadas por outros profissionais, sendo *“leviano e completamente antijurídico imaginar que qualquer decisão e/ou falha em qualquer lugar da empresa seria evidência de cometimento de atos ilícitos pelo diretor”*¹⁴⁹; e
- (vii) *“[N]o estágio atual **não há que se falar que houve fraude e de que a VCI não terá condições de pagar a dívida correspondente às debêntures**”*¹⁵⁰, visto que *“apesar de todas as ocorrências negativas que a VCI sofreu no decorrer de 2018, **os empreendimentos Hard Rock Hotel estão em pleno desenvolvimento, com construção em curso e com captação relevante realizada no exterior**”*¹⁵¹ e as debêntures teriam sido liquidadas.

¹⁴⁷ Doc. 0788242, p. 10.

¹⁴⁸ Doc. 0788242, p. 18.

¹⁴⁹ Doc. 0788242, p. 19.

¹⁵⁰ Doc. 0788242, p. 24.

¹⁵¹ Doc. 0788242, p. 24.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Razões de defesa de Alberto Elias Assayaq Rocha

78. Alberto Elias Assayaq Rocha, diretor responsável da Única de 31/05/2016 a 10/11/2017, alegou, em resumo, que:

- (i) Preliminarmente, houve vício em sua intimação para apresentação de manifestação prévia, nos termos do art. 11 da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008, uma vez que o acusado não teria confirmado o recebimento dos Ofícios nº 335/2018/ CVM/SRE/GER-3 (doc. 0593940) e nº 336/2018/CVM/SER/GER-3 (doc. 0593942). Nesse sentido, *“diante da ausência de requisitos mínimos no termo de acusação, consubstanciado pela ausência de correta intimação do ora acusado para exercício do seu direito em apresentar suas manifestações aos atos a ele imputados, certo é que o aludido termo não deverá sequer ser apreciado pelo Sr. Presidente e pelo Colegiado”*¹⁵²;
- (ii) O acusado deixou de integrar o quadro de diretores da Única em 10/11/2017, não dispondo de informações posteriores a essa data;
- (iii) Ao administrador fiduciário *“é importa a obrigação de fiscalização dos serviços prestados pelo gestor, mas sem deixar de respeitar a competência do referido prestador de serviços e o mandato outorgado a ele através de decisão soberana dos cotistas do Fundo”*¹⁵³;
- (iv) A Única e Alberto Elias Assayaq Rocha desempenharam de forma adequada o seu dever de fiscalizar a atuação do Gestor, tendo efetivamente analisado o ativo que se pretendia adquirir e buscado com a Elleven

¹⁵² Doc. 0798476, p. 3.

¹⁵³ Doc. 0798476, p. 7.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

esclarecimentos que evidenciassem que todas as variáveis e características relevantes do ativo em questão haviam sido analisadas;

- (v) Apesar de toda a diligência empreendida, a Única “*não identificou as inconsistências apontadas no termo de acusação*”¹⁵⁴ e, dado que os riscos do ativo eram compatíveis com a política de investimento do fundo e tinham sido compreendidos pela Gestora, não cabia à administradora impedir a aquisição do ativo;
- (vi) Ainda que não caiba à Única avaliar a viabilidade econômica do projeto, que é aspecto de competência da Gestora, “*pelo o que se percebeu após a emissão, os investidores não tiveram qualquer prejuízo quanto aos valores destinados à emissora, estando inclusive os valores captados sendo devolvidos, com a devida remuneração, em menor prazo do que aquele ajustado inicialmente*”¹⁵⁵ e “*os projetos desenvolvidos pela emissora continuam em andamento, com avanços*”¹⁵⁶; e
- (vii) “[A] acusação limita-se a estender aos diretores a responsabilidade pelas supostas falhas praticadas pela sociedade, sem buscar, ainda que de forma forçada, destacar qualquer ato pessoal passível de punição à pessoa física do administrador”¹⁵⁷.

Razões de defesa de Planner Corretora de Valores S.A. e Artur Martins de Figueiredo

79. A Planner, administradora do TMJ FIDC, acusada de ter falhado no seu dever de fiscalização da Gestora, e Artur Martins de Figueiredo, seu diretor responsável, alegaram, em suma, que:

¹⁵⁴ Doc. 0798476, p. 10.

¹⁵⁵ Doc. 0798476, p. 19.

¹⁵⁶ Doc. 0798476, p. 16.

¹⁵⁷ Doc. 0798476, p. 19.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) Dada a natureza do dever de fiscalização do administrador fiduciário, que é de meio e não de resultado, *“uma possível falha na prestação dos serviços pelo gestor não acarreta, automaticamente, a violação do dever de fiscalização do administrador fiduciário”*¹⁵⁸;
- (ii) Na contramão dessa ideia, *“as áreas técnicas pincelaram, em um universo inesgotável de informações, exatamente aquelas que a elas pareceram defeituosas e acusaram a Planner de não as ter identificado”*¹⁵⁹;
- (iii) As acusadas atuaram com a diligência devida no caso, tendo adotado uma série de medidas para evitar eventuais inconsistências apontadas pelo Termo de Acusação. Nesse sentido, **(a)** a contratação da Elleven para atuar como gestora do TMJ FIDC passou por rigoroso processo de *due diligence*, que incluiu a análise de documentos fornecidos pela Gestora e a realização de pesquisas independentes; **(b)** previamente à aquisição das debêntures de emissão da Venture, a Planner manteve uma série de contatos, inclusive por telefone, com a Gestora e exigiu e analisou uma série de documentos relacionados à Oferta, como *“(a) parecer de aquisição das debêntures; (b) parecer jurídico emitido por [R.M.S. Advogados] [...]; (c) documentos societários da Venture Capital Participações e Investimentos S.A.; (d) demonstrativos financeiros dessa mesma companhia; (e) relatório de rating da oferta; (f) escritura de debêntures; (g) instrumento particular de constituição de garantia; (h) laudo de avaliação dos imóveis constituídos em garantia; (i) estudos de mercado; e (j) fotos do empreendimento”*¹⁶⁰;
- (iv) É falho o argumento da Acusação no sentido de que a política de gestão de

¹⁵⁸ Doc. 0788685, p. 17.

¹⁵⁹ Doc. 0788685, p. 20.

¹⁶⁰ Doc. 0788685, pp. 34-35.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

crédito da Elleven teria sido desrespeitada, visto que *“a análise do parecer elaborado pelo gestor antes da contratação do investimento revela que todos [...] [os critérios previstos na política] foram considerados, ainda que alguns deles se mostrassem inconclusivos. E se todos eles foram considerados, parece certo que a decisão da [...] [Elleven] foi refletida e levou em consideração os critérios elencados em sua política, não havendo, portanto, que se falar de uma falha no dever de fiscalizar da parte da Planner”*¹⁶¹;

- (v) A Acusação alarga, de forma indevida, o dever de fiscalizar dos administradores ao atribuir responsabilidade aos administradores fiduciários por não terem identificado as inconsistências relacionadas às garantias da operação. Nesse sentido, **(a)** quanto à diferença na metragem dos terrenos dados em garantia, *“praticamente todos os documentos aos quais a Planner teve acesso e que de alguma forma correlacionavam-se com os imóveis replicaram a metragem indicada no laudo de avaliação da Escala Imobiliária Ltda., em mais um indicativo de que não havia qualquer razão para se proceder com uma investigação mais detalhada dos metragem envolvida”*¹⁶²; **(b)** tampouco havia motivos para suspeitar do valor do metro quadrado dos imóveis, que foram avaliados por dois profissionais independentes e tidos como qualificados pela Gestora;
- (vi) Sobre o valor de R\$10 milhões destinados ao pagamento de custos advocatícios, **(a)** *“[n]a condição de administradora fiduciária, não lhe cabia analisar esse contrato, sobretudo no âmbito de uma oferta de debêntures, em que outros documentos assumem maior protagonismo para o exercício das atribuições do administrador, como a escritura de emissão e o instrumento particular de constituição de garantias, por*

¹⁶¹ Doc. 0788685, p. 42.

¹⁶² Doc. 0788685, p. 47.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

exemplo. Nesse sentido, a defendente simplesmente não tinha como identificar essa alegada inconsistência. Ainda assim, caso a Planner tivesse se defrontado com a informação desses honorários, ela não teria motivos para suspeitar do valor. Inicialmente, como já tantas vezes aqui dito, não cabe ao administrador fiduciário invadir o mérito do investimento proposto pelo gestor e questionar, em termos negociais, os valores que serão direcionados a cada aspecto de uma oferta”¹⁶³; e (b) “a análise da adequação do valor destinado aos advogados que tenham prestado seus serviços no âmbito da oferta é um tanto subjetiva”¹⁶⁴; e

- (vii) No que tange à responsabilidade de Artur Martins de Figueiredo, a defesa relata que **(a)** a CVM tem adotado a prática de “acusar o diretor responsável pelo cumprimento das normas em discussão sempre que se acusa a pessoa jurídica regulada”¹⁶⁵; **(b)** a responsabilidade do diretor, porém, “permanece pessoal e subjetiva e, portanto, circunscrita aos limites da culpa dos diretores” ¹⁶⁶; e **(c)** “[e]m momento algum os integrantes da defendente, sob a direção do Sr. Arthur Martins de Figueiredo, mantiveram-se inertes nem deixaram de exercer seu dever de fiscalização das atividades da gestora”, tendo sido adotadas “inúmeras medidas [...] tanto para a análise de admissibilidade da própria TMJ Capital como gestora do TMJ FIDC, quanto para o exame do investimento pretendido nas debêntures de emissão da Venture Capital”¹⁶⁷.

¹⁶³ Doc. 0788685, pp. 54-55.

¹⁶⁴ Doc. 0788685, p. 55.

¹⁶⁵ Doc. 0788685, p. 58.

¹⁶⁶ Doc. 0788685, p. 58.

¹⁶⁷ Doc. 0788685, p. 59.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PAS

80. Em reunião do Colegiado de 17/09/2019, o presente PAS foi distribuído para o então Presidente Marcelo Barbosa¹⁶⁸. Em 26/07/2022, considerando o disposto na Portaria CVM/PTE/Nº 111/2022, fui designado relator deste PAS¹⁶⁹.

VII. PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

81. Em 03/02/2021, a Vórtx apresentou proposta de termo de compromisso, visando encerrar o presente PAS¹⁷⁰. A PFE entendeu pela inexistência de óbice à celebração do termo de compromisso, desde que a SRE atestasse que as debêntures de emissão da Venture foram integralmente quitadas – o que foi confirmado pela SRE em reunião realizada em 03/08/2021.

82. Após negociações com o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), a Vórtx se propôs a assumir contraprestação pecuniária de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) para o arquivamento do presente PAS, tendo o Colegiado deliberado, em reunião de 23/11/2021, pela aceitação da proposta¹⁷¹.

83. Em 12/05/2022, o cumprimento da obrigação pecuniária assumida pela Vórtx foi atestado pela SAD¹⁷², arquivando-se o presente PAS em relação a essa acusada.

84. A Venture e seus sócios, Fabio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Junior¹⁷³,

¹⁶⁸ Doc. 0841891.

¹⁶⁹ Doc. 1566017.

¹⁷⁰ Doc. 1208528.

¹⁷¹ Doc. 1415666. A proposta de termo de compromisso abrangeu outros dois PAS em que a Vórtx é acusada, de modo que a contraprestação pecuniária total assumida foi de R\$2 milhões.

¹⁷² Doc. 1498325.

¹⁷³ Doc. 0757314.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a LFRating e sua sócia, Maria Christina Tavares Maciel,¹⁷⁴ e Alberto Elias Assayag Rocha¹⁷⁵ também apresentaram propostas de termo de compromisso, que foram, porém, rejeitadas pelo Colegiado, por ausência de conveniência e oportunidade para a celebração do acordo¹⁷⁶.

VIII. QUESTÕES INCIDENTAIS

85. Houve quatro questões incidentais neste PAS: **(i)** o pedido de encerramento do PAS apresentado pela Orla; **(ii)** o pedido de conexão do PAS em relação aos PAS CVM nº 19957.008143/2018-26 e 19957.010958/2018-75; **(iii)** o pedido de conexão do PAS em relação ao PAS CVM nº 19957.004810/2019-82; e **(iv)** o pedido de extinção da punibilidade da LFRating¹⁷⁷.

86. Em relação à **primeira** questão, em 12/05/2021, a Orla protocolou manifestação requerendo o encerramento do presente PAS, considerando que **(i)** está em vias de encerrar as suas atividades e o presente processo seria “*uma pendência a ser resolvida*”¹⁷⁸; e **(ii)** dentre as penalidades que poderão ser aplicadas pela CVM está prevista a inabilitação para exercício das atividades de que trata a Lei nº6.385/1976, de modo que a acusada “*já caminha para a aplicação, a si própria, desta penalidade (e de maneira permanente), reconhecendo a impossibilidade de sua manutenção, enquanto instituição financeira e participante do mercado de valores mobiliários*”¹⁷⁹.

87. Em 26/07/2021, o então Presidente Marcelo Barbosa, relator à época deste PAS, proferiu despacho rejeitando o pedido da Orla¹⁸⁰, com fundamento em manifestação da PFE, que destacou, em síntese, que **(i)** “*eventual ‘encerramento das atividades’, nas palavras*

¹⁷⁴ Doc. 1121883.

¹⁷⁵ Doc. 1518860.

¹⁷⁶ Docs. 1035870, 1250782 e 1705181.

¹⁷⁷ Doc. 1714586

¹⁷⁸ Doc. 1261888, p. 5.

¹⁷⁹ Doc. 1261888.

¹⁸⁰ Doc. 1310166.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

usadas pela peticionária, não importa necessária e automaticamente na extinção da personalidade jurídica”¹⁸¹; (ii) “[n]a hipótese trazida aos autos, ao contrário do que afirma ao final, sequer se está diante de uma hipótese de encerramento de atividades, mas sim e tão somente de alteração de objeto social”¹⁸²; e (iii) “[n]ão se estando diante de uma das causas de extinção da personalidade jurídica – pela liquidação ou pela incorporação, fusão ou cisão -, não há sequer cogitar na aplicação extensiva da causa extintiva de punibilidade prevista no art. 107, inciso I, do Código Penal”¹⁸³.

88. Já a **segunda** questão incidental foi suscitada pela LFRating e por Maria Christina Tavares Maciel em suas razões de defesa¹⁸⁴. As acusadas sustentaram, basicamente, que o presente PAS seria conexo aos PAS CVM nº 19957.008143/2018-26 e 19957.010958/2018-75, visto que *“todos os Processos Sancionadores possuem como objeto a investigação de supostas irregularidades nos procedimentos da Agência [LFRATING] para a emissão de relatórios de classificação de risco de determinadas operações de valores mobiliários”¹⁸⁵.*

89. A **terceira** questão incidental foi alegada pela Venture em petição apresentada aos autos em 19/12/2022¹⁸⁶. Em sua manifestação, a Venture alegou que o presente PAS seria conexa ao PAS CVM nº 19957.004810/2019-82, uma vez que *“(a) determinados elementos de prova da suposta infração investigada no Processo VCI são exatamente os mesmos utilizados para fundamentar a suposta infração investigada no Processo Maluí, e vice-versa; e (a) as condutas investigadas em ambos os processos estão claramente ligadas por circunstâncias fáticas”¹⁸⁷.*

¹⁸¹ Doc. 1311562, p. 4.

¹⁸² Doc. 1311562, p. 4.

¹⁸³ Doc. 1311562, p. 4.

¹⁸⁴ Doc. 0794692, pp. 7 e ss.

¹⁸⁵ Doc. 0794692, p. 7.

¹⁸⁶ Doc. 1671526.

¹⁸⁷ Doc. 1671526, p. 5.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

90. Em 30/08/2022 e em 31/01/2023, acompanhando os votos que proferi¹⁸⁸, o Colegiado da CVM, por unanimidade¹⁸⁹, entendeu que não haveria conexão entre os referidos processos, uma vez que eles não preencheriam nenhuma das hipóteses previstas no art. 36 da Resolução CVM nº 45/2021.

91. Por fim, a **quarta** questão incidental foi suscitada por J.A.J., ex-sócio da LFRating que não figura como acusado. O sócio apresentou petição em 03/02/2023¹⁹⁰, após este PAS ter sido pautado para julgamento, requerendo o arquivamento do processo em relação à LFRating em decorrência de sua dissolução e extinção voluntárias, que culminaram na baixa de sua inscrição no CNPJ¹⁹¹, bem como no registro de seu distrato social perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro¹⁹².

92. Alegou que a dissolução se deu em virtude de “[i]mpactos financeiros diretos causados pela atuação punitiva da CVM, à época da Proibição Temporária mais de 70% (setenta por cento) do faturamento da Agência adivinha de ofertas públicas realizadas com esforços restritos de distribuição, nos termos da ICVM 476”¹⁹³.

93. Foi citado precedente desta Autarquia¹⁹⁴ no sentido de reconhecimento da extinção de punibilidade em casos de dissolução societária de boa-fé. Segundo o peticionante, a LFRating “teve suas atividades encerradas em 21 de dezembro de 2021 como consequência direta da sua queda de faturamento. Nota-se, portanto, que o processo de dissolução da

¹⁸⁸ Doc. 1598404 e 1712077.

¹⁸⁹ Doc. 1619477.

¹⁹⁰ Doc. 1714586.

¹⁹¹ Doc. 1714589.

¹⁹² Doc. 1714587.

¹⁹³ Doc. 1714586.

¹⁹⁴ PAS CVM nº 19957.009486/2017-27, Dir. Flavia Perlingeiro, j. em 01.07.2021: “[t]ratando-se de processo administrativo sancionador, em linha com precedentes do Colegiado, e não tendo sido evidenciada má-fé ou fraude do ato, com o objetivo de se furtar da ação sancionadora da CVM, não cabe responsabilizar os ex-sócios da Ashmore Brasil pelas condutas atribuídas pela Acusação exclusivamente à referida sociedade, dissolvida antes mesmo da instauração deste PAS, impondo-se o reconhecimento da extinção de sua punibilidade”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Sociedade nada tem a ver com uma tentativa de se esquivar de responsabilização pela CVM”.

94. A preliminar de extinção da punibilidade da acusada será analisada no julgamento deste PAS.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2023.

João Pedro Barroso do Nascimento

Presidente Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.008816/2018-48

Reg. Col. 1535/2019

Acusados:

Venture Capital Participações e Investimentos S.A.
Fábio Sampaio Neri
Samuel Dias Sicchierolli Júnior
Argus Classificadora de Risco de Crédito Ltda.
Maria Christina Tavares Maciel
Orla DTVM S.A.
Lúcia Cristina Rodrigues Pinto
Elleven Gestora de Recursos Ltda.
Leonardo de Carvalho Iespa
Alex Kalinski Bayer
Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
Alberto Elias Assayag Rocha
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira
Planner Corretora de Valores S.A.
Artur Martins de Figueiredo
Paulo Dominguez Landeira
Gradual CCTVM Ltda.
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas

Assunto:

Apurar supostas irregularidades na 1ª emissão, em duas séries, de debêntures da Venture Capital Participações e Investimentos S.A., realizada nos moldes da Instrução CVM nº 476/2009, que dispõe sobre as ofertas públicas de valores mobiliários distribuídas com esforços restritos e a negociação desses valores mobiliários nos mercados regulamentados.

Relator:

Presidente João Pedro Barroso do Nascimento



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Voto

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SRE e pela SIN para apurar supostas irregularidades relacionadas à 1ª emissão, em 2 (duas) séries, de debêntures da Venture, iniciada em 18/08/2017. O processo foi distribuído para a minha relatoria na Reunião de Colegiado de 26/07/2022, nos termos do art. 34 da Resolução CVM nº 45/2021 e conforme Portaria CVM/PTE/nº 111/2022.

2. O caso envolve Oferta realizada pelo rito da ICVM 476, que tinha por objetivo a captação de recursos para o financiamento de empreendimento hoteleiro localizado na praia de Lagoinha, Município de Paraipaba, no Estado do Ceará (Hotel Hard Rock – Lagoinha).

3. De acordo com a Acusação, as seguintes irregularidades teriam sido praticadas no âmbito da Oferta:

- (i) **operação fraudulenta**, por parte **(a)** da Venture e seus sócios, os Srs. Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Júnior; e **(b)** de sócios da Elleven, gestora de Fundos que adquiriram as debêntures emitidas pela Venture, os Srs. Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer **(infração ao item I c/c item II, “c”, da ICVM 08)**;
- (ii) **falha pela intermediária líder da Oferta**, a Orla, e sua diretora responsável, a Sra. Lucia Cristina Rodrigues Pinto, nos seus deveres relativos à **prestação de informações corretas e consistentes (infração ao art. 11, I, da ICVM 476)**;

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no Relatório deste PAS.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (iii) **emissão de relatório de classificação de risco com nota de crédito artificialmente otimista e desconectada dos parâmetros de mercado**, por parte da agência classificadora de rating da emissão, a LFRating, e sua diretora responsável, a Sra. Maria Christina Tavares Maciel (**infração ao art. 10, II, da ICVM 521**);
- (iv) **falha no dever de diligência e lealdade**, por parte da Elleven na aquisição das debêntures para a carteira dos Fundos (**infração ao art. 92, I, da ICVM 555**); e
- (v) **falha no dever de fiscalização da atuação da Gestora**, por parte das administradoras fiduciárias dos Fundos, a Única, a Planner, a Orla, a Gradual e seus diretores responsáveis (*i.e.*, os Srs. Alberto Elias Assayag Rocha, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, Artur Martins de Figueiredo, Paulo Dominguez Landeira e Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas) (**infração ao art. 90, X, da ICVM 555**).

4. Em que pese o presente PAS envolver um mesmo contexto fático (*i.e.*, a emissão de debêntures pela Venture), a Acusação imputa ao ofertante e a diversos prestadores de serviço que atuaram na operação o descumprimento de regras distintas, que se enquadram em situações bastante diferentes entre si.

5. Por exemplo, os elementos caracterizadores do ilícito de operação fraudulenta são muito diferentes daqueles que caracterizam a falha no dever de diligência por parte de gestores de fundos de investimento, que, por sua vez, são também díspares dos requisitos necessários para a caracterização da prestação de informações incorretas por parte do intermediário líder.

6. À luz da diversidade de condutas e de imputações abrangidas neste PAS, a sua análise torna-se bastante longa e complexa. Isso porque, como é regra em processos de natureza sancionadora, a análise da conduta dos acusados deve ser individualizada, apurando-se a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

responsabilidade subjetiva de cada um deles²⁻³.

7. Em razão da necessária individualização de condutas, é possível que os requisitos necessários à configuração da responsabilidade estejam presentes em relação a determinado acusado, mas ausentes em relação a outro, o que importaria a condenação do primeiro e a absolvição do segundo. Esses resultados diferentes são plenamente possíveis e não acarretam qualquer contradição, especialmente em casos como o presente em que há significativas diferenças entre as irregularidades discutidas.

8. Em resumo, ao julgar este PAS, é como se nós estivéssemos julgando vários processos em um só. A extensão deste voto reflete o esforço significativo que se teve de empreender na análise detalhada e detida das imputações e das condutas de cada um dos 18 (dezoito) acusados⁴.

9. Feita essa introdução, por razões de organização e metodologia, este voto está dividido em 8 (oito) Seções, incluindo esta INTRODUÇÃO (Seção I). A Seção II enfrenta as

² Nesse sentido, Fábio Medina Osório leciona que “[...] [A] individualização das sanções, com suporte no Direito Administrativo Sancionador, exige ato fundamentado das autoridades administrativas, daí derivando direito subjetivo público aos jurisdicionados e administrados. A motivação, aliás, é especial requisito dos atos sancionadores, o que erige como condição de validade do ato, ligando-se, indiscutivelmente ao princípio da individualização da sanção [...]. Se cada ser humano é um indivíduo, cada infrator deve receber um tratamento individualizado, particular, com a possibilidade de conhecer as concretas e específicas razões do ato sancionador, podendo impugná-lo ou aceitá-lo”. (OSÓRIO, Fábio Medina. *Direito administrativo sancionador*. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 409). Em adição, de acordo Maysa Verzola, no âmbito do processo administrativo sancionador, “estabelece-se a necessidade de relação entre os fatos objetivos e a pessoa sancionada” (VERZOLA, Maysa Abrahão Tavares. *Sanção no direito administrativo*. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 153).

³ Cf. trecho do voto do diretor relator Carlos Alberto Rebello Sobrinho, PAS CVM Nº 21/2010, j. em 15/10/2019: “O direito brasileiro consagra o princípio da responsabilidade subjetiva e individual, rejeitando a noção de responsabilidade objetiva e solidária em matéria de infração administrativa”.

⁴ O PAS abrangia, originalmente, 19 (dezenove) acusados, mas o processo foi arquivado em relação a um deles, a Vórtx, tendo em vista o cumprimento de obrigação pecuniária assumida em Termo de Compromisso aprovado pelo Colegiado da CVM em 23/11/2021 (Doc. 1415666). Por esse motivo, a conduta da Vórtx não será analisada neste Voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PRELIMINARES, conforme alegadas pelas respectivas defesas de cada um dos acusados. Já a Seção III descreve as principais características e documentos da Oferta, com o objetivo de contextualizar as supostas irregularidades praticadas. As Seções IV, V, VI, VII e VIII analisam a AUTORIA E A MATERIALIDADE de cada uma das supostas infrações imputadas pelas Áreas Técnicas aos acusados, na ordem descrita acima. A última seção (*i.e.*, Seção IX) apresenta as CONCLUSÕES deste julgamento.

II. PRELIMINARES

II.A. SUPOSTA OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS SEM DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

10. Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer argumentam que o PAS estaria “*eivado de nulidade insanável*”⁵, uma vez que os extratos bancários referentes à Bonauguri Ltda., sociedade controlada pelos acusados que teria recebido recursos da Venture, teriam sido obtidos pela CVM “*por meio ilícito, sem autorização judicial*”⁶, em violação aos arts. 7 e 10 da Lei Complementar nº 105/2001. Os dispositivos preveem que:

“Art. 7º Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 2º, a **Comissão de Valores Mobiliários**, instaurado inquérito administrativo, **poderá solicitar à autoridade judiciária competente o levantamento do sigilo junto às instituições financeiras** de informações e documentos relativos a bens, direitos e obrigações de pessoa física ou jurídica submetida ao seu poder disciplinar.

Parágrafo único. **O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, manterão permanente intercâmbio de informações** acerca dos resultados das inspeções que realizarem, dos inquéritos que instaurarem e das penalidades que aplicarem, sempre que as informações forem necessárias ao desempenho de suas atividades.” (grifei)

“Art. 10. **A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei Complementar, constitui crime** e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa,

⁵ Doc. 0788599, pp. 5-6.

⁶ Doc. 0788599, pp. 5-6.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”
(grifei)

11. O argumento não merece prosperar.

12. O art. 7º da Lei Complementar nº 105/2001 não impõe, diferentemente do que alegam os acusados, a necessidade de a CVM recorrer ao Poder Judiciário para a obtenção de informações protegidas por sigilo, caso necessárias para a investigação de potenciais irregularidades no âmbito do mercado de valores mobiliários.

13. Na verdade, a Lei Complementar nº 105/2001 é clara no sentido de que o sigilo de dados bancários não pode ser oposto à CVM no exercício de sua atribuição de fiscalização de supostos ilícitos sob sua competência:

“Art. 2º [...] § 1º **O sigilo**, inclusive quanto a contas de depósitos, aplicações e investimentos mantidos em instituições financeiras, **não pode ser oposto ao Banco Central do Brasil**:

I – no desempenho de suas funções de fiscalização, compreendendo a apuração, a qualquer tempo, de ilícitos praticados por controladores, administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos de instituições financeiras;

II – ao proceder a inquérito em instituição financeira submetida a regime especial. [...]

§ 3º **O disposto neste artigo aplica-se à Comissão de Valores Mobiliários, quando se tratar de fiscalização de operações e serviços no mercado de valores mobiliários**, inclusive nas instituições financeiras que sejam companhias abertas.” (grifei)

14. O art. 7º, *caput*, estabelece, tão somente, que a CVM, como qualquer outro cidadão, tem a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário para obter informações sigilosas. Esse não é, porém, o único caminho à disposição da Autarquia para ter acesso a tais dados, podendo obtê-los por meio do intercâmbio de informações com o Banco Central do Brasil (“BCB”), conforme previsto no parágrafo único do mesmo art. 7º. Nesse segundo caso, a autorização judicial é desnecessária, estando o compartilhamento de informações autorizado pela própria lei.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

15. É essa a interpretação, sistemática e teleológica, que tem prevalecido nesta Autarquia de longa data, como se verifica do seguinte trecho extraído do Parecer/PFE-CVM/Nº1/2005:

“47. Qual então a correta **interpretação do art. 7.º caput** da LC 105/01? Pensamos que, com o art. 7.º da LC 105/01, a Lei estabeleceu **duas hipóteses pelas quais a CVM poderia, alternativamente, ter acesso a informações sigilosas da seara do BACEN.**

48. **A primeira hipótese seria a do intercâmbio de informações entre as autarquias** (art. 7.º, parágrafo único). Essa forma de obtenção pela CVM de informações sigilosas se mostraria adequada quando a CVM demonstrasse ao BACEN a relação entre as informações pretendidas e fatos ocorridos no âmbito da atuação fiscalizatória da CVM, como, por exemplo, negociações realizadas com valores mobiliários. [...]

49. **A segunda hipótese seria a de a CVM recorrer ao Poder Judiciário** (art. 7º, caput). [...] Na verdade, trata-se de dispositivo meramente declaratório, cujo objetivo não é outro senão o de explicitar a possibilidade de a CVM, **a exemplo de qualquer outra pessoa física ou jurídica**, requerer ao Judiciário a relativização do direito à preservação da intimidade ou privacidade, quando informações sigilosas forem necessárias à defesa dos seus direitos” (grifei).

16. O Supremo Tribunal Federal, na mesma linha, já confirmou a legalidade do intercâmbio de informações entre entes da administração pública com fundamento na Lei Complementar nº 105/2001, ressaltando que, nesses casos, o dever de não divulgação a terceiros de tais dados sigilosos transfere-se entre as entidades envolvidas⁷.

⁷ STF, ADIN 2.859/DF, Min. Rel. Dias Toffoli, DJ-e 21/10/2016: “*Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto nº 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta nº 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI nº 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI nº 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas*”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

17. Portanto, é permitido à CVM a obtenção de informações sigilosas necessárias à investigação de potenciais irregularidades sob a sua competência por meio do Convênio celebrado entre a Autarquia e o BCB, em 25/04/2014, sem a necessidade de autorização judicial.

18. À luz dessas considerações, entendo que as áreas técnicas agiram, no caso concreto, de forma plenamente coerente com o disposto na Lei Complementar nº 105/2001. Isso porque, os dados referentes às movimentações bancárias envolvendo a Bonauguri Ltda., que eram necessários à elucidação de potenciais irregularidades sob a competência da Autarquia, foram obtidas com fundamento no referido Convênio celebrado com o BCB, mais especificamente na sua cláusula 5.8⁸.

19. Afasto, por esses motivos, a alegação de nulidade do PAS formulada pelos acusados.

II.B. SUPOSTO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

20. A Orla, que é acusada de não diligenciar para a prestação de informações corretas ao mercado, na qualidade de intermediária líder, e de ter falhado no dever de fiscalização da

improcedentes. [...] 7. O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. [...]"

⁸ “5.8. Na forma acordada pelos Convenentes, e independentemente e sem prejuízo do intercâmbio de informações de que trata a presente Cláusula, cada Convenente poderá dirigir, por meio convencional ou eletrônico, requisições a quaisquer instituições ou pessoas sob a regulação ou a fiscalização de qualquer dos Convenentes, relacionadas a qualquer tipo de informação, ainda que protegida pelo sigilo de que trata a Lei Complementar nº 105, de 2001, quando tal medida se revelar necessária ao exercício das atribuições institucionais do Convenente interessado.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Gestora dos Fundos, na qualidade de administradora fiduciária, argumenta que o Termo de Acusação não teria respeitado o Princípio da Legalidade, por carecer de “*descrição explícita e pormenorizada das condutas que de fato deveriam ter sido praticadas pela Acusada*”⁹.

21. No entendimento da acusada, “*considerando a ausência de um apontamento claro quanto a um fato que possa corroborar para suposta afronta ao texto normativo descrito no Termo de Acusação, e considerando a inexistência de definição PELA NORMA dos atos necessários, de forma objetiva, ao bom desempenho da função não só de intermediário líder como de administrador de fundo, há de se notar que é completamente abusivo atribuir a Acusada o cumprimento de condutas subjetivas, desejáveis para descobrir fatos supostamente suspeitos que a própria Autarquia só teve conhecimento pois possui meios que só à ela são disponibilizados [...]*” (grifei)¹⁰.

22. Lucia Cristina Rodrigues Pinto e Paulo Dominguez Landeira, diretores responsáveis pela Orla, trouxeram argumentos semelhantes em suas defesas¹¹.

23. Com a devida vênia, os argumentos apresentados revelam desconhecimento por parte dos referidos acusados em relação ao conteúdo das normas editadas pela CVM e ao padrão de atuação que a Autarquia legitimamente espera dos seus regulados, não podendo, evidentemente, prosperar.

24. Os dispositivos, cujo descumprimento foi imputado à Orla e aos seus diretores responsáveis, estabelecem que os intermediários líderes e administradores fiduciários devem exercer as suas funções com cuidado e diligência. Ambos os artigos empregam uma mesma estratégia regulatória: estabelecem um padrão de conduta que deve orientar os referidos participantes no desempenho de suas atividades.

⁹ Doc. 0798481, p. 2.

¹⁰ Doc. 0798481, p. 2.

¹¹ Alegam, nesse sentido, que “*a norma aplicável não define, de maneira objetiva, qual seria a dita diligência apropriada, possuindo, nesse sentido, o Setor Técnico uma obrigação de realizar uma interpretação menos extensiva possível*”, o que não teria ocorrido no presente caso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

25. Por imporem padrões abertos, é apenas no caso concreto que será possível determinar as condutas específicas que se esperam dos destinatários da norma em atendimento aos deveres em questão. Não há nenhum vício e, muito menos, ilegalidade nisso.

26. Pelo contrário, a imposição de padrões de conduta é estratégia regulatória legítima e já testada em diversos outros contextos e regulamentações ao redor do mundo¹². Tal estratégia permite o equilíbrio entre dois interesses igualmente relevantes: **(i)** a concessão da necessária liberdade de atuação aos participantes de mercado; e **(ii)** a proteção do investidor contra uma atuação negligente por parte do prestador de serviço contratado.

27. Os padrões de conduta são recomendações de arquétipos de atuação dos regulados, com formulação de deveres gerais que impõem uma prestação, ativa ou omissiva, cujo

¹² A Lei nº 6.404/1976 também impõe aos administradores de sociedades anônimas a observância do dever de diligência no exercício de suas funções (art. 153 da Lei nº 6.404/1976). Tratando desse dever, Luiz Antonio de Sampaio Campos esclarece que: “*Padrão de conduta similar a esse é encontrado na maioria das legislações dos países desenvolvidos, não havendo muita discrepância neste particular, com interpretações muito semelhantes e idêntica finalidade. A razão desse caminho quase universal explica-se por que a adoção de um sistema mais objetivo, seja exaustivo ou exemplificativo, se apresenta totalmente inviável, e, muito provavelmente, além da capacidade humana. A dificuldade estaria no fato de que qualquer modelo que se desenhasse nesse terreno fatalmente apresentar-se-ia muito rígido para determinadas situações e demasiadamente simples para outras, pois precisaria ser aplicado a todos os tipos de companhia, pequena, média, grande, simples, complexa, aberta, fechada, e a todas as mais diversas modalidades de negócios e empresas*” (SAMPAIO CAMPOS, Luiz Antonio de. “Deveres e Responsabilidades” in LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coords.). *Direito das Companhias*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 800). Na mesma linha, Rafael Vieira de Andrade de Sá pondera que: “*O uso de standards gerais de conduta, como o são os deveres fiduciários cominados aos gestores, é uma estratégia jurídica bastante difundida entre diversas jurisdições e em inúmeros contextos. Por meio dela, demanda-se que um agente adote certa postura, no entanto, deixa-se para um momento posterior, ao crivo de alguma autoridade, como o regulador ou o juiz estadual ou arbitral, a aferição de conformidade ou não da atuação do agente ao padrão de conduta regulatório previamente determinado. Os benefícios de estratégias jurídicas que se apoiam no estabelecimento de standards gerais de conduta são bastante conhecidos – como flexibilidade, individualização, renovação e dinamismo –, bem como suas potenciais limitações, em especial, o fato de carecerem de posterior concreção*” (SÁ, Rafael Vieira de Andrade de. *O Administrador como Gatekeeper dos Fundos de Investimento*. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2021, p. 63).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

delineamento é flexível e capaz de se amoldar especificamente às necessidades peculiares de cada caso concreto.

28. Não há, portanto, qualquer violação ao Princípio da Legalidade associada ao fato de as normas apontadas na Acusação não determinarem especificamente as condutas que deveriam ser adotadas pela Orla e seus diretores responsáveis nas situações em análise. Trata-se de estratégia regulatória legítima e largamente utilizada em diversas jurisdições.

II.C. SUPOSTA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ALIENAÇÃO DE CONTROLE

29. A Elleven, gestora dos Fundos que adquiriram debêntures de emissão da Venture, e a Única, administradora fiduciária de um desses fundos, argumentam que atualmente possuem quadro societário distinto daquele observado à época dos fatos, pretendendo esquivar-se deste PAS por conta de tal mudança na composição societária.

30. Segundo as acusadas, “(i) a pessoa jurídica não possui vontade própria; (ii) os Diretores e Sócios anteriores das Defendentes já se encontram arrolados no presente Processo Administrativo Sancionador; (iii) a totalidade da participação societária na ÚNICA e da ELLEVEN foram alienadas em maio e agosto de 2018, respectivamente - ou seja, após a aquisição das Debêntures Venture; (iv) desde a aquisição da totalidades da participação societária, os novos sócios e diretores tem se empenhado na recuperação de ativos existentes nos Fundos Administrados e Geridos pelas Defendentes; (v) a recuperação dos ativos se consubstanciou recentemente, inclusive, no pré-pagamento das Debêntures Venture; (vi) eventual imputação de responsabilidade a pessoa jurídica (Única e/ou ELLEVEN) prejudicará a continuidade dos trabalhos haja vista que os novos sócios dispenderam recursos significativos para aquisição das Defendentes, estão arcando com honorários advocatícios do patrono que vos fala, e eventualmente terão de arcar com eventual punição decorrente do presente Processo Administrativo Sancionador, além do risco de imagem; e (vii) na hipótese de eventual responsabilização da pessoa jurídica



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ELLEVEN elou ÚNICA), seria o mesmo que condenar terceiro de boa-fé, haja vista que hoje não existe qualquer ligação com os antigos sócios ou diretores”¹³.

31. O argumento não pode ser acolhido, sendo adequada a manutenção tanto da sociedade quanto dos sócios à época no polo passivo deste PAS.

32. As modificações de composição societária e/ou alienações de controle de pessoa jurídica não são causa de extinção de punibilidade, sendo esta a jurisprudência mansa e pacífica tanto na esfera judicial¹⁴ quanto em sede de processo administrativo sancionador¹⁵.

33. Afinal, a sociedade não se confunde com os seus sócios, possuindo personalidade

¹³ Doc. 0794916, p.7.

¹⁴ “Portanto, o negócio envolvendo as partes teve por objeto a alienação do controle societário e que não implicou na sucessão empresarial, já que a empresa (...) continuou operando sob a mesma denominação, agora apenas com titulares das cotas diversos. De outra parte, o mesmo negócio carrega aos adquirentes a responsabilidade pela quitação das dívidas da empresa. A rigor, a obrigação de arcar com as dívidas era da empresa, posto que como visto acima, a pessoa jurídica não se alterou com a alienação das cotas” (Apelação Cível nº0133998-89.2008.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em 11/12/2012). Cf., no mesmo sentido, por exemplo, a Apelação nº 375.295.4/0-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Ênio Zuliani, j. em 31/01/2008.

¹⁵ Por exemplo, transcreve-se trecho da declaração de voto do Presidente Marcelo Trindade no PAS CVM nº 34/00, proferida na sessão de julgamento de 16/09/2004, em sustenta inexistir, a princípio, “qualquer repercussão no processo administrativo em razão da alienação de controle de pessoa jurídica. A pessoa jurídica continua existindo, e, portanto, ao menos teoricamente, continua responsável por seus atos”. Cf., no mesmo sentido, **(i)** PAS CVM nº RJ2007/14708, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 18/10/2010; **(ii)** PAS CVM nº 03/2009, Dir. Rel. Ana Novaes, j. em 30/04/2013; **(iii)** PAS CVM nº 04/2012, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 25/11/2014; **(iv)** PAS CVM nº RJ2012/9490, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 10/03/2015; **(v)** PAS CVM nº 06/2012, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 20/08/2018; e **(vi)** PAS CVM nº 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09/06/2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

jurídica própria¹⁶ e autonomia patrimonial¹⁷, que lhe atribuem direitos e obrigações independentes daquelas aplicáveis aos seus sócios, da mesma forma que lhe atribuem patrimônio em separado para efeitos da responsabilização decorrente da observância e/ou inobservância de tais direitos e obrigações.

34. Embora a alienação de controle resulte na alteração do quadro societário da pessoa jurídica, a sua personalidade jurídica não sofre qualquer modificação, razão pela qual deve continuar a responder pelas irregularidades que praticou.

35. Com o devido respeito, se a tese da defesa fosse procedente, estaríamos legitimando a impunidade e criando um salvo-conduto para o descumprimento de obrigações, com a não responsabilização pelas contingências resultantes de tais descumprimentos. Bastaria que determinada sociedade servisse como veículo para inadimplemento de obrigações, com a certeza de que a posterior alienação das participações societárias a terceiros isentaria a sociedade e/ou, conforme o caso, os sócios à época (*i.e.*, vendedores de suas participações) das obrigações havidas por tais descumprimentos à época dos fatos.

II.D. SUPOSTO VÍCIO NA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA

36. Preliminarmente, Alberto Elias Assayag Rocha alega que houve vício em sua

¹⁶ “Starting from the premise that the company is itself a person, in the eyes of law, it is straightforward to deduce that it should be capable of entering into contracts and owing its own property; capable of delegating authority to agents; and capable of suing and being sued in its own name. For expository convenience, we use the term ‘legal personality’ to refer to organizational forms – such as the corporation – that share these three attributes”. (ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier; PARGENDLER, Mariana. “What Is Corporate Law?” in KRAAKMAN, R. *et al.* *Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*. 3ª ed. New York: Oxford University Press, 2017, p. 8).

¹⁷ “The core element of the firm as a nexus for contracts is what civil lawyers refer to as ‘separate patrimony’. This involves the demarcation of a pool of assets that are distinct from other assets owned, singly or jointly, by the firm’s owners (the shareholders), and of which the firm itself, acting through its designated managers, is viewed in law as being the owner”. (ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier; PARGENDLER, Mariana. “What Is Corporate Law?” in KRAAKMAN, R. *et al.* *Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*. 3ª ed. New York: Oxford University Press, 2017, p. 5).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

intimação para apresentação de manifestação prévia, nos termos do art. 11 da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008, uma vez que o acusado não teria confirmado o recebimento do Ofício nº 335/2018/CVM/SRE/GER-3 (doc. 0593940).

37. Nesse sentido, alega que *“diante da ausência de requisitos mínimos no termo de acusação, consubstanciado pela ausência de correta intimação do ora acusado para exercício do seu direito em apresentar suas manifestações aos atos a ele imputados, certo é que o aludido termo não deverá sequer ser apreciado pelo Sr. Presidente e pelo Colegiado”*¹⁸.

38. O argumento de Alberto Elias Assayag Rocha não merece prosperar.

39. A área técnica encaminhou o Ofício nº 335/2018/CVM/SRE/GER-3 ao e-mail do acusado, bem como por via postal ao endereço registrado nas bases a que a CVM tem acesso¹⁹, solicitando a sua manifestação prévia sobre os fatos objeto do processo. Apesar disso, o acusado não apresentou resposta na ocasião.

40. Sendo assim, está claro que a SRE cumpriu plenamente o disposto no art. 11 da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008²⁰, que exige que a área técnica diligencie para a obtenção da manifestação prévia do acusado — que não foi apresentada no caso, ao que tudo indica, por fatores alheios ao controle da área técnica —. O cumprimento desse dispositivo foi, aliás, atestado pela PFE em seu parecer a respeito do Termo de Acusação²¹.

41. De todo modo, lembro que este Colegiado já firmou entendimento no sentido de que a eventual inobservância ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008 —

¹⁸ Doc. 0798476, p. 3.

¹⁹ Doc. 0594068.

²⁰ “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso”.

²¹ Doc. 0618986.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que sequer ocorreu neste caso —, não enseja a nulidade do processo administrativo sancionador, visto que o acusado teve a oportunidade de exercer plenamente o seu direito ao contraditório no momento da apresentação da defesa²².

II.E. SUPOSTA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA

42. Por fim, em 03/02/2023²³, após este PAS ter sido pautado para julgamento, J.A.J., ex-sócio da LFRating que não figura como acusado, apresentou petição requerendo o arquivamento do processo em relação à referida sociedade, em razão da sua dissolução e extinção voluntárias, com a consequente baixa do CNPJ²⁴ e registro do distrato social na Junta Comercial²⁵.

43. Alega que *“a Dissolução, por si só, já é causa suficiente para a determinação a extinção da punibilidade, com o consequente arquivamento imediato dos Processos com relação à LFRating”*.

44. Argumenta, ainda, que *“o processo de dissolução da Sociedade nada tem a ver com uma tentativa de se esquivar de responsabilização pela CVM”*, tendo decorrido da absoluta queda de faturamento da LFRating, e, consequentemente, inviabilidade de continuidade.

²² Cf., nesse sentido, o voto do diretor relator Gustavo Machado Gonzalez, no âmbito do PAS CVM nº RJ2016/7961, j. em 30/01/2020: *“A esse respeito, este Colegiado já assentou o entendimento que a norma em questão busca a eficiência administrativa da atividade acusatória da Autarquia, visando à boa instrução do processo. Sua eventual inobservância não enseja nulidade. Com efeito, a norma em comento não confere um direito subjetivo ao investigado, nem deve ser interpretada como um direito a defesa prévia. Malheiros teve a oportunidade de se manifestar em sua defesa e assim o fez. Rejeito, portanto, essa preliminar”*. No mesmo sentido, cf., (i) PAS CVM nº RJ2012/10069, j. em 31/05/2015, Dir. Rel. Pablo Waldemar Renteria; (ii) PAS CVM nº RJ2006/8572, j. em 16/03/2010, Dir. Rel. Otavio Yazbek; e (iii) PAS CVM nº RJ2006/4665, j. em 09/01/2007, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa.

²³ Doc. 1714586.

²⁴ Doc. 1714589.

²⁵ Doc. 1714587.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

45. Nesse sentido, aduziu que: **(i)** em razão da proibição temporária imposta pela CVM em 20/07/2018²⁶, a LFRating teria sofrido dano reputacional, além de ter sido “*compelida a recusar propostas para elaboração de classificações de risco já formalizadas, devolver recursos de trabalhos que tiveram que ser paralisados ou declinar pedidos novos de classificação recebidos nesse marco temporal*”; de modo que **(ii)** “*no segundo semestre de 2018 a receita da LF Rating foi de aproximadamente 51,5% (cinquenta e um vírgula cinco por cento) menor quando comparada ao mesmo período de 2017, enquanto no primeiro trimestre de 2019 a receita foi aproximadamente 64% (sessenta e quatro por cento) menor quando comparada ao mesmo período de 2018 – dados que acabaram por contribuir para a sua liquidação voluntária em momento posterior*”²⁷.

46. A dissolução da sociedade, de fato, pode acarretar a extinção da punibilidade da pessoa jurídica na esfera do direito administrativo sancionador, contanto que tal dissolução não tenha sido conduzida de má-fé, visando tão somente a evitar a aplicação de eventuais sanções pela CVM.

47. A extinção da punibilidade em caso de liquidação da sociedade encontra o seu fundamento no Princípio Constitucional da Intransmissibilidade da Pena²⁸, que prescreve que a eventual sanção não pode ultrapassar a pessoa do condenado.

48. A lógica é a seguinte: a pena tem por finalidade repreender o acusado por seu comportamento irregular (finalidade repressiva), bem como, indiretamente, acaba por orientar os demais participantes de mercado, desestimulando-os de adotar aquela mesma

²⁶ Doc. 0637746.

²⁷ Doc. 1714586, p. 3.

²⁸ O artigo 5º, inciso XLV da CFRB/88 determina que somente o condenado poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da pessoa do condenado. “*XLV – Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido*”. Princípio Constitucional da Intransmissibilidade da Pena também é usualmente referido como “Princípio da Intranscendência da Pena” ou “Princípio da Pessoalidade da Pena”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conduta (finalidade pedagógica)²⁹. Tendo ocorrido a extinção da pessoa jurídica, a aplicação da pena perde a função precípua que lhe dá sentido, já que o destinatário da pena, na sua finalidade repressiva, deixou de existir.

49. Os precedentes da CVM vão nesse sentido, reconhecendo a extinção da punibilidade da sociedade em caso de extinção de pessoa jurídica acusada em PAS, sem que se tenha configurado algum tipo de sucessão:

“13. Desse modo, o ex-sócio **requereu a extinção da punibilidade da Ashmore Brasil, considerando que houve a extinção da pessoa jurídica da gestora e diante da impossibilidade de eventual sanção administrativa ultrapassar a pessoa da acusada.**

14. **Entendo que assiste razão ao requerente.** Diferentemente dos casos em que a acusada, pessoa jurídica, é sucedida por outra em seus direitos e obrigações, como, por exemplo, em decorrência de incorporação; neste caso, **com a dissolução da Ashmore Brasil, cessou por completo a existência da pessoa jurídica** sem que nenhuma outra a sucedesse.” (grifei)³⁰

50. Trata-se, ressaltado, de situação bastante diferente da alienação de controle que, como visto acima, não altera a responsabilidade da sociedade, por não produzir qualquer modificação na sua personalidade jurídica.

51. De outro lado, mesmo nos casos de liquidação da sociedade, a extinção da punibilidade não pode ser acolhida se restar demonstrado que o processo de liquidação foi

²⁹ Como lecionam Alexandre Pinheiro dos Santos, Fábio Media Osório e Julya Sotto Mayor Wellisch: “O arcabouço punitivo estatal é uma fórmula (e não é a única) de o Estado lidar com ilícitos. Nesse contexto, o **regime jurídico sancionador do mercado de capitais transparece como um sistema repressivo e pedagógico, julgado necessário à prevenção e ao combate a ilícitos**” (PINHEIRO DOS SANTOS, Alexandre. *et. al. Mercado de Capitais: Regime Sancionador*. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 24 – grifei).

³⁰ PAS CVM nº 19957.009486/2017-27, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 01/06/2021. Cf., no mesmo sentido, **(i)** PAS CVM nº 21/2006, Dir. Rel. Dolores Moura Carneiro de Novaes j. em 07/08/2012; **(ii)** PAS CVM nº 19957.011140/2018-70, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 09/02/2021; **(iii)** PAS CVM nº CVM nº 06/2009, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 22/03/2011; **(iv)** PAS CVM nº SP2012/374, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 19/07/2016; e **(v)** PAS CVM nº SP2014/014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 12/09/2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

simulado, fraudulento e/ou, de qualquer outra forma, movido pela tentativa de se esquivar da atividade sancionadora da CVM.

52. O motivo é simples: utilizando, em alguma medida, lógica similar à acima desenvolvida ao tratar da alienação de controle, reconhecer a extinção da punibilidade mesmo diante de liquidações conduzidas de má-fé legitimaria a impunidade e criaria um salvo-conduto para o descumprimento de obrigações.

53. Considerando esses aspectos e passando à análise do caso concreto, entendo que, neste caso, se impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade da LFRating. O distrato do Contrato Social³¹ e a certidão de baixa do CNPJ³² juntados aos autos atestam que, desde 21/12/2021, a sociedade não mais existe.

54. Além disso, as explicações fornecidas na petição protocolada aos autos em 03/02/2023 indicam que a dissolução da LFRating foi motivada por severos problemas financeiros decorrentes da expressiva redução do faturamento da sociedade a inviabilizar a continuidade de suas atividades. Foram juntados, inclusive, dados que demonstram que tal faturamento se reduziu de forma acentuada desde 2018.

55. Sendo assim, a partir das informações constantes nos autos, não há qualquer evidência de que a liquidação da sociedade tenha sido forjada, sendo factível que a decisão dos sócios tenha decorrido dos problemas financeiros relatados, que teriam impossibilitado a continuidade do negócio.

56. De todo modo, o reconhecimento da extinção da punibilidade da LFRating não é um atestado de que a sua conduta foi regular.

³¹ Doc. 1714587.

³² Doc. 1714589.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

57. Veja-se que a não responsabilização da LFRating neste PAS não corrobora as alegações de ex-sócio da LFRating, no sentido de que a situação financeira enfrentada pela pessoa jurídica teria advindo da proibição temporária imposta pela CVM³³, convenientemente ignorando a sua própria atuação irregular.

58. Para os fins e efeitos deste PAS, ficou demonstrado que a liquidação da LFRating não parece ter sido motivada por tentativa de se esquivar de responsabilidade, mas sim por problemas financeiros que não puderam ser contornados.

59. Ante o exposto e ausentes indícios de má-fé da acusada, voto pelo reconhecimento da extinção da punibilidade da LFRating, de modo que restará examinar, neste julgamento, apenas a responsabilidade de Maria Christina Tavares Maciel pela infração relativa à classificação de risco das debêntures.

III. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO

60. Superadas as preliminares e antes de passar à análise do mérito, é importante retomar as principais características da Oferta e relembrar os documentos produzidos no âmbito da operação. A compreensão desses aspectos é necessária para contextualizar a análise que se fará a seguir sobre a conduta de cada um dos acusados neste PAS.

61. A operação questionada consistiu em uma emissão de debêntures realizada pela Venture em 18/08/2017³⁴. As suas principais características são as seguintes:

³³ Art. 9º, §1º, IV da Lei nº 6.385/1976: “§ 1º Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a Comissão poderá: I - suspender a negociação de determinado valor mobiliário ou decretar o recesso de bolsa de valores; II - suspender ou cancelar os registros de que trata esta Lei; III - divulgar informações ou recomendações com o fim de esclarecer ou orientar os participantes do mercado; IV - proibir aos participantes do mercado, sob cominação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular.”

³⁴ Cláusula 4.1.2.1 da Escritura de Emissão (doc. 0516825): “4.1.2.1 Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 18 de agosto de 2017 [...]”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) A Oferta foi destinada a **investidores profissionais**³⁵ e seguiu o rito da então vigente **ICVM 476**³⁶, que, por ser automaticamente dispensada de registro, não é objeto de análise prévia pela CVM.
- (ii) O valor total da Emissão foi de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais)³⁷, sendo que os Fundos geridos pela Elleven foram os únicos investidores a adquirir as debêntures, tendo subscrito cerca de **R\$33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais)** do total ofertado;
- (iii) Os recursos captados seriam **destinados** à construção de **empreendimento hoteleiro**, na praia de Lagoinha, Município de Paraipaba, Estado do Ceará, com a bandeira do **Hard Rock Hotel**³⁸;
- (iv) As debêntures tinham vencimento de 5 (cinco) anos, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, resgate antecipado ou aquisição

³⁵ Todas as debêntures colocadas foram adquiridas por Fundos, que tinham cotistas RPPS.

³⁶ Cláusula 3.9.1 da Escritura de Emissão (doc. 0516825): “3.9.1 As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos [...] e serão destinadas exclusivamente à subscrição por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais”.

³⁷ Cláusula 3.4.1 da Escritura de Emissão (doc. 0516825): “3.4.1 O montante total da Emissão é de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), na Data de Emissão, conforme definida abaixo (‘Valor Total da Emissão’), observado que (i) o valor total de emissão das debêntures de Primeira Série é de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); e (ii) o valor total de emissão das debêntures da Segunda Série é de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)”.

³⁸ Cláusula 3.7.5 da Escritura de Emissão (doc. 0516825): “3.7.5 Os recursos líquidos das Debêntures da Primeira Série, captados por meio da Oferta Restrita serão utilizados pela Emissora para (i) a aquisição de bens imóveis localizados na Cidade de Paraipaba, Estado do Ceará, Distrito Lagoinha, registrados sob as Matrículas nº 1.068 e 1.280, ambas do Cartório Damasceno Neto (‘Imóveis’); (ii) custeio de todas as despesas decorrentes da Emissão; (iii) para o desenvolvimento e implantação do empreendimento imobiliário nos Imóveis, para futura operação do Hard Rock Hotel na praia de Lagoinha, Estado do Ceará (‘Empreendimento Hard Rock – Lagoinha’); e (iv) pagamento de prestadores de serviço não diretamente relacionados com as obras do Empreendimento Hard Rock – Lagoinha”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

antecipada³⁹, sendo devido aos investidores uma remuneração⁴⁰;

- (v) As garantias da Emissão eram: **(a) a alienação fiduciária dos imóveis** em que seria construído o empreendimento hoteleiro; **(b) a cessão fiduciária dos recursos decorrentes da integralização das debêntures e promessa de cessão fiduciária de 70% (setenta por cento) dos recebíveis decorrentes da alienação de unidades do empreendimento e do lucro líquido** decorrente da operação do hotel⁴¹; e **(c) a garantia fidejussória** prestada por Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Junior, sócios da Venture⁴²; e
- (vi) Os imóveis nos quais seria construído o empreendimento e dados em garantia da operação foram avaliados em R\$200.345.499,00 (duzentos milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais)⁴³, abrangendo terreno e edificações anteriores.

³⁹ Cláusula 4.1.3.1 da Escritura de Emissão (doc. 0516825): “4.1.3.1 Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, de Resgate Antecipado Facultativo Total ou de Aquisição Antecipada Facultativa das Debêntures previstas nesta Escritura, o prazo de vencimento de cada Série será (i) as Debêntures da Primeira Série terão prazo de vigência de 5 (cinco) anos contados da Data da Emissão, vencendo-se, portanto, no dia 18 de agosto de 2022 [...]”

⁴⁰ Cláusula 4.6.1 da Escritura de Emissão (doc. 0516825): “4.6.1 A partir da Data de Emissão, para as Debêntures de Primeira Série e a partir da Data de Primeira Integralização da Segunda Série, inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, as Debêntures farão jus a uma remuneração correspondente a 10,0000% (dez por cento) ao ano [...]”

⁴¹ Cláusula 4.1.8 da Escritura de Emissão (doc. 0516825): “4.1.8.1 [...] a Emissora constitui, de forma irrevogável e irretratável, em favor dos Debenturistas, as seguintes garantias reais: (i) Alienação fiduciária dos Imóveis [...]; (ii) Cessão fiduciária dos recursos oriundos da integralização das Debêntures e da Conta Vinculada, bem como promessa de cessão fiduciária de 70% (setenta por cento) de todo e qualquer recebível decorrente da alienação das unidades do Empreendimento Hard Rock – Lagoinha e do lucro líquido decorrente da operação do Empreendimento Hard Rock – Lagoinha [...]”

⁴² Cláusula 4.1.9.1 da Escritura de Emissão (doc. 0516825): “4.1.9.1 Os Fiadores assumem, em caráter irrevogável e irretratável, a condição de fiadores e principais pagadores do Valor Garantido [...]”.

⁴³ Cláusula 1.7 do Contrato de Alienação Fiduciária (anexo IV do doc. 0509574): “1.7. Para celebração do presente Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, Escala Imobiliária Ltda. (‘Empresa de Avaliação’)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

62. Os principais documentos da Oferta, que continham as informações acima elencadas, eram:

- (i) Escritura de Emissão, datada de 16/08/2017 e aditada em 30/08/2017 e em 06/09/2017⁴⁴;
- (ii) Contrato de Alienação Fiduciária dos Imóveis, datado de 16/08/2017⁴⁵, que continha, como documento anexo, certidão do registro de imóveis referente às matrículas dos imóveis objeto da alienação fiduciária contratadas sob condição suspensiva; e
- (iii) Laudo de Avaliação dos Imóveis pela Escala, datado de 04/05/2017⁴⁶.

63. Em 26/10/2020, os debenturistas deliberaram acerca do pagamento antecipado das debêntures. Conforme Termo de Quitação⁴⁷, o montante total devido aos investidores – contemplando o valor total aplicado somando à remuneração pactuada – foi devidamente pago pela Venture, em 25/11/2020.

IV. INFRAÇÃO AO ITEM I C/C ITEM II, “C”, DA ICVM 08

64. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo à análise do primeiro grupo de irregularidades identificadas pela Acusação neste PAS, *i.e.*, a suposta realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários por parte da Venture, Fábio Sampaio Neri,

elaborou laudo de avaliação dos Imóveis, datado de 04 de maio de 2017, nos moldes ABNT – NBR 5676 ('Laudo de Avaliação'), constante do Anexo V deste Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, tendo apresentado o seguinte valor de avaliação: R\$200.345.499,00 (duzentos milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais)”.

⁴⁴ Doc. 0516825.

⁴⁵ Doc. 0509574, anexo IV.

⁴⁶ Doc. 0496234.

⁴⁷ Doc. 1635304, anexo 14.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Samuel Dias Sicchierolli Júnior, Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer, em infração, em tese, ao item I c/c item II, letra “c”, da ICVM 08.

65. As Áreas Técnicas alegam ter identificado “*transferência de valores obtidos com a emissão até uma empresa cujo sócio também é sócio da emissora*”, o que caracterizaria a finalidade de obter vantagem indevida em detrimento dos investidores. Nesse sentido, a Acusação apurou que:

- (i) Por meio do Contrato de Compra e Venda de Imóvel celebrado com a Fortalisboa Ltda., a Venture se comprometeu a pagar a T.A.R.L. e à A.&G. Advogados Associados R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), a título de “*custos advocatícios*”. Os R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) seriam pagos em 3 (três) parcelas, sendo a primeira delas de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) e as 2 (duas) últimas de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) cada;
- (ii) Em 09/11/2017, a Venture transferiu à TR Participações Ltda., sociedade controlada por T.A.R.L., R\$1.575.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil reais);
- (iii) Em 14/11/2017, a TR Participações Ltda. transferiu à OPL Participações Ltda., cujos sócios eram Samuel Dias Sicchierolli Júnior e sua esposa, o valor de R\$511.505,97 (quinhentos e onze mil, quinhentos e cinco reais e noventa e sete centavos);
- (iv) De acordo com explicações fornecidas pela Venture, a transferência de recursos à OPL Participações Ltda. decorreu de “*‘Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria’ (doc.5). para prospecção de restaurante/café/loja com garantia de aquisição de quotas de futura Sociedade, entre TR Participações Societárias e Consultoria Ltda. (sociedade de [T. A. R.]) e OPL, que, como visto, é a empresa que, com*



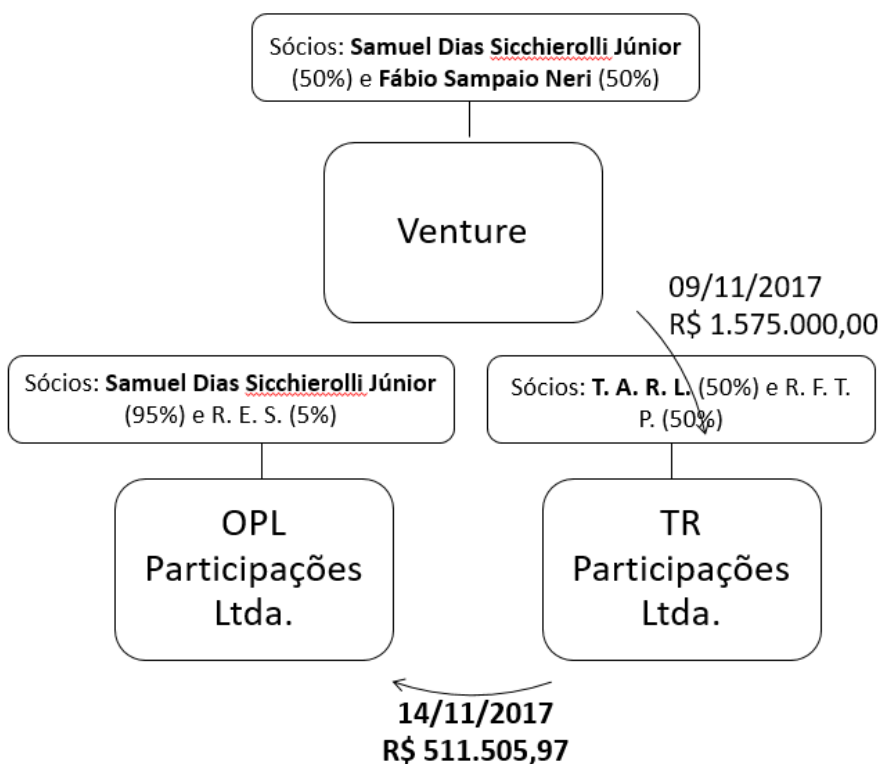
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

exclusividade, responde pela seleção de empreendedores Hard Rock do segmento CAFÉ”; e

- (v) Entretanto, segundo a Acusação, “*esta ‘consultoria’ se refere a objeto futuro e incerto, pois depende do sucesso do empreendimento, porém o pagamento já foi realizado, de forma praticamente concomitante com a integralização das debêntures pelos investidores*”.

66. O gráfico abaixo ilustra o fluxo de pagamentos identificado pelas Áreas Técnicas, que demonstraria alegado desvio de recursos da Oferta em benefícios de sócios da Venture:



67. A Acusação identificou, ainda, um segundo ciclo de pagamentos considerado suspeito. Nesse sentido, as Áreas Técnicas apuraram que:

- (i) Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer eram sócios da Bonauguri Ltda., que recebeu 4 (quatro) pagamentos da Venture, no



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

período de 08/11/2017 a 06/02/2018, no valor total de R\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais);

- (ii) “[A]pós os recebimentos dos recursos acima, os mesmos eram transferidos quase que imediatamente para as contas bancárias dos Srs. Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer”; e
- (iii) “O ciclo de pagamentos identificado (Venture -> Bonauguri -> Sócios que também eram sócios da TMJ), o conflito de interesse relacionado aos sócios da consultoria Bonauguri que também eram, na época dos fatos, gestores dos fundos de investimento que adquiriram 100% das debêntures emitidas tanto pela Venture quanto Malui, a falta de comprovação dos serviços prestados pela Bonauguri à Venture, indicam a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação”.

68. Assim, segundo a Acusação, os recursos captados na Oferta teriam sido indevidamente desviados em favor: **(i)** de sócios da Venture, empresa emissora das debêntures; e **(ii)** de sócios da Gestora, que tomou a decisão de adquirir os títulos em nome dos Fundos.

69. Além desses ciclos de pagamentos, a Acusação reuniu os seguintes elementos que também evidenciariam a ocorrência do ilícito previsto no item II, “c”, da ICVM 08:

- (i) A Venture teria prestado informações incorretas nos documentos da Oferta, notadamente no que diz respeito à metragem dos terrenos dados em garantia na Oferta e ao valor do seu metro quadrado;
- (ii) “[D]o montante original da oferta (R\$ 100 milhões), foi captado apenas R\$33,4 milhões, que representa cerca de 1/3 do total originalmente vislumbrado. Parte relevante do total captado foi direcionada a custos da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

oferta (incluindo o custo advocatício mencionado anteriormente), além de outro valor significativo ter sido emprestado a outra empresa (MaluÍ Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.). Ou seja, apenas uma pequena fração do total inicialmente previsto será direcionada para a ‘atividade produtiva’ da Venture, que atualmente se resume à construção do hotel, o que dificulta a adimplência futura das debêntures emitidas.”; e

- (iii) “[A] pesar disso, quando da apresentação do pedido de reconsideração [...] a própria Venture e seus sócios afirmam não haver ‘mais necessidade de captação de recursos em mercado’, por ‘absoluta desnecessidade no ‘Project Finance’ previsto””.

70. As defesas, por sua vez, argumentaram que as transferências de recursos para **(i)** a OPL Participações Ltda., controlada pelos sócios da Venture; e **(ii)** a Bonauguri Ltda., controlada por Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer, tinham fundamento econômico e decorreram de negócios jurídicos legítimos celebrados entre as partes.

71. Nesse sentido, de acordo com a argumentação da defesa, as transferências de recursos não visaram à obtenção de vantagem ilícita por parte dos acusados, não havendo de se cogitar a ocorrência de operação fraudulenta. Os pagamentos, ao contrário, seriam devidos em razão do cumprimento de obrigações regulares decorrentes de contratos legitimamente celebrados.

72. As defesas sustentaram, ainda, que a operação não foi realizada com intenção fraudulenta. Neste contexto, esclareceram que: **(i)** todos os investidores foram devidamente quitados e ressarcidos; **(ii)** a construção do empreendimento Hard Rock Café Fortaleza está em andamento e com previsão de conclusão⁴⁸; e **(iii)** a operação foi um sucesso de vendas

⁴⁸ Os Acusados Venture, Fábio e Samuel, por meio da Manifestação Complementar (Doc. nº 1703076), datada de 19/01/2023, afirmaram recentemente que o empreendimento hoteleiro Hard Rock Hotel Fortaleza está “em fase final de entrega”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de frações imobiliárias e dispõe de parcerias com investidores renomados.

73. Analisando as explicações e os documentos juntados aos autos, entendo que: **(i)** a defesa foi capaz de esclarecer e comprovar os fundamentos econômicos das transferências de recursos à OPL Participações Ltda., com a consequente descaracterização da suposta operação fraudulenta em relação a tais pagamentos; mas **(ii)** a mesma defesa não logrou êxito em explicar a legitimidade das transferências feitas em benefício da Bonauguri Ltda.

74. Como será melhor detalhado abaixo, em relação à primeira das operações suspeitas, ficou comprovado que a TR Participações Ltda., sociedade controlada por T.A.R.L., recebeu recursos da Venture em razão de serviços jurídicos prestados por T.A.R.L., no sentido de equacionar as questões ambientais que impuseram embargo da área de construção do empreendimento “Hard Rock – Lagoinha”.

75. Foram apresentadas evidências de que os serviços foram efetivamente prestados e auxiliaram na resolução das questões jurídicas que impediam o avanço das construções no imóvel, tendo sido essenciais para viabilizar o empreendimento.

76. Já a transferência de recursos da TR Participações Ltda. para a OPL Participações Ltda., sociedade controlada por Samuel Dias Sicchierolli Júnior, correspondeu à contraprestação acordada por consultoria prestada por este último, referente à obtenção dos direitos de uso da marca “Hard Rock” para instalação de um restaurante “Hard Rock Café”.

77. Pelo que se explicou, tal consultoria teria sido bem-sucedida, de modo que o Sr. Samuel Dias Sicchierolli Júnior obteve o direito de exploração da marca, em favor da sociedade HRC SPE, especificamente constituída para explorar o restaurante, que está atualmente em funcionamento.

78. Entretanto, em relação à transferência de recursos à Bonauguri Ltda., apesar de se ter alegado que os recursos eram devidos em razão de aproximação comercial realizada por essa sociedade em benefício da Venture, não restou comprovada a efetiva prestação dos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

serviços. Isso porque os documentos juntados aos autos indicam que a aproximação comercial em questão ocorreu **previamente** à celebração do contrato de consultoria com a Bonauguri Ltda.

79. Por esses motivos, em relação a este aspecto, entendo que se impõe a responsabilização de parte dos acusados neste PAS pelo descumprimento do item I c/c item II, “c”, da ICVM 08.

80. Ressalto que no julgamento deste processo não se está fazendo juízo sobre caráter e/ou desígnios dos indivíduos que captaram recursos por meio da Oferta, da mesma forma que não se ambiciona aqui avaliar a capacidade de tais pessoas em efetivamente empreenderem e realizarem os negócios pretendidos com os recursos captados.

81. A questão é verificar se, *de um lado*, a Acusação reuniu elementos necessários para justificar a imputação do ilícito previsto no item I c/c item II, letra “c”, da ICVM 08 aos acusados e se, *de outro lado*, a defesa conseguiu esclarecer os fatos e trouxe elementos ensejadores da absolvição em relação aos pontos da acusação.

82. No caso concreto, considero que fatos que levaram a algumas das acusações foram esclarecidos, mas, ainda assim, restaram outros aspectos pendentes de explicação por parte das defesas. Em relação a essa parcela da Acusação, há elementos suficientes nos autos que demonstram que a transferência de recursos à Bonauguri Ltda. carecia de lógica econômica, constituindo um conjunto de indícios robustos e convergentes a amparar a condenação de alguns dos acusados.

83. Antes de aprofundar os motivos que me levaram a essa conclusão, apresentarei, brevemente, os elementos teóricos que devem estar presentes para a caracterização do ilícito (**Seção IV.A**). Com base nessas considerações teóricas, nas Seções seguintes (**Seções IV.B e IV.C**), analisarei as explicações fornecidas acerca de cada uma das transferências consideradas suspeitas pela Acusação. Por fim, na **Seção IV.D**, concluirei a análise do primeiro grupo de acusados neste PAS.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV.A. OS ELEMENTOS DO ILÍCITO PREVISTO NO ITEM II, “C”, DA ICVM 08

84. A operação fraudulenta é definida no item II, “c”, da então vigente ICVM 08⁴⁹ como *“aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros”*.

85. A definição do ilícito é ampla, de maneira acertada e proposital, pois visa a alcançar diversas situações que afetam os bens jurídicos tutelados pela CVM, à semelhança do que se observa em relação aos demais tipos previstos na então vigente ICVM 08, que foram posteriormente traspostos para a Resolução CVM nº 62/2022⁵⁰.

86. Ao coibir a prática, a CVM está promovendo e tutelando, em última análise, a confiança e a higidez do Mercado de Capitais, buscando prevenir e evitar a proliferação de agentes de mercado que busquem ludibriar e/ou de outra forma induzir investidores em erro, para obter vantagens indevidas para si ou para terceiros.

87. Em diversos precedentes, o Colegiado da CVM esmiuçou os elementos que caracterizam a operação fraudulenta. São eles: **(i)** a utilização de ardil ou artifício; **(ii)** a indução ou manutenção de terceiros em erro; e **(iii)** a intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros⁵¹.

⁴⁹ A mesma definição é reproduzida no art. 2º, III, da Resolução CVM nº 62/2022, que substituiu a ICVM 08.

⁵⁰ “Os ilícitos descritos na Instrução CVM no 08/1979 são, conforme deixa claro a Nota Explicativa no 14/1979, da CVM, definidos como ‘tipos abertos’, pretendendo-se, de tal forma, emprestar maior flexibilidade à atuação punitiva da CVM, ao permitir à autarquia adaptar paulatinamente as definições às práticas do mercado. Tais tipos são construídos mediante standards legais, ou seja, conceitos amplos, não precisamente determinados e que podem ser adaptados às circunstâncias fáticas do mercado” (EIZIRIK, Nelson. *et. al. Mercado Capitais: Regime Jurídico*. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 701).

⁵¹ Nesse sentido, confira-se: PAS CVM nº 19957.004852/2019-13, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro j. em 30/08/2022; PAS CVM nº 19957.002637/2016-35, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06/11/2018; PAS CVM nº 10/2014, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 18/06/2019; e PAS CVM nº 19957.007133/2017-92, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 13/08/2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

88. Em relação ao **primeiro** elemento, é necessário que tenha ocorrido o emprego pelo acusado de determinado meio para ludibriar a parte prejudicada na operação. São exemplos de tais artifícios a falsificação de documentos⁵² ou a utilização de pessoas interpostas para a realização de negócios com aparente substrato econômico, mas que, na realidade, não apresentam fundamentos legítimos.

89. A realização de negócios sem sentido econômico é justamente o que a Acusação entende ter ocorrido no presente caso. O Colegiado já reconheceu a presença desse artifício, exemplificativamente, nos seguintes processos:

- (i) PAS CVM nº 19957.001921/2020-71, no qual ficou comprovada a realização de “*investimentos na Multiner tomando como base uma avaliação flagrantemente equivocada, sem fundamento econômico e que resultava em atribuição de valor artificialmente elevado à Companhia*” (grifei)⁵³;
- (ii) PAS CVM nº RJ2015/2027, no qual se verificou a “*utilização de triangulações, por meios dos quais interpostas pessoas adquiriam ativos a preços correntes e os revendiam a preços superfaturados para os FUNDOS*”⁵⁴ (grifei); e
- (iii) PAS CVM nº 06/07, no qual “*os acusados se utilizaram de pessoas interpostas e negócios complexos para escamotear a realidade: quatro investidores estavam obtendo lucros elevados sem investir recursos próprios e sem correr qualquer risco nos negócios realizados*” (grifou-se)⁵⁵.

⁵² PAS CVM nº 16/02, Pres. Rel. Marcelo Trindade, j. em 10/10/2006.

⁵³ PAS CVM nº 19957.001921/2020-71, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 12/07/2022.

⁵⁴ PAS CVM nº RJ2015/2027, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 02/04/2019.

⁵⁵ PAS CVM nº 06/07. Dir. Rel. Marcos Pinto, j. em 28/09/2010.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

90. Quanto ao **segundo** requisito do ilícito, devem ser identificados terceiros que tenham sido enganados ou mantidos em erro.

91. Por fim, o **terceiro** elemento do tipo é o dolo⁵⁶, que corresponde à intenção de obter determinada vantagem indevida para si ou para terceiros, em prejuízo da parte ludibriada. A vantagem indevida, no mais das vezes, corresponde à obtenção de lucros em operações simuladas⁵⁷ ou ao desvio de recursos financeiros⁵⁸.

92. Esses três elementos devem estar presentes para que se possa falar em operação fraudulenta. A ausência de qualquer um deles descaracteriza o ilícito, sem prejuízo da eventual ocorrência de outro ilícito de mercado.

IV.B. AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS À TR PARTICIPAÇÕES LTDA. E À OPL PARTICIPAÇÕES LTDA.

93. Como visto acima, a Acusação apurou que: **(i)** em 09/11/2017, a Venture transferiu à TR Participações Ltda., cujo sócio era T.A.R.L.⁵⁹, R\$1.575.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil reais); e **(ii)** em 14/11/2017, a TR Participações Ltda. transferiu à OPL Participações Ltda., sociedade controlada por Samuel Dias Sicchierolli Júnior⁶⁰, o valor de R\$511.505,97 (quinhentos e onze mil, quinhentos e cinco reais e noventa e sete centavos).

⁵⁶ “Quando existe uma intenção deliberada de ofender o direito, ou de ocasionar prejuízo a outrem, há o dolo, isto é, o pleno conhecimento do mal e o direto propósito de o praticar” (STOCO, Rui. *Tratado de Responsabilidade Civil*. São Paulo: RT, 2001, p. 97).

⁵⁷ Por exemplo, no já citado PAS CVM nº RJ2015/2027, de relatoria do Diretor Gustavo Gonzalez, j. em 02/04/2019, a operação fraudulenta envolveu “notas estruturadas emitidas por instituições financeiras estrangeiras [que] eram adquiridas por meio da LATAM para interpostas pessoas (empresas constituídas pelos Acusados ou familiares destes) e, em seguida, revendidos aos FUNDOS por preços superfaturados”.

⁵⁸ Por exemplo, no PAS CVM nº 19957.008901/2016-44, de relatoria do Presidente Marcelo Barbosa, j. em 17/05/2022, um gestor de fundo de investimento foi condenado por operação fraudulenta, por ter utilizado “operações de crédito simuladas para transferir valores dos cotistas do Fundo para suas próprias contas”.

⁵⁹ Doc. 0536885.

⁶⁰ Doc. 0536908.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Segundo as Áreas Técnicas, a transferência de recursos à OPL Participações Ltda. demonstraria que os sócios da Venture desviaram parte dos recursos captados com a Oferta em seu próprio benefício, por meio de sociedade controlada por Samuel Dias Sicchierolli Júnior.

94. Respeitosamente, discordo da Acusação neste ponto. Entendo que os documentos juntados pela defesa comprovam que tais transferências decorreram de operações econômicas legítimas, como passo a explicar a seguir.

95. Trato, primeiro, da transferência de recursos para a TR Participações Ltda.

96. Antes de ser alienado à Venture, o terreno onde seria construído o empreendimento Hard Rock pertencia à Fortalisboa Ltda., que havia iniciado a construção de estrutura para instalação de *resort* no local⁶¹.

97. Entretanto, em meados de 2006, a Fortalisboa Ltda. passou a enfrentar problemas para o prosseguimento das obras, tendo em vista que: **(i)** em 03/08/2006, o MPF ajuizou Ação Civil Pública contra a Fortalisboa Ltda. para anular as licenças que havia obtido para a construção do empreendimento⁶²; e **(ii)** em 23/01/2010, o IBAMA lavrou termo de embargo da obra⁶³.

98. Para solucionar os problemas envolvendo a obra, a Fortalisboa Ltda. contratou os advogados T.A.R.L. e A.&G. Advogados Associados. Em 07/02/2017, com o assessoramento dos advogados contratados, o 5º Tribunal Regional Federal proferiu acórdão suspendendo os embargos à obra⁶⁴.

99. Como se observa do acórdão, a Fortalisboa Ltda. é representada na ação pelo Sr.

⁶¹ Cf., matrículas 0001280 e 0001068 (docs. 0515310 e 0515313).

⁶² Doc. 1635309, anexo 1-B.

⁶³ Doc. 1635309, anexo 2.

⁶⁴ Doc. 1635309, anexo 3.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

J.A.G.A., que é sócio fundador do A. & G. Advogados Associados. Além disso, consta que o advogado T.A.R.L. realizou sustentação oral no julgamento do processo.

100. Apesar de não haver nos autos informação sobre o momento exato em que os referidos advogados foram engajados na causa e constituídos como advogados da ação, observo que o processo durou 11 (onze) anos, o que corrobora a complexidade da matéria.

101. A partir desses elementos, entendo comprovado que os advogados em questão efetivamente assessoram a Fortalisboa Ltda. na ação judicial, que resultou no desembargo das obras.

102. Em pagamento pela prestação desses serviços jurídicos, no contexto da alienação do terreno pela Fortalisboa Ltda. para a Venture, ficou estabelecido que a última transferiria a T.A.R.L. e a A.&G. Advogados Associados o valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), nas proporções de 78,75% (setenta e oito virgula setenta e cinco por cento) e de 21,25% (vinte e um virgula vinte e cinco por cento), respectivamente⁶⁵.

103. Conforme previsto na cláusula 2.4 do Contrato de Compra e Venda de Imóvel, o valor seria pago em 3 (três) parcelas, sendo a 1ª (primeira) de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), a 2ª (segunda) de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e a 3ª (terceira) de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), ao longo de 5 (cinco) anos.

104. Sendo assim, em 09/11/2017, a Venture transferiu à TR Participações Ltda., sociedade controlada por T.A.R.L., o valor de R\$1.575.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil reais). Essa transferência, como mencionado acima, dizia respeito ao pagamento da 1ª (primeira) parcela devida aos advogados pelos serviços prestados com relação às citadas ações judiciais, que resultaram na autorização para a realização das obras no terreno, que estavam paralisadas há quase 10 (dez) anos, em razão de embargos.

⁶⁵ Cláusula 2.4 do Contrato de Compra e Venda de Imóvel, celebrado em 15/06/2017 (doc. 1635309, anexo 7).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

105. Portanto, entendo que a transferência à TR Participações Ltda. correspondeu ao pagamento por serviços jurídicos prestados, que foram necessários para que o empreendimento Hard Rock pudesse ser construído, a fim de viabilizar o projeto objeto da Oferta.

106. Esclarecidos os fundamentos econômicos referentes à transferência de valores da Venture para a TR Participações Ltda., passo a tratar da transferência de valores da TR Participações Ltda. para a OPL Participações Ltda., sociedade controlada por Samuel Dias Sicchierolli Júnior, sócio da Venture, e que teria sido supostamente utilizada para desviar recursos da Oferta em benefício próprio.

107. Sobre essa operação, também entendo que a defesa foi capaz de esclarecer os seus fundamentos econômicos, que estavam detalhadamente registrados em contratos celebrados previamente entre as partes.

108. Em suma, a transferência em questão representou pagamento devido à OPL Participações Ltda., por consultoria prestada para viabilizar a implementação de restaurante com a marca “Hard Rock”, tendo em vista o relacionamento comercial que o Sr. Samuel Dias Sicchierolli Júnior possuía com representantes da empresa detentora da marca “Hard Rock”.

109. Nesse sentido, conforme detalhado em documentos juntados aos autos pela defesa:

- (i) O Sr. Samuel Dias Sicchierolli Júnior, sócio da OPL Participações Ltda. e da Venture, possuía relacionamento comercial com a empresa norte-americana detentora dos direitos de exploração da marca “Hard Rock”, tendo celebrado em 2013 contrato que concedeu o direito de exploração da marca para a instalação de hotéis em determinadas regiões do Brasil⁶⁶;

⁶⁶ Doc. 1635309, anexo 4.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) Tendo em vista o interesse dos sócios da TR Participações Ltda. em investir em restaurante/café com a marca “Hard Rock”, em **18/10/2017** foi celebrado contrato de consultoria (“Contrato de Consultoria Hard Rock Café”)⁶⁷, por meio do qual:

(a) a TR Participações Ltda. se comprometeu a pagar à OPL Participações Ltda. R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), a fim de aproveitar a aproximação comercial do Sr. Samuel Dias Sicchierolli Júnior com a empresa detentora da marca “Hard Rock”, para viabilizar implementação do restaurante; e

(b) foi assegurado direito de preferência à TR Participações Ltda. na aquisição de até 50% (cinquenta por cento) das cotas representativas do capital social da sociedade eventualmente constituída para administrar o referido restaurante;

(iii) Nessa linha, o Contrato de Consultoria Hard Rock Café estabeleceu como obrigações da OPL Participações Ltda. “*a realização de reuniões locais e internacionais com os franqueadores da marca, a identificação de um local para a possível instalação e operação do restaurante/café/loja, bem como as negociações comerciais relacionadas às referidas obrigações, e, ainda, o desenvolvimento de um ‘business plan’ e dos projetos iniciais de implantação do negócio*”⁶⁸

(iv) A partir do Contrato de Consultoria Hard Rock Café, em **13/12/2017**, a OPL Participações e Fabio Sampaio Neri constituíram a HRC Fortaleza

⁶⁷ Doc. 0547582, anexo 3.

⁶⁸ Doc. 0547582, anexo 3, cláusula primeira, parágrafo primeiro.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

SPE Ltda. (“HRC SPE”), sociedade organizada para administrar o restaurante que seria constituído⁶⁹. A Venture e os seus sócios explicaram seu interesse e conveniência em participar da administração do restaurante “Hard Rock Café”, cujo negócio se revelava como potencialmente promissor e capaz de contribuir para a consolidação da marca “Hard Rock” no Brasil, impulsionando as vendas do empreendimento hoteleiro, em movimento semelhante ao observado em outros países;

- (v) Em **17/01/2018**, o Contrato Social da HRC SPE foi aditado, a fim de prever a entrada de sociedade controlada por T.A.R.L. e outros advogados da A.&G. Advogados Associados (Cafe4tro Participações e Consultoria Ltda.), em cumprimento ao direito de preferência estabelecido no Contrato de Consultoria Hard Rock Café. Nessa mesma alteração, houve aumento do capital social da HRC SPE, de modo que: **(a)** a Cafe4tro Participações e Consultoria Ltda. integralizou cerca de R\$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais); e **(b)** a OPL Participações Ltda. e Fabio Sampaio Neri integralizaram aproximadamente R\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) cada⁷⁰;
- (vi) Em **06/04/2018**, como resultado da aproximação comercial promovida pela OPL Participações Ltda., nos termos do Contrato de Consultoria Hard Rock Café, foi celebrado Contrato de Franquia, que concedeu à HRC SPE o direito de explorar restaurante com a marca “Hard Rock”⁷¹;

⁶⁹ Nesse sentido, o objeto social da HRC Fortaleza SPE Ltda. era o seguinte “Cláusula 3ª. A sociedade empresária limitada é de propósito específico e tem por objetivo a exploração do comércio de alimentos e bebidas – restaurante, CNAE 5611-2/01 que será desenvolvido no empreendimento imobiliário a ser construído na cidade de Paraipaba, na Praia de Lagoinha, Estado do Ceará, registrados sob as matrículas nº 1.068 e 1.280, ambas do Cartório Damasceno Neto, para futura operação do Hard Rock Hotel” (doc. 1635309, anexo 22).

⁷⁰ Doc. 1635309, anexo 25.

⁷¹ Doc. 1635309, anexo 23.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(vii) Em **28/12/2018**, foi celebrado Contrato de Aluguel entre a HRC SPE e a Riomar Shopping Fortaleza, tendo por objeto a locação de espaço para a instalação do restaurante⁷²; e

(viii) O restaurante “Hard Rock Café” está em funcionamento⁷³, como comprovam as imagens constantes do Doc. 1635309, Anexo 26.

110. As explicações acima apresentadas e os respectivos documentos de suporte, me convencem de que a transferência de recursos à OPL Participações Ltda. decorreu do Contrato de Consultoria Hard Rock Café, que tinha objetivos comerciais legítimos.

111. Basicamente, como explicado, tendo em vista a aproximação que o Sr. Samuel Dias Sicchierolli Júnior possuía com a empresa detentora da marca “Hard Rock”, foi acordado no contrato de consultoria em questão o pagamento de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) à OPL Participações Ltda., a fim de que a empresa negociasse a instalação de um restaurante “Hard Rock” com os detentores do direito de utilização da marca.

112. A prestação dos serviços objeto do Contrato de Consultoria Hard Rock Café, datado de 18/10/2017, ficou evidenciada pelos seguintes instrumentos posteriormente celebrados: **(i)** Contrato Social da HRC SPE, datado de 13/12/2017, tendo como objeto social a administração do restaurante a ser constituído; **(ii)** Contrato de Franquia, datado de 06/04/2018, que concedeu à HRC SPE o direito de explorar restaurante com a marca “Hard Rock”; **(iii)** Contrato de Locação de Espaço, datado de 28/12/2018, para a instalação do restaurante no Riomar Shopping Fortaleza; e **(iv)** imagens que registram o funcionamento do estabelecimento.

⁷² Doc. 1635309, anexo 24.

⁷³ Veja-se a este respeito o site <https://www.hardrockcafe.com/location/fortaleza/pt/>, que menciona a inauguração do Hard Rock Café Fortaleza em 13 de março de 2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

113. Sendo assim, diferentemente do que aduz a Acusação, não restou evidenciado nesse aspecto que houve desvio de recursos da Oferta em benefício de sócios da Venture, mas sim que tais recursos corresponderam ao pagamento acordado no âmbito de outro negócio jurídico com substrato econômico legítimo, comprovado por vasta prova documental.

IV.C. A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À BONAUGURI LTDA.

114. A Bonauguri Ltda. era controlada por Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer, que são justamente os sócios da Gestora que adquiriu as debêntures de emissão da Venture em nome dos Fundos.

115. A Acusação apurou que tal sociedade recebeu da Venture 4 (quatro) pagamentos, no período de 08/11/2017 a 06/02/2018, totalizando cerca de R\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais)⁷⁴. As Áreas Técnicas apontam, ainda, que os recursos recebidos pela Bonauguri Ltda. eram “quase imediatamente transferidos para as contas bancárias dos Srs. Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer”⁷⁵. O gráfico abaixo resume o fluxo dos recursos:

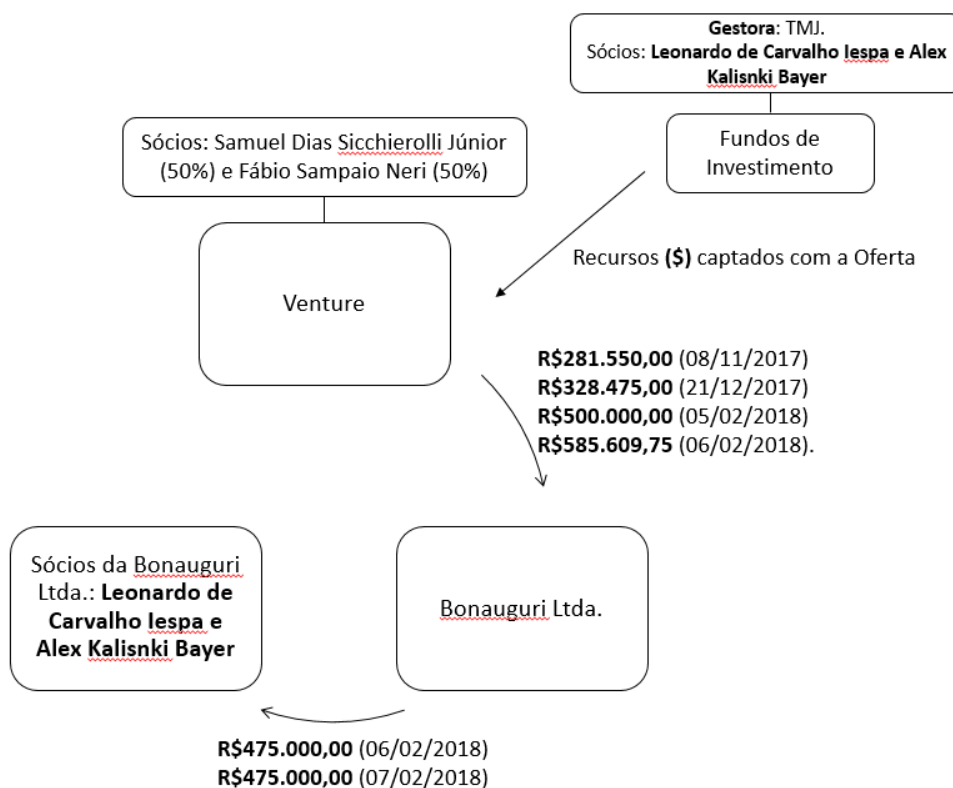
⁷⁴ De acordo com o Termo de Acusação, as seguintes transferências foram realizadas da Venture para a Bonauguri Ltda., (i) R\$281.550,00, em 08/11/2017; (ii) R\$328.475,00, em 21/12/2017; (iii) R\$500.000,00, em 05/02/2018; e (iv) R\$585.609,75, em 06/02/2018 (Doc. 0625651, §161).

⁷⁵ Doc. 0625651, §162.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br



116. Em sua defesa conjunta, os sócios da Gestora argumentam que essas transferências decorreram de Contrato de Consultoria firmado com a Venture, em 16/10/2017 (“Contrato de Consultoria Bonauguri”).

117. O objeto do referido Contrato de Consultoria Bonauguri seria a prestação de serviços de aproximação comercial entre a Venture e a Maluí Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S/A (“Maluí”), a fim de que fosse instalado hotel com a bandeira “Hard Rock” em empreendimento construído pela Maluí, na região Ilha do Sol, Município de Sertaneja, no Estado do Paraná (“Empreendimento Ilha do Sol”).

118. Sobre a comprovação da efetiva prestação dos serviços pela Bonauguri Ltda., Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer afirmaram em sua defesa que: “*tanto os serviços de aproximação foram efetivamente prestados, que ‘Venture e o Empreendimento ‘Maluí Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S/A’ concretamente fecharam*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

negócio”⁷⁶, tanto é que atualmente opera no local um hotel com a bandeira “Hard Rock”.

119. Sobre esse argumento, as Áreas Técnicas pontuam que “[a] *fato de a marca Hard Rock também ter sido vinculada ao empreendimento relacionado à Malui Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S/A, não serve como evidência do serviço prestado, uma vez que não restou comprovada a atuação da Bonauguri na negociação*”⁷⁷.

120. Alinho-me, nesse ponto, ao entendimento da Acusação: respeitosamente, não vejo toda esta obviedade e/ou nexo de causalidade entre a suposta atuação da Bonauguri Ltda. e a existência efetiva do Empreendimento Ilha do Sol. Não é o fato de o empreendimento existir que seria capaz de justificar que os serviços foram prestados pela sociedade.

121. De todo modo, em sua defesa, a Venture e os Srs. Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Júnior buscaram apresentar outras evidências que supostamente seriam capazes de demonstrar a atuação da Bonauguri Ltda. na intermediação da relação comercial entre a Venture e a Maluí, tal como se observa, inclusive, na Manifestação Complementar datada de 19/01/2023⁷⁸.

122. As evidências juntadas aos autos pela Venture, a meu ver, demonstram que o Sr. Alex Kalinski Bayer, sócio da Bonauguri Ltda., de fato, participou de interações pontuais entre as partes envolvidas na negociação referente à instalação de hotel com a bandeira “Hard Rock” no Empreendimento Ilha do Sol.

123. Entretanto, analisando a cronologia dos eventos, é possível constatar que a aproximação comercial entre a Venture e a Maluí, que era o objeto do Contrato de Consultoria Bonauguri, **ocorreu meses antes de o referido contrato ter sido celebrado.**

⁷⁶ Doc. 0788599, p. 13.

⁷⁷ Doc. 0625651, §165.

⁷⁸ Doc. 1703076.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

124. Respeitosamente, a fragilidade da tese de defesa é desafiada pelo seguinte: Qual seria a utilidade de contratar a Bonauguri Ltda. para realizar a aproximação comercial entre a Venture e a Maluí se a referida aproximação, como será detalhado abaixo, já havia ocorrido meses antes? Pelo que claramente se observa, a operação e a referida contratação carecem de sentido lógico e de fundamento econômico.

125. Os documentos juntados aos autos revelam a seguinte cronologia de acontecimentos:

- (i) Em **28/08/2017**, a **Maluí** e a **Venture** celebraram Memorando de Entendimentos Vinculante, que tinha por objetivo “**estabelecer as premissas básicas para implementar a operação da HARD ROCK HOTEL no IMÓVEL**, para fins de desenvolvimento e exploração de atividade hoteleira, bem como venda do estoque remanescente de unidades hoteleiras pelo SISTEMA MULTIPROPRIEDADE” (grifei)⁷⁹. A Bonauguri Ltda. não figurou como parte do referido Memorando de Entendimentos Vinculante e nem é mencionada em nenhuma cláusula do documento;
- (ii) Em **29/09/2017**, a Hard Rock Café International (USA) Inc. encaminhou carta à Venture, apresentando proposta para a instalação de hotel com a bandeira “Hard Rock” no Empreendimento Ilha do Sol. Conforme mencionado na carta, “*Further to our conversations, **Hard Rock is interested in the potential of establishing a Hard Rock Hotel to be located at Ilha do Sol – PR, Brazil (the ‘Site’)**. To move this deal to the commercial agreement stage between VCI Participacoes Ltda (‘Owner’) and Hard Rock Cafe International (USA), Inc. and/or its affiliate (‘Hard Rock’), we have prepared this non-binding letter of intent and attached term sheet (‘Term Sheet’) that summarizes the basis of a possible comercial*

⁷⁹ Doc. 1703078, anexo 6.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

transaction between the parties, which outline the general terms under which Hard Rock would be interested in branding and managing the Project” (grifei)⁸⁰; e

- (iii) Em **16/10/2017**, é celebrado o Contrato de Consultoria Bonauguri, tendo por objeto a *“prestação de serviços pela CONTRATADA [Bonauguri Ltda.] à CONTRATANTE [Venture], de intermediação comercial (aproximação) entre a CONTRATANTE e os representantes do EMPREENDIMENTO [Ilha do Sol], para que a marca internacional de hotéis, que estará iniciando suas operações no Brasil nos próximos anos e cujos direitos no Brasil são detidos pela CONTRATANTE, possa vir a operar o EMPREENDIMENTO”⁸¹*. Consta nos considerados do referido contrato que *“há interesse da CONTRATANTE em se aproximar da MALUI e ter acesso ao EMPREENDIMENTO para viabilizar a operação do mesmo através da renomada bandeira internacional que representa” (grifei)⁸²; e*

- (iv) Em **01/12/2017**, é celebrado “Hotel Management Agreement”, que estabelece as condições para a instalação e operação de um hotel com a bandeira “Hard Rock” no Empreendimento Ilha do Sol⁸³.

126. Essa cronologia evidencia que a Bonauguri Ltda. foi contratada para a prestação de serviço de aproximação comercial entre a Venture e a Maluí **depois** de essas duas partes já terem inclusive firmado Memorando de Entendimentos Vinculante sobre a instalação de hotel com a bandeira “Hard Rock” no Empreendimento Ilha do Sol.

127. Novamente, com a devida vênia, em um permanente exercício de buscar a realidade

⁸⁰ Doc. 1703078, anexo 8.

⁸¹ Doc. 1703078, anexo 2.

⁸² Doc. 1703078, anexo 2.

⁸³ Doc. 1703078, anexo 11.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dos fatos, não vislumbro sentido econômico em contratar a Bonauguri Ltda. para aproximar comercialmente duas partes que, conforme indicam os documentos acima elencados, já estavam antes disso em tratativas para a celebração do negócio.

128. Além disso, há um segundo aspecto que, a meu ver, coloca em xeque a legitimidade da transação.

129. Conforme apurado pelas Áreas Técnicas, os pagamentos realizados pela Venture em benefício da Bonauguri Ltda. ocorreram no período de **08/11/2017 a 06/02/2018**. Segundo o Contrato de Consultoria Bonauguri, os pagamentos devidos em razão da suposta aproximação comercial seriam realizados “*em até 12 (doze) meses, a contar do fechamento do negócio*” (grifei)⁸⁴.

130. Como se verifica da cronologia de eventos acima, o fechamento do negócio ocorreu apenas em 01/12/2017, com a celebração do “Hotel Management Agreement”, por meio do qual os detentores da marca “Hard Rock” formalmente concordaram em instalar hotel com a bandeira no Empreendimento Ilha do Sol⁸⁵.

131. Tendo o fechamento da transação ocorrido apenas em 01/12/2017, constata-se que não restou justificado a que título teria ocorrido a primeira transferência de recursos à Bonauguri Ltda., em 08/11/2017.

132. Em outras palavras, se o Contrato de Consultoria Bonauguri estabelecia que a remuneração pelos serviços supostamente prestados apenas seria paga **após** a concretização do negócio, como se explica que **antes** do seu fechamento tenha sido feita transferência de R\$281.550,00 em benefício da Bonauguri Ltda.?

⁸⁴ Doc. 1703078, anexo 2, cláusula segunda, parágrafo segundo.

⁸⁵ Doc. 1703078, anexo 11.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

133. Esse conjunto de elementos, a meu ver e dentro do que cuidadosamente buscamos apurar em respeito ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa⁸⁶, colocam em xeque a legitimidade das transferências de recursos da Venture à Bonauguri Ltda., e evidenciam que essa foi feita sem amparo no fundamento econômico apresentado como justificativa.

134. Não deixo de reconhecer que a Venture juntou aos autos evidências de que o Sr. Alex Kalinski Bayer, sócio da Bonauguri Ltda., participou de determinadas interações pontuais mantidas no contexto das negociações para instalação do hotel de bandeira “Hard Rock” no Empreendimento Ilha do Sol. Essas evidências, entretanto, não são suficientes para dirimir a inconsistência temporal e as dúvidas acima colocadas quanto ao papel efetivo da Bonauguri Ltda. na aproximação comercial entre a Venture e a Maluí.

135. Os registros juntados aos autos referem-se, basicamente, a **(i)** registros fotográficos da participação do Sr. Alex Kalinski Bayer em reuniões junto com representantes da Venture e da empresa norte-americana detentora da marca “Hard Rock”; **(ii)** comprovante de passagem aérea emitida em benefício do Sr. Alex Kalinski Bayer para participação das referidas reuniões; e **(iii)** e-mails trocados no contexto da negociação em que o Sr. Alex Kalinski Bayer é copiado.

136. Analisando tais evidências, a percepção é de que o Sr. Alex Kalinski Bayer teve alguma atuação, mas que o negócio teria ocorrido independentemente da sua interferência, inclusive porque, antes mesmo de ter sido contratado, a Maluí e a Venture já haviam celebrado Memorando de Entendimentos Vinculante, estabelecendo as bases para a instalação de hotel com bandeira “Hard Rock” no Empreendimento Ilha do Sol.

137. Assim, após análise cuidadosa dos documentos, respeitosamente, considero que o fundamento econômico da transferência de recursos da Venture à Bonauguri Ltda. não restou

⁸⁶ O art. 5º, LV, da Constituição Federal determina que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Neste sentido, antes de chegarmos a estas conclusões, buscamos – na maior extensão possível – compreender a sequência dos fatos, franqueando aos acusados oportunidade para exercício do contraditório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

suficientemente esclarecido. Esses fatos amoldam-se aos elementos do ilícito previsto no item II, “c”, da ICVM 08. Vejamos:

- (i) Houve emprego de **ardil ou artifício** no caso, mediante a celebração de contrato com aparência de legitimidade para acobertar desvio de recursos que carecem de fundamento econômico;
- (ii) Os cotistas dos Fundos **foram induzidos em erro**, dado que foram levados a acreditar que os recursos que aportaram na Venture seriam destinados à construção do empreendimento “Hard Rock – Lagoinha” e despesas correlatas, quando, na realidade, parte deles foi utilizada em benefício próprio dos sócios da Gestora, que tomou a decisão, em nome dos Fundos, de adquirir as debêntures; e
- (iii) **Existiu dolo de obter vantagem indevida**, consubstanciada na obtenção de recursos, sem uma prestação de serviços correspondente.

138. Quanto à autoria da infração, observo que ela deve ser imputada a Leonardo de Carvalho Iespa e a Alex Kalinski Bayer, que se beneficiaram do produto do ilícito. Como comprovado pela Acusação, após o recebimento dos pagamentos pela Bonauguri Ltda., os recursos eram quase que imediatamente transferidos a contas bancárias de titularidade de seus sócios, que, portanto, foram os beneficiários finais dos montantes desviados⁸⁷.

139. Entendo que a Venture também acabou se envolvendo *in casu*, uma vez que ela era a contraparte da Bonauguri Ltda. no contrato de consultoria, tendo realizado os pagamentos indevidos.

140. Resta, por fim, analisar se houve participação no ilícito por parte de ambos os sócios da Venture acusados neste PAS, Samuel Dias Sicchierolli Júnior e Fábio Sampaio Neri.

⁸⁷ Doc. 0625651, §162 e doc. 0616680.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

141. Quanto ao Sr. Samuel Dias Sicchierolli Júnior há, a meu ver, elementos nos autos que demonstram o seu envolvimento. Nesse sentido, observo que o Sr. Samuel Dias Sicchierolli Júnior **(i)** assinou o Contrato de Consultoria Bonauguri em nome da Venture; e **(ii)** é citado em diversos documentos produzidos no contexto das negociações para instalação do hotel “Hard Rock” no Empreendimento Ilha do Sol.

142. Fica claro, assim, que o Sr. Samuel Dias Sicchierolli Júnior participou ativamente da transação indevida verificada neste PAS, tendo inclusive representado a Venture no Contrato de Consultoria Bonauguri.

143. Já em relação ao Sr. Fábio Sampaio Neri, com base nos documentos existentes nos autos, não identifico elementos suficientes de autoria para embasar a sua responsabilização.

144. A responsabilização em sede de processo administrativo sancionador depende da existência de elementos de autoria e de materialidade. A materialidade está relacionada à configuração dos elementos objetivos do tipo, que, como visto acima, estão presentes neste caso.

145. Já autoria está ligada à identificação dos agentes que praticaram o ilícito e do elemento subjetivo do tipo. Como leciona Nelson Eizirik ao tratar dos princípios que orientam o processo administrativo sancionador:

“A consagração dos princípios que regem a responsabilidade subjetiva na esfera administrativa também vem sendo objeto de expresso reconhecimento por parte das agências reguladoras do mercado, as quais se manifestam no sentido de que vigora, em matéria de responsabilidade disciplinar, o **princípio da culpa própria, não cabendo apenação quando não demonstrada**, de forma inequívoca, a **participação dos eventuais indiciados**” (grifei)⁸⁸.

⁸⁸ EIZIRIK, Nelson. *et. al. Mercado Capitais: Regime Jurídico*. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 312.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

146. Em relação ao Sr. Fábio Sampaio Neri não identifico nos autos elementos suficientes para sustentar a sua participação no ilícito. Embora tenha figurado como sócio e administrador da Venture à época dos fatos⁸⁹, o Sr. Fábio Sampaio Neri não assinou nem o Contrato de Consultoria Bonauguri em nome da Venture e nem os demais documentos relativos à negociação da instalação de hotel com bandeira “Hard Rock” no Empreendimento Ilha do Sol. O referido contrato foi assinado pelo Sr. Samuel Dias Sicchierolli Júnior, em conjunto com outro diretor da Venture à época dos fatos, que não é acusado neste PAS.

147. Tampouco foram trazidos pela Acusação outros elementos de prova direta ou indiciária especificamente com relação ao Sr. Fábio Sampaio Neri.

148. Portanto, neste caso específico, considerando os elementos presentes nos autos, não estou convencido de que o Sr. Fabio Sampaio Neri tenha participado do ilícito. A meu ver, não é possível deduzir dos autos elementos suficientes para inferir que o Sr. Fabio Sampaio Neri atuou *in casu*, de modo que, em observância ao princípio do *in dubio pro reu*⁹⁰, voto pela absolvição deste acusado.

IV.D. CONCLUSÃO PARCIAL: OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO AO ITEM I C/C ITEM II, “C”, DA ICVM 08

149. Como visto, embora as defesas tenham sido capazes de explicar o fundamento econômico da transferência de recursos à OPL Participações Ltda., há elementos suficientes

⁸⁹ Doc. 0516947.

⁹⁰ Como lecionam Alexandre Pinheiro dos Santos, Fábio Media Osório e Julya Sotto Mayor Wellisch: “*Um dos efeitos mais importantes da presunção de inocência, também conhecido como estado jurídico de inocência, é o status dos acusados ou investigados em geral relativamente ao Estado e os seus reflexos no ônus probatório: a dúvida deve favorecer os acusados e, portanto, cabe ao Estado provar os fatos constitutivos do ius puniendi, ainda que mediante legítima utilização da prova indiciária*” (PINHEIRO DOS SANTOS, Alexandre. *et. al. Mercado de Capitais: Regime Sancionador*. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 76 – grifei). A aplicabilidade do princípio *in dubio pro reo* em processos administrativos sancionadores no âmbito da CVM já foi reconhecida em diversos precedentes, como no PAS CVM nº RJ2014/10556, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 24/10/2017 e no PAS CVM nº 19957.005966/2016-38, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 16/06/2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

nos autos que demonstram que a transferência de recursos à Bonauguri Ltda. carecia de lógica econômica.

150. O desvio de recursos em favor de sócios da Gestora, que foi responsável pela tomada de decisão de aquisição das debêntures da Venture em nome dos Fundos, caracteriza o ilícito previsto no item II, “c”, da ICVM 08, preenchendo todos os elementos do tipo.

151. Antes de concluir a análise deste primeiro grupo de acusados, gostaria de fazer duas observações que me parecem importantes.

152. A **primeira** é que reconheço que no presente caso se comprovou o pagamento antecipado das debêntures de emissão da Venture, tendo a totalidade dos recursos captados, somada à remuneração pactuada, sido devolvida aos investidores⁹¹.

153. Este é um aspecto que a ser destacado e que diferencia este caso de operações fraudulentas em geral envolvendo investidores RPPS, em que se costuma verificar prejuízos milionários aos investidores, em razão do desvio de uma parte significativa dos recursos captados em benefício de determinados agentes de mercado.

154. É exatamente a esses casos emblemáticos que o delegado da Polícia Federal se refere no trecho abaixo, extraído do Termo de Acusação:

“a investigação revelou um esquema altamente sofisticado porque, além da criação dos títulos a serem adquiridos, envolve a sua aquisição por fundos de investimentos, que muitas vezes aplicam o patrimônio dos servidores em outros fundos, em várias camadas de investimento, tudo para disfarçar a aquisição e burlar os limites estabelecidos nos regulamentos dos fundos e as restrições de determinados tipos de investimentos impostas pela legislação dos RPPSs [...] Os títulos adquiridos pelos fundos realmente foram emitidos de acordo com o procedimento burocrático exigido na legislação. A ilegalidade, no entanto, não está no título em si, tomado isoladamente, mas sim na **cooptação dos**

⁹¹ Doc. 1635304, anexo 14.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dirigentes dos institutos para aplicar o dinheiro dos contribuintes em fundos que investem em debêntures emitidas por empresas que, sabidamente, não vão honrar suas dívidas” (grifei)⁹².

155. No presente PAS, diferentemente, a Venture honrou a dívida que assumiu com os Fundo, efetuando pagamento antecipado das debêntures. Além disso, o empreendimento para o qual seriam destinados os recursos captados, pelo que indicam as provas juntadas aos autos, existe e está sendo construído⁹³. Há, inclusive, informações de que atualmente as obras estão em estágio avançado e que as comercializações das unidades têm sido bem-sucedidas.

156. De todo modo, a ausência de um comprovado prejuízo financeiro não desnatura a infração de operação fraudulenta. Como visto, o ilícito exige para a sua configuração, dentre outros elementos, a **intenção de auferir benefício indevido** e não a efetiva ocorrência de prejuízos financeiros. Como já destacado em precedente deste Colegiado:

“Esse argumento é irrelevante, por duas razões. Primeiro, porque a **definição de operação fraudulenta não pressupõe a existência de prejuízo**. Segundo, porque a verdadeira questão desse processo não é se os Créditos estavam caros ou baratos, ou se o deságio deveria ser de 5% ou 95%. Nem é função da CVM fazer esse tipo de julgamento”⁹⁴.

157. Sob essa perspectiva e como demonstrado acima, todos os elementos do tipo foram preenchidos no presente caso, tendo-se verificado que foram feitas transferências de recursos a sociedade controlada por sócios da Gestora, sem fundamentos econômicos.

158. Ainda assim, faço as observações acima porque entendo que elas são relevantes para mitigar a gravidade do presente PAS em relação a outros casos de operações fraudulentas que ganharam notoriedade.

⁹² Doc. 0625651, §289.

⁹³ Doc. 1635308, anexo 16-A.

⁹⁴ PAS CVM nº 06/07, Dir. Rel. Marcos Pinto, j. em 26/11/2010.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

159. O **segundo** ponto que gostaria de destacar é a importância do papel dos participantes regulados pela CVM na prevenção de fraudes e/ou outras operações que induzam a erro ou coloquem em prejuízo investidores.

160. Cada regulado envolvido em uma oferta pública possui deveres que, dentre outras finalidades, são concebidos para evitar comportamentos escusos e desvios indevidos de recursos. Vale mencionar, por exemplo, o dever do agente fiduciário de verificar se os valores captados foram destinados às finalidades descritas nos documentos da oferta⁹⁵.

161. Uma atuação cuidadosa e diligente de todos esses agentes de mercado, em conjunto, é essencial para garantir que fraudes não ocorrerão, protegendo os investidores do Mercado de Capitais como um todo.

162. Particularmente em casos envolvendo ofertas realizadas pelo rito da ICVM 476, que não passam por prévia análise do regulador, espera-se uma aderência ainda mais rigorosa a elevados padrões de conduta por parte do intermediário líder, do agente fiduciário e da agência de classificação de risco, a fim de coibir a ocorrência de irregularidades na oferta. Da mesma forma, espera-se que o administrador e o gestor do fundo de investimento sejam ainda mais prudentes em suas decisões de investimento.

163. Portanto, ao aceitarem o encargo, esses regulados devem estar atentos e cientes da importância de seu papel, adotando todas as medidas que estejam a seu alcance para dar o

⁹⁵ Cf., art. 11, VII da ICVM 583/2016 c/c art. 1º, VII, do Anexo 15 da referida instrução: “Art. 11. São deveres do agente fiduciário, sem prejuízo de outros deveres que sejam previstos em lei específica ou na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou no instrumento equivalente: [...] VII – acompanhar a prestação das informações periódicas pelo emissor e alertar os titulares dos valores mobiliários, no relatório anual de que trata o art. 15, sobre inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;” e “Art. 1º O relatório anual do agente fiduciário deve descrever os fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização, e conter, no mínimo, as seguintes informações: [...] VII – destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

cumprimento adequado às suas responsabilidades.

164. Feitas essas observações, diante do acima exposto, voto pela condenação da Venture, de Samuel Dias Sicchierolli Júnior, de Leonardo de Carvalho Iespa e de Alex Kalinski Bayer por infração ao item I c/c item II, “c”, da ICVM 08.

V. A ATUAÇÃO DA INTERMEDIÁRIA LÍDER

165. A intermediária líder da Oferta, a Orla e sua diretora responsável, foram acusadas de não terem atuado com o zelo e cuidado necessário na análise da emissão, em violação ao art. 11, I, da então vigente ICVM 476.

166. De acordo com a Acusação, a falha no cumprimento desse dever teria ficado evidente, uma vez que:

- (i) *“Embora a Orla afirme ter realizado due diligence (Doc. SEI 0488386) na oferta da Venture, o relatório elaborado não enfrentou questões relevantes como: (i) uma grande diferença entre a área registrada dos imóveis dados em garantia de 178.701,61 m² e a área usada na avaliação do terreno de 838.865 m²; (ii) o valor por m² para um prédio “pronto” ser de R\$ 1.693,62, enquanto a avaliação do prédio dado em garantia, uma “estrutura de alvenaria de tijolos e concreto inacabada”, foi de R\$ 1840,00 por m²; (iii) o preço por m² registrado no Registro Geral de Imóveis ter aumentado 12 vezes em relação ao valor de 2012; (iv) o valor de R\$ 10.000.000,00 destinado aos custos advocatícios, o que representa 20% dos R\$ 50.000.000 da primeira série da oferta entre outros detalhados anteriormente dos parágrafos 26 a 38”⁹⁶;*

⁹⁶ Doc. 0625651, §126.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (ii) O relatório de análise referente à Oferta, apesar de conter a identidade visual da Orla, teria sido produzido por escritório de advocacia, de acordo com depoimento da Sra. A.S.C.N.;
- (iii) A Orla não conseguiu comprovar a realização de consulta ao SERASA a respeito dos sócios da emissora e não possuía a relação de potenciais investidores procurados para as ofertas objeto desta inspeção e nem evidências de contatos realizados com os investidores;
- (iv) *“No organograma apresentado pela Orla (doc. SEI 0486938) **figura uma área de distribuição sob a responsabilidade da Sra. Lúcia Cristina Rodrigues Pinto**, que também responde pela Instrução CVM nº 505/2011, conforme consulta realizada no sistema de cadastro da CVM (doc. SEI 0492808). **No entanto**, durante os trabalhos de campo os Srs. A.G.O. (Gerente de Administração Fiduciária) e P. D. L. (Diretor Administrativo e Financeiro) **informaram que a inspecionada não realiza mais a atividade de distribuição de ofertas desde 03.11.2017**, quando o Sr. L.A.P.L., antigo responsável pela atividade, foi desligado da instituição e ainda, que a Área de Distribuição representada no organograma apresentado não inclui as atividades de distribuição de ofertas”*⁹⁷;
- (v) Em reunião realizada, a Sra. Lucia Cristina Rodrigues Pinto não demonstrou conhecimento sobre o processo de distribuição de ofertas;
- (vi) Os procedimentos adotados pela Orla nas ofertas em que atua como intermediária líder não incluíam a elaboração de determinados documentos que são usualmente produzidos em emissões de debêntures, como relatório de *due diligence* do emissor, *legal opinion* de assessores legais, declarações de veracidade da emissora e da eventual garantidora; e

⁹⁷ Doc. 0625651, §124.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (vii) A intermediária não possuía procedimentos de identificação de eventuais conflitos de interesse nas ofertas em que atua.

167. Esses fatos, no entendimento da Acusação, indicariam que a Orla e a sua diretora responsável não foram diligentes na análise das informações prestadas aos investidores nos documentos da Oferta. Antes de adentrar na análise do mérito da conduta, farei breves considerações sobre o padrão de conduta que se espera dos intermediários líderes em cumprimento ao dispositivo que se discute neste PAS.

V.A. O PADRÃO DE CONDUTAS ESPERADO DOS INTERMEDIÁRIOS LÍDERES

168. Como mencionado acima, o presente processo envolve uma oferta pública de emissão de debêntures destinada a investidores qualificados e regida pela então vigente ICVM 476, que tratava da distribuição pública de valores mobiliários com esforços restritos.

169. Em uma oferta pública, as informações prestadas pelo ofertante são o principal meio à disposição dos investidores para a tomada de decisão de investimento.

170. Dentre os prestadores de serviços contratados na oferta, o intermediário líder é o *gatekeeper* a quem a regulação atribui a importante função de assegurar a veracidade e correção dessas informações.

171. Nessa linha, o art. 11, I, da então vigente ICVM 476 prevê que cabe ao intermediário ***“tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que as informações prestadas pelo ofertante sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo***



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta”⁹⁸.

172. Embora o dispositivo tenha uma redação aberta e a sua aplicação concreta não tenha sido objeto de discussão no âmbito de processo administrativo sancionador, o artigo é bastante claro quanto ao padrão de condutas esperado dos intermediários.

173. À semelhança das obrigações impostas pela regulamentação a outros participantes de mercado, o art. 11, I, da ICVM 476 exige dos intermediários a adoção de um padrão de diligência ao examinar as informações entregues pelo ofertante.

174. A doutrina especializada ensina que o intermediário deve atuar com elevado padrão de diligência e empregar os seus melhores esforços para garantir que as informações prestadas sejam verdadeiras, consistentes e suficientes⁹⁹.

175. Tratando-se de obrigação de meio e não obrigação de resultado, caso o intermediário demonstre que atuou diligentemente, ele não será responsabilizado por

⁹⁸ A então vigente Instrução CVM nº 400/2003, que tratava das ofertas destinadas ao público em geral possuía previsão similar em seu art. 56, §1º, que dispõe que “§1º A instituição líder deverá tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que: I - as informações prestadas pelo ofertante são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta; e”. A Resolução CVM nº 160/2022, norma atualmente em vigor que disciplina as ofertas públicas, substituindo as Instruções CVM nº 400 e 476, dispõe no mesmo sentido no art. 24, §1º, “§ 1º O coordenador líder deve tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que as informações prestadas pelo ofertante, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro do emissor na CVM e as constantes do estudo de viabilidade econômico-financeira do empreendimento, se aplicável, são suficientes, verdadeiras, precisas, consistentes e atuais, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta”.

⁹⁹ A este respeito, veja-se tanto: (i) MENEZES DOS SANTOS, Aline. “Responsabilidade Administrativa e Civil do Ofertante e do Intermediário pelo Conteúdo do Prospecto” in ADAMEK, Marcelo Vieira Von (coord.), *Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos*. São Paulo: Malheiros, 2011; quanto: (ii) EIZIRIK, Nelson. “Negócio jurídico de *underwriting* – Questões contemporâneas” in PERIN, Ecio; KALANSKY, Daniel e PEYSER, Luis (coords.). *Direito Empresarial – Aspectos Atuais de Direito Empresarial Brasileiro Comparado*. São Paulo: Método, 2005).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

eventuais informações imprecisas fornecidas pelo ofertante — sem prejuízo da apuração da eventual responsabilidade deste último por ter prestado informações incorretas, em violação ao art. 10 da ICVM 476¹⁰⁰ —.

176. A doutrina vai nessa linha, esclarecendo que:

“O intermediário deve **investigar as informações a analisá-las de forma crítica, checando a sua suficiência e veracidade.** Deve adotar uma postura autônoma e independente, não se deixando levar pelo entusiasmo do ofertante, e analisando de maneira profissionais todo o prospecto. A doutrina especializada, como razão, vê no **padrão de atuação do intermediário uma obrigação de meios**, de atuar com a maior diligência possível para investigar a qualidade das informações fornecidas ao mercado” (grifei)¹⁰¹.

177. No caso em tela, por se tratar de Oferta realizada pelo rito da ICVM 476, que está automaticamente dispensada de registro e de análise prévia pela CVM, a responsabilidade dos intermediários líderes pela qualidade e pela higidez das informações é ainda maior, a fim de coibir a ocorrência de irregularidades na oferta.

178. Há, também, no caso em concreto uma especificidade alegada nas defesas dos acusados, que deve ser considerada no contexto deste julgamento. A emissora alega ser

¹⁰⁰ Art. 10 da ICVM 476: “Art. 10. O ofertante deverá oferecer informações verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes para os investidores”. O art. 56 da então vigente Instrução CVM nº 400/2003, que tratava das ofertas públicas, tinha previsão similar, que foi reproduzida no art. 24 da Resolução CVM nº 160/2022, atualmente em vigor: “Art. 24. O ofertante é o responsável pela suficiência, veracidade, precisão, consistência e atualidade dos documentos da oferta e demais informações fornecidas ao mercado durante a oferta pública de distribuição”.

¹⁰¹ MENEZES DOS SANTOS, Aline. “Responsabilidade Administrativa e Civil do Ofertante e do Intermediário pelo Conteúdo do Prospecto” in ADAMEK, Marcelo Vieira Von (coord.). *Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos*. São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 234 – 235. Cf., no mesmo sentido, Nelson Eizirik: “O que se requer do underwriter, assim é que atue com diligência na revisão das informações prestadas pela companhia emissora, que deverão ser utilizadas pelos investidores em seu processo de decisão” (EIZIRIK, Nelson. “Negócio jurídico de underwriting – Questões contemporâneas” in PERIN, Ecio, KALANSKY, Daniel e PEYSER, Luis (coords.). *Direito Empresarial – Aspectos Atuais de Direito Empresarial Brasileiro Comparado*. São Paulo: Método, 2005).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

inexperiente em relação ao Mercado de Capitais, sendo esta Oferta a sua primeira incursão em captações de recursos perante a poupança popular. Os prestadores de serviço, em nenhum momento, contradizem essa alegação.

179. Sendo esta a primeira oferta realizada pela emissora, a responsabilidade dos prestadores de serviços por guiá-la de forma segura em relação ao cumprimento da Regulação do Mercado de Capitais é ainda maior, pois são eles os especialistas no assunto.

180. Sob essa lente, passo a analisar se a atuação da Orla e de sua diretora responsável (*i.e.*, a Sra. Lucia Cristina Rodrigues Pinto) estava aderente ao padrão de diligência exigido pelo art. 11, I, da ICVM 476.

V.B. ANÁLISE DA CONDUTA DA ORLA E DE SUA DIRETORA RESPONSÁVEL

181. Entendo que as Áreas Técnicas reuniram evidências suficientes para comprovar que a Orla e a Sra. Lucia Cristina Rodrigues Pinto faltaram com a diligência exigida na análise das informações prestadas no âmbito da Oferta, em violação ao art. 11, I, da então vigente ICVM 476, como passo a explicar nos tópicos seguintes.

V.B.1. Falta de diligência da Orla na análise das informações da Oferta

182. Tratando, primeiro, da responsabilidade da Orla, observo que, questionada especificamente sobre o procedimento adotado para garantir que as informações prestadas pela ofertante eram corretas, a Orla informou o seguinte:

“A Orla é convidada a prestar o serviço de Coordenador Líder, através do Escriturador contratado pela Emissora.

Recebemos a Escritura aprovada pela B3-Segmento Cetip UTMV, verificamos os parceiros contratados, Emissora, Agente Fiduciário, Banco Mandatário, Banco Liquidante e as garantias aprovadas pelo Agente Fiduciário.

Após liberação pela B3-Segmento Cetip UTMV, seguimos com registro operacional do IF (instrumento Financeiro) no cadastro de Valores Mobiliários na Cetip e código ISIN



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

na B3, após essa etapa a B3-Segmento Cetip UTVM libera o ativo para comercialização na plataforma MDA CETIP21.

Aguardamos a manifestação do cliente através do Gestor, iniciamos a operação na plataforma, confirmamos o PU do dia no Agente Fiduciário, o Banco mandatário confirma o depósito das garantias junto ao Agente Fiduciário, a liquidação é finalizada quando o Banco liquidante do comprador finaliza a liquidação financeira na plataforma e o Banco mandatário envia o recurso para a conta emissora.”¹⁰²

183. A Orla não cita nessa descrição de procedimentos desempenhados enquanto intermediária líder nenhuma análise sobre as informações prestadas pela ofertante — o que indicaria, a princípio, uma falha grave de diligência por parte da Orla —.

184. De outro lado, aparentemente contradizendo essa informação, a Orla forneceu, no âmbito da Inspeção nº 1/2018-CVM/SRE/GER-3¹⁰³, relatório que teria elaborado contendo análise sobre as debêntures emitidas pela Venture (“Relatório”)¹⁰⁴.

185. De início, noto que o referido Relatório é o mesmo que foi encaminhado pela Orla ao ser questionada pela CVM, por meio do Ofício nº 113/2018/CVM/SRE/GER-3¹⁰⁵, sobre a análise que teria realizado a respeito da Oferta enquanto administradora fiduciária do TMJ FII e do Fundo MZL IMA-B¹⁰⁶.

186. A Orla, vale lembrar, além de figurar como intermediária líder da Oferta, também atuou como administradora fiduciária de 2 (dois) fundos de investimento, que adquiriram as debêntures em questão.

187. Examinando o Relatório, me parece que a análise nele contida é mais compatível

¹⁰² Doc. 0477868.

¹⁰³ Doc. 0490483.

¹⁰⁴ Doc. 0488386 e 0490483.

¹⁰⁵ Doc. 0498152.

¹⁰⁶ Doc. 0503576 e 0503640 (doc. 2).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

com aquela que seria esperada de um administrador fiduciário do que de um coordenador líder de oferta. Isso porque, o documento:

- (i) É datado de 11/09/2017, após o início da Oferta (18/08/2017)¹⁰⁷, o que não se coaduna com a análise esperada de um coordenador líder, que deve verificar as informações prestadas pelo ofertante previamente à emissão dos valores mobiliários; e
- (ii) Atribui, ao final, uma nota de crédito ao ativo, o que não faz parte das funções típicas de um intermediário líder, que deve se concentrar em analisar a veracidade das informações prestadas, sem emitir juízo de mérito sobre a operação.

188. Esses elementos, a meu ver, levam a duas possibilidades:

- (i) A Orla, de fato, não produziu nenhum relatório de análise na qualidade de intermediária líder da Oferta — o que indicaria um grave descumprimento do seu dever de diligência —; ou
- (ii) O Relatório produzido pela equipe de administração fiduciária foi aproveitado pela área de intermediação — o que, em tese, poderia levantar questionamentos do ponto de vista das normas que impõem a segregação entre as atividades de administração de recursos e de intermediação¹⁰⁸ —.

¹⁰⁷ Doc. 0522655.

¹⁰⁸ Nos termos do art. 24 da Instrução CVM nº 558/2015, vigente à época, “Art. 24. O exercício da administração de carteiras de valores mobiliários deve ser segregado das demais atividades exercidas pela pessoa jurídica, por meio da adoção de procedimentos operacionais, com o objetivo de: I – garantir a segregação física de instalações entre a área responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários e as áreas responsáveis pela intermediação e distribuição de valores mobiliários;”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

189. De todo modo, mesmo que superados esses pontos e assumindo que a Orla enquanto intermediária líder produziu algum tipo de análise em relação à Emissão, o fato é que: **(i)** as informações incorretas que foram reproduzidas nos documentos da Oferta diziam respeito a aspecto relevante da operação; e **(ii)** o equívoco poderia ser constatado caso a Orla tivesse analisado diligentemente os documentos a que teve acesso. Tratarei, na sequência, de cada um desses pontos em maiores detalhes.

V.B.2. A relevância das informações incorretas reproduzidas nos documentos da Oferta

190. Primeiro, em relação às informações incorretas reproduzidas nos documentos da Oferta, chama atenção, principalmente, aquela referente à área do terreno que serviu de garantia à operação.

191. De acordo com a Cláusula 4.1.8.1.(i) da Escritura de Emissão, a Oferta contava com alienação fiduciária dos imóveis nos quais seria construído o empreendimento como uma de suas principais garantias.

192. Segundo a Cláusula 1.7 do Contrato de Alienação Fiduciária, celebrado sob condição suspensiva, tais imóveis foram avaliados em R\$200.345.499,00, conforme Laudo de Avaliação da Escala, que constava como Anexo V do referido contrato¹⁰⁹.

193. Entretanto, o referido Laudo de Avaliação considerou que o terreno teria uma área de 838.864,76 m², quando, na realidade, a matrícula dos imóveis revela que o seu real tamanho era de 178.701,61 m²¹¹⁰ (i.e., aproximadamente 4,6 vezes menor!).

¹⁰⁹ “1.7. Para a celebração do presente Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, Escala Imobiliária Ltda. (*‘Empresa de Avaliação’*) elaborou laudo de avaliação de Imóveis, datado de 04 de maio de 2017, nos moldes da ABNT – NBR 5676 (*‘Laudo de Avaliação’*), constante do Anexo V deste Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, tendo apresentado o seguinte valor de avaliação: R\$200.345.499,00 (duzentos milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais)”.

¹¹⁰ “O terreno ocupa uma área em torno de 838.864,76 m², com topografia plana, em frente ao mar” (doc. 0496234).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

194. Por ter considerado uma área de terreno maior do que o real, o Laudo de Avaliação da Escala precificou a garantia a um valor superior: o valor total do terreno foi estimado em R\$200.345.499,00, quando, utilizando os parâmetros constantes no referido laudo, deveria ter sido estimado em R\$165.434.894,25 (i.e., uma diferença adversa de R\$42.910.620,35¹¹¹!).

195. O valor da garantia era um aspecto bastante relevante da operação. Afinal, de modo geral, quanto maior o valor da garantia menor o risco da emissão, além do que, no caso concreto, o valor do imóvel influía diretamente no índice de cobertura das garantias em relação ao saldo devedor das debêntures (de 200%), previsto na Cláusula 4.1.8.2 da Escritura de Emissão e na Cláusula 1.6 do Contrato de Alienação Fiduciária (“Razão de Garantia”).

V.B.3. As informações incorretas poderiam ter sido facilmente verificadas pela Orla

196. Em **segundo** lugar, noto que, diferentemente do que alega a defesa, a informação sobre a metragem dos imóveis estava facilmente disponível para a Orla, que não demonstrou ter empreendido nenhum esforço para realizar tal verificação.

197. Nesse sentido, a matrícula dos imóveis, onde se pode verificar a sua metragem, constava como Anexo I do Contrato de Alienação Fiduciária, que, por sua vez, foi listado no Relatório dentre os documentos recebidos pela Orla.

¹¹¹ Conforme consta no Laudo de Avaliação Escala (doc. 0496234), o valor de R\$200.345.499,00 foi obtido por meio da soma do valor da área edificada (R\$153.819.289,60), com o valor do terreno (R\$54.526.209,40). O valor do terreno, por sua vez, como também deixa claro o referido laudo, foi obtido utilizando a fórmula “Vt (valor do terreno) = At (área do terreno) x Vu (valor unitário do m2)”, sendo que a “At” correspondeu a 838.864,76 e o “Vu” considerado foi de R\$65,00. Seguindo a fórmula constante no Laudo de Avaliação Escala, a Acusação apurou que caso se tivesse considerado a área correta do terreno (178.701,61 m2), o valor do terreno seria de R\$11.615.604,65 (Doc., 0625651, §29), que, somado o valor da edificação, resultaria em R\$165.434.894,25.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

198. Observo que o Anexo I é parte integrante do Contrato de Alienação Fiduciária, tendo sido assinado por todas as partes que celebraram o instrumento e sendo mencionado no corpo do contrato, na sua Cláusula 1.1.3.¹¹².

199. Portanto, tratando-se de informação relevante, cuja incorreção poderia ser constatada nos documentos a que a Orla teve acesso e considerando, ainda, as demais evidências de falta de diligência juntadas aos autos, entendo que restou configurada a violação pela intermediária líder do disposto no art. 11, I, da então vigente ICVM 476.

200. O intermediário líder não deve ser responsabilizado por qualquer equívoco identificado nos documentos da Oferta, mas o julgador deve apurar se este diligenciou para garantir que as informações prestadas pelo ofertante eram verdadeiras e corretas.

201. No presente caso, porém, *de um lado*, a defesa da Orla não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar a sua diligência e, *de outro lado*, a Acusação logrou reunir um conjunto robusto de provas no sentido de que a intermediária não desempenhava as suas funções com o cuidado esperado.

202. Antes de concluir, vale esclarecer um último ponto em relação à responsabilização da Orla no presente processo.

203. Em petição apresentada aos autos em 17/02/2023, a Orla alegou que: **(i)** encerrou definitivamente suas atividades; e **(ii)** foi transformada em sociedade limitada¹¹³. Em linha com a decisão proferida em 26/07/2021 pelo então Presidente Marcelo Barbosa, relator deste

¹¹² “1.1.3. A Fiduciante declara e **garante que os Imóveis, conforme descritos e caracterizados no Anexo I ao presente Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis** estão livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou gravames, limitações ou restrições, judiciais ou extrajudiciais, alienações fiduciárias, usufrutos, encargos, disputas servidões ou outras pretensões de qualquer natureza, obrigando-se o Fiduciante a registrar este Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis nas matrículas dos Imóveis, junto ao Cartório de Registro de Imóveis” (grifei).

¹¹³ Doc. 1261888.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS à época, reforço que o encerramento das atividades da Orla e a transformação do seu tipo societário não implicam na extinção de sua punibilidade perante a CVM¹¹⁴.

V.B.4. Análise da responsabilidade de Lucia Cristina Rodrigues Pinto

204. Por fim, passo à análise da conduta da Sra. Lucia Cristina Rodrigues Pinto, diretora responsável na Orla pela atividade de intermediação. Como consagrado em diversos precedentes da CVM, o diretor responsável é o indivíduo encarregado de dar cumprimento às regras que cada regulado deve observar, funcionando como um centro de imputação de responsabilidade¹¹⁵.

205. A responsabilidade desse diretor, como é regra em processos administrativos sancionadores, é subjetiva¹¹⁶⁻¹¹⁷. A responsabilidade civil subjetiva é aquela que se consubstancia e se materializa, quando o autor ou infrator, age com culpa *lato sensu*¹¹⁸.

206. Caso demonstrado que o diretor responsável envidou os esforços necessários para atender a regra, que acabou sendo descumprida por outros fatores que escaparam ao seu

¹¹⁴ Doc. 1310166.

¹¹⁵ Cabe citar o seguinte trecho do voto do Diretor Relator Otávio Yazbek, no PAS CVM nº RJ2010/9129, j. em 09/08/2011: “A lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de imputação de responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente – ou protetiva – dos administradores designados para aquelas funções”.

¹¹⁶ De acordo com o art. 186 e seguintes do Código Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

¹¹⁷ Cf. o já referido trecho do voto do diretor relator Carlos Alberto Rebello Sobrinho, PAS CVM Nº 21/2010, j. em 15/10/2019: “O direito brasileiro consagra o princípio da responsabilidade subjetiva e individual, rejeitando a noção de responsabilidade objetiva e solidária em matéria de infração administrativa”.

¹¹⁸ “A responsabilidade civil subjetiva tem como pressupostos (a) o dano, (b) a conduta culposa e (c) o nexo de causalidade entre o dano e a culpa”. (HATANAKA, Alex S. “Considerações sobre a responsabilidade civil de avaliadores em companhias abertas” in CASTRO, Rodrigo; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, Marcus (coords). *Direito societário, mercado de capitais, arbitragem e outros temas. Homenagem a Nelson Eizirik – Volume I*. São Paulo: Quartier Latin, 2020, p. 88-89)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

controle, não se poderá cogitar a sua responsabilização¹¹⁹. Não é o que aconteceu aqui, como passo a explicar a seguir.

207. No presente caso, observo que a Acusação reuniu evidências específicas que apontam para uma falta de diligência por parte da Sra. Lucia Cristina Rodrigues Pinto no desempenho de suas atividades. Faço referência, nesse sentido:

- (i) ao fato de a acusada não ter demonstrado conhecimento sobre o processo de distribuição de ofertas em reunião realizada com a CVM; e
- (ii) ao depoimento¹²⁰ de funcionários da Orla, que afirmaram que à época da Oferta da Venture, quando a diretoria de intermediação estava sob a responsabilidade da Sra. Lucia Cristina Rodrigues Pinto, a Orla não prestava serviços de distribuição, visto que o responsável por essa função havia saído da empresa.

208. Além disso, a Sra. Lucia Cristina Rodrigues Pinto não trouxe em sua defesa argumentos adicionais aos mencionados pela Orla, que pudessem demonstrar que a diretora atuou com o cuidado necessário na análise da Oferta.

209. A culpa está associada ao juízo de reprovabilidade sobre a conduta de uma pessoa, tendo-se em conta a prudência e a diligência do atuar do sujeito. Assim, incorrer em culpa

¹¹⁹ Nesse sentido, como explicado pela diretora Maria Helena Santana, no âmbito PAS CVM nº 2005/8510, j. em 04/04/2007: “entendo que, como diretor responsável, pessoa que existe na regulamentação exatamente para assegurar em nome da pessoa jurídica, que evidentemente não tem vontades, que as normas aplicáveis sejam por ela respeitadas, o diretor responsável só poderia ser eximido de culpa no caso em que ficasse demonstrado que ele tomou cuidados e providências para garantir o cumprimento dessas obrigações, que apesar de sua atuação não teriam sido seguidas”.

¹²⁰ “foi informado que a Orla não realiza mais atividade de distribuição de ofertas desde 03.11.2017, quando o Sr. L.A.P.L., antigo responsável pela atividade, foi desligado da instituição mesmo tendo ocorrido subscrições das debêntures da Venture após essa data” (doc. 0625651, §125).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

consiste em não conduzir suas atribuições como deveria. É “*um erro de conduta do ofensor em face do padrão de comportamento considerado socialmente aceitável nas mesmas condições fáticas, o que é aferido por meio da comparação do comportamento do agente com o modelo de comportamento que um sujeito, nas mesmas condições do agente, deveria adotar*”¹²¹.

210. Por esse motivo e considerando que os descumprimentos objeto deste PAS estão intrinsecamente ligados às atribuições da Sra. Lucia Cristina Rodrigues Pinto enquanto diretora responsável pela atividade de intermediação da Orla, entendo que essa também deve ser responsabilizada pelo descumprimento do art. 11, I, da então vigente ICVM 476.

VI. ATUAÇÃO DA DIRETORA RESPONSÁVEL DA AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

211. Tendo em vista o reconhecimento da extinção da punibilidade da LFRating em razão da dissolução da sociedade, como abordado na Seção II.E. deste voto, resta examinar a responsabilidade de sua diretora responsável (*i.e.*, a Sra. Maria Christina Tavares Maciel).

212. Caso não tivesse acontecido o reconhecimento de extinção da punibilidade, todas as considerações e conclusões que serão detalhadas abaixo se aplicariam também em relação à LFRating.

213. A Sra. Maria Christina Tavares Maciel é acusada de ter descumprido o art. 10, II, da então vigente ICVM 521, uma vez que não teria adotado os cuidados devidos para evitar que a nota atribuída à Emissão induzisse os seus usuários em erro.

214. A Oferta foi classificada pela LFRating com nota A, que é compatível com

¹²¹ TEPEDINO, Gustavo. *et al. Fundamentos do Direito Civil: Responsabilidade Civil*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 7.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

operações que apresentem “*boas garantias primárias, secundárias e terciárias, com liquidez menor que às da faixa anterior e valor compatível com o valor do principal corrigido, acrescido dos juros da obrigação. O risco de inadimplência é baixo*”¹²².

215. No entendimento da Acusação, entretanto, tal classificação foi inadequada, representando “*uma nota de crédito artificialmente otimista e desconectada dos parâmetros de mercado e da própria metodologia da agência de rating induz o usuário a erro quanto à situação creditícia do ativo financeiro*”¹²³, em infração ao art. 10, II, da ICVM 521.

216. Para chegar a essa conclusão, as Áreas Técnicas se fundamentam nas seguintes supostas falhas:

- (i) a metodologia de classificação de risco da própria LFRating teria sido violada no caso, havendo problemas em pelo menos seis dos sete macro fatores que compõem essa análise: **(a)** ambiente operacional; **(b)** análise do negócio; **(c)** qualidade dos ativos; **(d)** adequação do capital; **(e)** análise financeira; e **(f)** resultados;
- (ii) a classificação de risco teria se baseado, principalmente, nas garantias da operação e não no risco do emissor em si, o que seria inadequado, visto que as garantias representam um mecanismo de recuperação de crédito, com todos os riscos envolvidos na execução; e
- (iii) o relatório de classificação de risco apresentaria informações equivocadas sobre a metragem e o valor dos imóveis que serviram que garantia para a Emissão, tendo se limitado a reproduzir, de maneira acrítica, os dados constantes de outros documentos da Oferta.

¹²² Doc. 0625651, §85.

¹²³ Doc. 0625651, §117.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

217. Antes de adentrar na análise do mérito da conduta de Maria Christina Tavares Maciel, farei breves considerações sobre o padrão de conduta que se espera das agências classificadoras de risco em cumprimento ao dispositivo que se discute neste PAS. Na sequência, analisarei o mérito da acusação formulada.

VI.A. PADRÃO DE CONDUTA ESPERADO DAS AGÊNCIAS CLASSIFICADORAS DE RISCO

218. O art. 10, II, da então vigente ICVM 521 atribui à agência classificadora de risco a obrigação de “*adotar providências para evitar a emissão de qualquer classificação de risco de crédito que: [...] II – induza o usuário a erro quanto à situação creditícia de um emissor ou de um ativo financeiro*”¹²⁴.

219. A partir da leitura do dispositivo, é possível depreender que cabe à agência de *rating* diligenciar para obter informações confiáveis sobre a operação analisada e todos os aspectos a ela pertinentes, e realizar análise crítica quanto a essas informações, para emitir opinião fidedigna e embasada em relação à classificação de risco da emissão.

220. Trata-se de obrigação de meio, que exige para o seu cumprimento o emprego dos melhores esforços na obtenção e análise das informações relevantes para a emissão do *rating*.

221. Para melhor esclarecer os contornos da responsabilidade das agências de *rating* e considerando as noções traçadas acima a respeito da responsabilidade dos intermediários, me parece importante fazer uma diferenciação.

222. Se, *por um lado*, tanto o intermediário líder quanto as agências de *rating* devem atuar com elevados padrões de diligência no exercício de suas atividades – de modo que, nesse aspecto, os deveres impostos a cada um deles se aproximam –, *por outro lado*, esses

¹²⁴ O art. 10, II, da Resolução CVM nº 9/2020, que substituiu a ICVM 521 possui redação idêntica: “Art. 10. A agência de classificação de risco de crédito deve adotar providências para evitar a emissão de qualquer classificação de risco de crédito que: [...] II – induza o usuário a erro quanto à situação creditícia de um emissor ou de um ativo financeiro.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

prestadores de serviço desempenham papéis diferentes no âmbito de uma oferta pública e, consequentemente, as funções e deveres atribuídos a cada um deles são também distintos.

223. Como visto acima, o intermediário líder é responsável por, em conjunto com o emissor, elaborar os documentos da oferta, devendo empregar a diligência devida ao verificar as informações prestadas, de modo a garantir que essas informações sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes.

224. Já a agência de *rating* é contratada para avaliar o risco da emissão, fornecendo aos investidores a sua opinião profissional sobre a qualidade do crédito, o que balizará e auxiliará os destinatários da oferta na sua decisão de adquirir o ativo.

225. Portanto, diferentemente do que se observa em relação ao intermediário líder, não se inclui dentre as atribuições da agência de *rating* garantir que as informações prestadas pela emissora estejam a salvo de erros ou inverdades. A sua função, na verdade, é a de avaliar criticamente as informações relativas à emissão e, a partir delas, emitir uma classificação de risco que seja embasada, fidedigna e comunique aos investidores os reais riscos daquele ativo.

226. É claro que para emitir uma classificação de risco fidedigna é esperada uma análise crítica das informações passadas pelo emissor e pelo intermediário líder, mas a agência de *rating* não tem propriamente a responsabilidade pela correção de tais informações. Essa função cabe à própria emissora e à intermediária líder, na esfera de suas respectivas responsabilidades.

227. É nessa linha que, complementando o art. 10 da ICVM 521 e melhor esclarecendo o que se espera das agências de *rating* no exercício de suas funções, o §2º desse dispositivo determina que:

*“[a] agência classificadora de risco de crédito deve adotar, implementar e fazer cumprir procedimentos escritos que assegurem que as **opiniões que ela***



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

divulgue estejam baseadas em uma análise detalhada de todas as informações que sejam do conhecimento da agência e relevantes para sua análise, de acordo com sua metodologia de classificação de risco” (grifei).

228. Feitas essas observações, passo a analisar se a conduta da diretora responsável da LFRating no caso concreto se amoldou ao padrão de diligência que é dela esperado.

VI.B. ANÁLISE DA CONDUTA DA DIRETORA RESPONSÁVEL DA LFRATING

229. Como mencionado acima, as Áreas Técnicas se baseiam em três alegadas falhas cometidas, para chegar à conclusão de que a LFRating e a sua diretora responsável não teriam adotado os cuidados devidos para evitar que a nota atribuída à Emissão induzisse os seus usuários em erro, em infração ao art. 10, II, da então vigente ICVM 521:

- (i) a metodologia de classificação da própria LFRating teria sido violada no caso, havendo problemas em pelo menos seis dos sete macro fatores que compõem essa análise: **(a)** ambiente operacional; **(b)** análise do negócio; **(c)** qualidade dos ativos; **(d)** adequação do capital; **(e)** análise financeira; e **(f)** resultados;
- (ii) a classificação de risco teria se baseado, principalmente, nas garantias da operação e não no risco do emissor em si, o que seria inadequado, visto que as garantias representam um mecanismo de recuperação de crédito, com todos os riscos envolvidos na execução; e
- (iii) o relatório de classificação de risco apresentaria informações equivocadas sobre a metragem e o valor dos imóveis que serviram que garantia para a Emissão, tendo se limitado a reproduzir, de maneira acrítica, os dados constantes de outros documentos da Oferta.

230. Em linha com as observações que apresentei nos §§204-205 acima, na qualidade de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

diretora responsável da LFRating, cabia à Sra. Maria Christina Tavares Maciel assegurar o cumprimento das regras impostas pela CVM às agências de *rating*, conforme previsto no art. 3º, III, da então vigente ICVM 521¹²⁵.

231. Sob essa perspectiva e tendo em vista o reconhecimento da extinção da punibilidade da LFRating, passo a analisar a responsabilidade de Maria Christina Tavares Maciel em relação às três supostas falhas identificadas pelas Áreas Técnicas. Adianto, desde já, que entendo que a Acusação reuniu os elementos necessários para embasar uma condenação.

VI.B.1. Suposta falha na metodologia de avaliação da Oferta

232. **Primeiro**, quanto à metodologia de classificação de risco da Emissão, a defesa argumenta que a Acusação teria partido da premissa equivocada de que se aplicaria à Emissão a metodologia referente a operações que envolvem “*risco corporativo*”, quando, na realidade, o correto seria a aplicação da metodologia referente à avaliação de “*operações estruturadas*”.

233. De acordo com a defesa, essa segunda metodologia levaria em consideração outros fatores de risco, diferentes daqueles apontados pelas Áreas Técnicas, que teriam sido devidamente observados ao analisar a Oferta.

234. Entendo que assiste razão à defesa, que, a meu ver, trouxe argumentos convincentes para justificar por que fazia sentido, à luz das características da Emissão, a adoção da metodologia referente a “*operações estruturadas*”.

235. Como relatado acima, a Oferta apresentava as seguintes características:

¹²⁵ “Art. 3º Para fins de obtenção e manutenção do registro na CVM, a agência de classificação de risco de crédito deve atender os seguintes requisitos: [...] III – atribuir a responsabilidade pelas suas atividades e pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta Instrução a um administrador, que possua todos os poderes necessários para representar a agência;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) consistiu em emissão de debêntures realizada pela Venture;
- (ii) os recursos captados com a oferta tinham uma destinação específica e bem delimitada nos documentos da Oferta: o desenvolvimento do empreendimento Hard-Rock Lagoinha¹²⁶; e
- (iii) o fluxo de recebíveis decorrentes da exploração do empreendimento serviria de lastro para a Emissão, sendo certo que havia uma promessa de que 70% dos recursos decorrentes da alienação de unidades do empreendimento e do seu lucro líquido seriam cedidos fiduciariamente aos investidores como garantia¹²⁷.

236. Essas características, a meu ver, são compatíveis com “operações estruturadas”, que, conforme descrito no manual de procedimentos da LFRating, estão associadas a operações de securitização (lato sensu) de recebíveis “que significa basicamente a emissão de um título lastreado em vários outros originados em operações mercantis”¹²⁸.

¹²⁶ Cf. cláusula 3.7.5 da Escritura de Emissão (doc. 0516825): “3.7.5. Os recursos líquidos das Debêntures da Primeira Série, captados por meio da Oferta Restrita serão utilizados pela Emissora para (i) aquisição de bens imóveis localizados na Cidade de Paraipaba, Estado do Ceará, Distrito Lagoinha, registros sob as Matrículas nº 1.068 e 1.280, ambas do Cartório Damasceno Neto (“Imóveis”); (ii) custeio de todas as despesas decorrentes da Emissão; (iii) para o desenvolvimento e implementação de empreendimento imobiliário nos Imóveis, para futura operação do Hard Rock Hotel na praia da Lagoinha, Estado do Ceará (“Empreendimento Hard Rock – Lagoinha”); e (iv) pagamento de prestadores de serviço não diretamente relacionados com as obras do Empreendimento Hard Rock-Lagoinha”.

¹²⁷ Cf. cláusula 4.1.8.1 da Escritura de Emissão (doc. 0516825): “4.1.8.1. [...] a Emissora constitui, de forma irrevogável e irretratável, em favor dos Debenturistas, as seguintes garantias reais: [...] (ii) Cessão fiduciária dos recursos oriundos da integralização das Debêntures e da Conta Vinculada, bem como promessa de cessão fiduciária de 70% (setenta por cento) de todo e qualquer recebível decorrente da alienação das unidades do Empreendimento Hard Rock – Lagoinha, e do lucro líquido decorrente da operação do Empreendimento Hard Rock – Lagoinha a serem oportunamente constituídos, nos termos e condições descritos no Instrumento Particular de Cessão e Promessa de Cessão Fiduciária de Recebíveis e de Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças [...]”.

¹²⁸ Doc. 0571056, p. 32.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

237. Apesar de o termo “securitização” estar mais diretamente associado a operações de emissão de CRI, CRA ou debêntures por parte de **companhias securitizadoras**, a expressão pode ser utilizada em outros contextos, mais amplos, para designar emissões que estão lastreadas em uma determinada carteira de recebíveis, sendo essa a sua característica central.

238. Nesse sentido, a doutrina esclarece que “[e]xistem **diversas estruturas que podem ser classificadas como securitização**, e, por ser uma operação relativamente recente, **não consta com uma construção doutrinária jurídica sólida a respeito de seus aspectos conceituais**. [...] Sob a ótica jurídica, a securitização **pode ser definida como a estrutura composta de um conjunto de negócios jurídicos – ou um negócio jurídico indireto – que envolve a cessão e segregação de ativos em uma sociedade ou um fundo de investimento emissor de títulos garantidos pelos ativos segregados**” (grifei)¹²⁹.

239. Tendo em vista a amplitude que a expressão “securitização” pode assumir, entendo que o manual de procedimentos, da forma como estava redigido, conferia espaço razoável para que a LFRating avaliasse a Oferta de acordo com a metodologia aplicável às “operações estruturadas”¹³⁰. Afinal, como mencionado no manual, essas operações são marcadas por estarem associadas ao financiamento de determinado projeto, cujos recebíveis servem de lastro à emissão, tal como seriam, uma vez efetivadas as vendas das unidades do projeto, no caso da Oferta.

¹²⁹ CAMINHA, Uinie. “Notas sobre a Securitização” in SATIRO, Francisco (coord.). *Direito, Gestão e Prática: Mercado de Capitais*. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 210-211.

¹³⁰ Reforçando que o manual de procedimento adotava essa definição mais ampla do termo “securitização”, ressalto que o documento mencionava dentre os principais valores mobiliários que poderiam ser emitidos no contexto de uma securitização a debênture, que não é título de emissão exclusiva de companhias securitizadoras: “Estes títulos são adequados para classificação de risco. As principais são: CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários – lastreado em CCI – Cédula de Crédito Imobiliário; CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio – lastreado em CPR – Cédulas de Produto Rural ou CDCA – Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, que por sua vez é lastreado em CPR; CCCB – Certificado de Cédulas de Crédito Bancário, lastreado em CCB – Cédulas de Crédito Bancário; DEBÊNTURE – Título comercial estruturado com garantias reais ou não; FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – cuja carteira admite uma pluralidade de recebíveis” (doc. 0571056, p. 32)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

240. Entretanto, ainda que acolhida essa colocação trazida pela defesa, discordo da alegação de plena observância da própria metodologia da LFRating, no caso, uma vez que não se extrai do pertinente relatório de *rating* análise criteriosa dos respectivos fatores geradores de risco contemplados no manual de procedimentos da LFRating quanto às “operações estruturadas”.

241. A propósito, explicitava o próprio manual de procedimentos da LFRating que:

“Em um *rating* de operações estruturadas, LFRating analisa cinco Fatores Geradores de Risco – FGR que abrangem todas as áreas de risco destas operações, incluindo a estruturação em si, com suas garantias e amenizadores, mas também o originador dos créditos cedidos e os pagadores primários. Neste aspecto é importante determinar a capacidade dos ativos subjacentes de gerar caixa no tempo determinado das amortizações daquela obrigação específica, mas também é fundamental analisar a liquidez e adequabilidade das garantias, reais ou não, oferecidas na emissão.” (grifos adotados)

242. Constava também no manual de procedimentos da LFRating, listagem que elencava o detalhamento e indicadores do quanto teria de ser avaliado nas “operações estruturadas”, tanto em relação **(i)** aos instrumentos legais, quanto **(ii)** à qualidade da estruturação, **(iii)** aos ativos subjacentes, **(iv)** às garantias complementares; e **(v)** aos agentes participantes da operação.

243. Nota-se claramente do referido detalhamento que integrava o escopo da avaliação e classificação de risco, em tais operações, não apenas a existência dos instrumentos legais pertinentes ao financiamento, mas sua abrangência, bem como a efetividade dos critérios adotados em relação a eventos contratuais relevantes (incluindo os de vencimento antecipado e de avaliação) e sua adequabilidade especificamente para o emissor.

244. Em relação aos ativos subjacentes, havia previsão de avaliação quanto à amplitude de licenças ambientais e licenças de construção, grau de cobertura e liquidez das garantias (incluindo, sem limitação, as reais) e nível de força natural do fluxo de caixa, bem como



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

diversos indicadores relativos à condição econômico-financeira do emissor¹³¹, à condição do projeto imobiliário e, ainda, diversos indicadores relacionados a *covenants* operacionais, societários e financeiros.

245. Tudo isso coadunado com o fato de que os riscos de crédito em financiamentos “*não corporativos*”, mas sim “*de projetos*”, e, em especial de projetos “*greenfield*” (como era o caso da Venture), tendem a ser maiores quanto menos maduros se encontrarem os próprios projetos subjacentes.

246. Usualmente, a análise de crédito requer a avaliação do projeto, em maior grau de aprofundamento, tanto em relação ao seu estágio corrente, quanto no que tange ao monitoramento da sua evolução e às amarras contratuais, em especial com previsão de obrigações de fazer e de não fazer (*positive and negative covenants*) relacionadas ao projeto e à SPE em si, como elementos mitigadores de risco, especialmente no “*período de construção*”.

247. A toda evidência, em operações da espécie, após a conclusão do período de construção, uma série de riscos são afastados ou significativamente mitigados, o que tende a se refletir também na abrangência do pacote de garantias e na avaliação dos riscos de crédito.

248. Entretanto, não obstante todo o previsto no manual de procedimentos da LFRating, o que se nota do relatório de *rating* são referências superficiais a apenas alguns de tais aspectos e, ainda, de modo bastante desconectado com o fato de que se tratava de projeto *greenfield*, cujas obras estavam, para ser retomadas (após mais de sete anos do embargo)¹³², e que ainda não contava com uma carteira de recebíveis, mas sim com a expectativa de fluxo

¹³¹ Esses englobavam não apenas a existência de balanços auditados, mas também a qualidade do auditor, o grau de endividamento, a análise da carteira de clientes, a relação dívida líquida/EBTIDA, a situação tributária e fiscal, o grau de liquidez de curto prazo, o grau de liquidez corrente, ROE e ROA.

¹³² Segundo a própria escritura de emissão das debêntures a chamada “Fase de Infraestrutura” do projeto seria desenvolvida entre setembro de 2017 e março de 2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de caixa futuro e promessa de cessão de recebíveis.

249. Além disso, não há qualquer consideração sobre a ausência de obrigações contratuais e eventos de *default* ou vencimento antecipado especificamente relacionados à evolução das obras e aos marcos de completude do projeto etc., flagrantemente fugindo, pela mera leitura dos instrumentos, de parâmetros de mercado na estruturação de *project finance*.

250. Registro que, até mesmo em relação à ressalva feita no relatório de *rating* de que a nota de crédito pressupunha a colocação da totalidade da emissão das debêntures¹³³; não há menção a que o cronograma físico-financeiro anexado à Escritura de Emissão reportava que o custo total do Projeto seria de aproximadamente R\$176 milhões (como admitido também no relatório de *rating*), sem que, contudo, houvesse nos instrumento legais do financiamento obrigações e salvaguardas relacionadas ao tempo em que os recursos adicionais necessários ingressariam no projeto, por meio de futuras vendas de “*cotas multi-proprietário*”, tampouco das obrigações correlatas usualmente contratadas perante os debenturistas.

251. Os riscos de construção e de interrupção de futuro fluxo de recebíveis não receberam atenção nem destaque pela LFRating.

252. Pelos motivos acima expostos, entendo que a assiste razão à Acusação ao afirmar que a LFRating deixou de considerar em seu relatório de *rating* diversos aspectos relevantes que deveriam ter sido observados em linha com o seu manual de procedimentos.

VI.B.2. A análise da emissão teria se baseado majoritariamente nas garantias da operação

253. Em **segundo** lugar, as Áreas Técnicas alegam que a nota de *rating* teria se baseado o principalmente nas garantias da Emissão, e não no risco do emissor em si, o que seria inadequado, pois as garantias representam um mecanismo de recuperação de crédito, com todos os riscos envolvidos na execução. Também nesse aspecto alegou a defesa que a

¹³³ No caso, pressupunha a captação de R\$ 100 milhões pela Venture.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

metodologia foi seguida e não houve qualquer irregularidade.

254. A questão, a meu ver, está intrinsecamente correlacionada ao primeiro aspecto acima tratado, bem como ao terceiro ponto (que versa sobre a gritante discrepância entre a área do imóvel considerada para fins de avaliação, assim, do cálculo da “Razão de Garantia”, prevista na Escritura de Emissão), não se tratando de apontamentos estanques.

255. Com efeito, a falta de diligência das acusadas na avaliação do risco de crédito das debêntures, de que resultou a produção de relatório que poderia induzir investidores a erro, não se extrai apenas da inobservância da própria metodologia da agência.

256. Tampouco tal falta de diligência está associada ao fato de ter sido adotado foco maior no pacote de garantias ou no emissor em si. A esse respeito, cabe inclusive ressaltar que, em financiamentos estruturados como *project finance*, a análise do risco de crédito pertinente a SPE ou a debêntures emitidas por SPE perpassa tanto:

- (i) elementos relativos ao emissor em si (que, como SPE, “corporifica” o próprio projeto, sendo que sua “teia” de relações contratuais no âmbito do projeto relevante para avaliação do risco a que os investidores/credores estarão expostos); quanto
- (ii) à abrangência e à efetividade do pacote de garantias, que, em regra, abrange todos os bens e direitos do projeto em si e conta com mitigadores ou garantias adicionais durante o período de construção, posto que o efetivo fluxo futuro de recebíveis (a assegurar o pagamento ordinário da dívida) depende de o projeto alcançar sua fase operacional.

257. Nesse sentido, embora tenha acertadamente destacado a importância da avaliação do emissor (e, assim, do projeto), não procede a assertiva da Acusação que reduziu a relevância da análise das garantias, como se essas representassem tão somente um “mecanismo de recuperação de crédito” com “riscos envolvidos na execução”, uma vez que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a composição e a contratação do pacote de garantias de uma “*operação estruturada*” diz muito a respeito da própria higidez da estruturação em si e dos riscos de crédito subjacentes.

258. É verdade que, no caso, foram consideradas informações disponibilizadas às acusadas acerca do fluxo de pagamentos futuros que decorreriam do empreendimento, a partir de estudo de viabilidade da Horwath HTL S.A., cujas premissas foram analisadas e confrontadas com cenários de estresse, assim como foram consideradas as seguintes garantias e “amenizadores”, nos termos do relatório de *rating*:

“i. **alienação fiduciária** de imóveis livres e desembaraçados, atualmente de propriedade da FORTALISBOA (**matrículas nº 0001280 e 0001068**), ambas registradas no Cartório Damasceno Neto, compreendendo **área total de terreno de 838.865 m²** e área construída de 83.597 m², localizados na Praia da Lagoinha s/n, no Município de Paraipaba-CE, cujo valor de mercado (VM) foi avaliado em 04.mai.17 pela ESCALA em R\$ 153,8 milhões (área edificada) e R\$ 54,5 milhões (terreno), totalizando R\$ 200,4 milhões, através dos Métodos Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM) e de Custo de Reprodução (MCR), não tendo sido considerado o valor de liquidação (VL);

ii. **cessão fiduciária de recebíveis e da CV**, oriundos de recursos obtidos com a integralização das DBS, de 70% dos recursos oriundos da comercialização de cotas multi-proprietários (já deduzidos os pagamento (sic) de serviços terceirizados envolvidos) e do **Lucro Líquido decorrente da operação** do HR LAGOINHA a serem oportunamente constituídos, e

iii. **garantia fidejussória**, sendo Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Junior os **fiadores e sócios da VCI**.

Conforme estabelecido na ESCRIDBS, até a liquidação integral das obrigações de DBS, (i) o **VM dos imóveis** (auferido com base em laudo de avaliação), e (ii) os recursos efetivamente **depositados na CV (incluídos os recursos decorrentes da integralização de DBS)**, deverão corresponder, no mínimo, a **200% do saldo devedor** das DBS (conforme estabelecido pela Razão da Garantia-RG). Não haverá constituição de um Fundo de Liquidez (FLIQ).

Sob a fiscalização da VÓRTX, que receberá periodicamente relatórios de monitoramento de obra e atualização do cronograma físico-financeiro elaborados pela DEXTER (assim como de auditoria e contabilização dos custos incorridos pela VCI na construção e desenvolvimento do HR LAGOINHA elaborados pela MVL), os recursos das DBS **serão destinados** conforme as seguintes proporções, excluindo-se os custos de estruturação e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

da parcela inicial da compra dos imóveis (conforme estabelecido no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com a FORTALISBOA): (i) até 70% dos recursos para realização das obras do HR LAGOINHA; (ii) até 20% para o pagamento das demais parcelas dos imóveis e (iii) até 10% para os prestadores de serviços.” (grifos adotados)

259. Entretanto, salta aos olhos, do descritivo acima transcrito, a ausência de qualquer análise crítica, especialmente em relação à efetividade do pacote de garantias e dos supostos “amenizadores” durante o período de construção do empreendimento.

260. A metodologia da LFRating indicava entre os fatores de risco relevantes para a avaliação do risco de crédito de “operação estruturadas”: **(i)** os “ativos subjacentes”, composto pela análise da “cobertura das garantias”, da “liquidez das garantias” e das “condições do projeto imobiliário”; e **(ii)** as “garantias complementares”, que incluíam a análise de “conta vinculada”.

261. Ocorre que, na partida, a “conta vinculada” contaria apenas com os recursos decorrentes da própria integralização das debêntures (ou seja, os recursos aportados pelos próprios debenturistas e que seriam destinados aos pagamentos pelos imóveis e de prestadores de serviços etc.).

262. Além disso, enquanto o projeto não gerasse fluxo relevante de recebíveis de vendas pela SPE, a Razão da Garantia seria mantida no índice acordado apenas em função de a garantia proveniente de futuros recebíveis estar sendo considerada em conjunto com o valor de mercado dos imóveis, que, como bem apontado pela Acusação, estava superavaliado, no mínimo, por ter sido considerada por ambos os avaliadores, uma área mais de quatro vezes maior do que era a área dos imóveis a serem alienados fiduciariamente em garantia dos debenturistas.

263. De resto, de concreto, naquela etapa, havia apenas a fiança dos dois sócios, pessoas naturais, cujo patrimônio sequer foi apontado no Relatório nem nos documentos de suporte.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

264. Entendo, portanto, que embora seja improcedente a alegação da Acusação de que a avaliação de crédito da LFRating se baseou apenas nas garantias da operação, me parece que a avaliação das garantias da operação de fato apresentou falhas, conforme apontadas acima.

265. Não deixo de reconhecer que não cabe ao julgador interferir no mérito ou conteúdo das classificações de risco emitidas pelas agências de *rating*, opinando sobre o peso que um determinado aspecto deveria ter na nota final emitida. Tal interferência além de não encontrar respaldo na regulamentação da CVM, que expressamente veda essa postura no art. 36 da ICVM 521¹³⁴, poderia gerar uma série de efeitos negativos, como já inclusive ressaltado pelo Colegiado em outras situações¹³⁵.

266. Entretanto, o que se pretende aqui não é opinar sobre o peso que cada fator deveria ter na avaliação de risco conduzida pela LFRating, mas sim chamar atenção para aspectos relevantes que deixaram de ser analisados.

VI.B.3. O relatório de classificação de risco apresentava informações equivocadas

267. Em **terceiro** lugar, a Acusação alega que a LFRating teria descumprido os seus deveres, uma vez que o relatório de *rating* “*contem declaração falsa no que diz respeito à metragem do terreno relativa aos imóveis com matrícula nº 0001280 e 0001068, ambos registrados no Cartório Damasceno Neto*”.

¹³⁴ “Art. 36. As disposições desta Instrução não implicam qualquer tipo de interferência ou influência no conteúdo das classificações de risco ou das metodologias”.

¹³⁵ A meu ver, cabe nesse aspecto fazer um paralelo com as razões levantadas em diversos precedentes do Colegiado para justificar o tipo de análise que cabe ao julgador em relação ao cumprimento pelos administradores de companhias abertas de seu dever de diligência. Nesses casos frequentemente se menciona que a CVM não deve inferir no mérito da decisão da administração, o que se justifica por diversos motivos, desde a falta de conhecimento do julgador a respeito das particularidades de cada negócio até os riscos associados à revisão *ex post*, que costuma ser impactada pelo viés de retrospectiva. Para maior detalhamento sobre o assunto, cf. o voto do diretor relator Pedro Marcílio, no âmbito do PAS CVM nº 2005/1443, j. em 21/03/2006.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

268. A defesa, por sua vez, argumenta que a obrigação das agências de *rating* de evitar que sejam reproduzidas informações falsas ou imprecisas no relatório é de meio e não de resultado, sendo certo que “*não há – dado o escopo de atuação destes agentes – como estes assegurarem por completo que todas as informações fornecidas pelo emissor estejam corretas*”¹³⁶.

269. Acerca da informação incorreta reproduzida no relatório de *rating*, a defesa pontuou que a “***informação foi extraída de 3 (três) laudos de avaliação apresentados pelo estruturador à Agência: (i) o primeiro, elaborado pelo Arquiteto [F. P. B.], registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo sob o nº (...); (ii) o segundo, elaborado pelo Engenheiro Civil [V. de A. F.], registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará sob o nº (...); e (iii) o terceiro, elaborado pela Escala Imobiliária Ltda., empresa de corretagem imobiliária registrada no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará sob o nº 616-J (‘Escala’)***” (grifei)¹³⁷.

270. Pelo fato de os procedimentos da LFRating à época não contemplarem a solicitação da matrícula dos imóveis, a agência de *rating* reconhece que não constatou a divergência da informação da metragem dos terrenos dados em garantia.

271. Nessa linha, a defesa argumenta que “[t]al prática pode perfeitamente passar a ser incorporada aos procedimentos padrão da Agência, caso a CVM entenda necessário. Contudo, ainda que essa possa ser considerada uma prática recomendável, entendemos que a sua ausência, até o presente momento, não poderia ser considerada uma falta punível, já que a verificação de informações fáticas a respeito do projeto não deveria ser considerada uma função primária da agência de classificação de risco”¹³⁸.

¹³⁶ Doc. 0794692, §75.

¹³⁷ Doc. 0794692, §90.

¹³⁸ Doc. 0794692, §147.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

272. Concordo apenas em tese com os argumentos da defesa.

273. O dever da agência de *rating* de diligenciar para que não sejam reproduzidas informações equivocadas no relatório é de meio e não de resultado. Nesse sentido, para aferir o cumprimento dessa obrigação, o julgador deve verificar se foram adotados procedimentos razoáveis e adequados para buscar garantir que o referido relatório não contenha declarações enganosas e inconsistentes. Caso fique comprovado o emprego dos melhores esforços, não caberá a responsabilização da agência de *rating*, mesmo que alguma informação equivocada tenha eventualmente sido reproduzida no documento.

274. Além disso, como também já mencionado, é necessário levar em consideração que a agência de *rating* não é a figura a quem a regulamentação atribui a obrigação de verificar a veracidade das informações prestadas pelo ofertante, sendo certo que tal dever cabe ao intermediário líder.

275. O papel da agência de *rating*, diferentemente, é de emitir uma classificação de risco fidedigna sobre os valores mobiliários ofertados. Para isso, deve, é verdade, fazer uma análise crítica sobre a procedência das informações que servirão de base para a sua avaliação. Entretanto, é natural e razoável que a sua análise seja menos profunda do que aquela desempenhada pelo intermediário líder.

276. Nesse sentido, concordo com a defesa que não seria razoável punir a LFRating pelo simples fato de os seus procedimentos à época não contemplarem a solicitação da matrícula dos imóveis. Ainda que sejam projetados com cuidado, procedimentos não são infalíveis e erros pontuais podem ocorrer. A ocorrência de tais erros por si só não significa que não foi empregada a diligência exigida – sem prejuízo da necessidade de verificar a inconsistência a fim de evitar recorrências, aprimorando constantemente os procedimentos.

277. No entanto, analisado com cuidado o relatório de classificação de risco emitido, verifico que não procede a afirmação da LFRating de que não teve acesso à matrícula dos imóveis. Como mencionado acima, tais matrículas constavam como Anexo I do Contrato de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Alienação Fiduciária, tendo sido rubricadas por todos aqueles que assinaram o contrato, além de citadas na cláusula 1.1.3. do instrumento. O Contrato de Alienação Fiduciária, por sua vez, é elencado entre o rol de documentos que a LFRating teve acesso para elaborar a sua nota de crédito:

A

Nesta faixa estão as obrigações que apresentam garantias primárias, secundárias e terciárias que ainda permitem a realização do valor do principal corrigido, acréscido dos juros da obrigação. Risco de inadimplência baixo, mas superior ao da faixa anterior.

O rating de emissão da LFRating é formado por duas partes: a mais importante é derivada da interpretação de indicadores objetivos e subjetivos, que abrangem todos

XI. FONTES DE INFORMAÇÃO RELEVANTE PARA ESTE RELATÓRIO

- a. Demonstrações financeiras auditadas da VCI;
- b. estatuto social da VCI;
- c. ata da AGE da VCI autorizando esta emissão de DBS, realizada em 16.ago.17;
- d. apresentação do *Business Plan* elaborado pela HORWATH em jun.17;
- e. fluxo de repagamento das DBS, estruturado pela REAG;
- f. laudo de avaliação emitido pela ESCALA em 04.mai.17;
- g. instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel de propriedade da FORTALISBOA emitido em 15.jun.17;
- h. laudo de inspeção predial emitido pela EKOS em 29.mai.17;
- i. projeto de arquitetura realizado pela Graber Arquitetos;
- j. estratégia comercial do empreendimento elaborada pela WAM em 12.jul.17;
- k. parecer jurídico da Rocha, Marinho e Sales em 13.jun.17;
- l. contrato de operação do HR LAGOINHA celebrado entre o Hard Rock Hotels e a VCI;
- m. apresentações dos *players* envolvidos na operação;
- n. Escritura Particular de Emissão de Debêntures não Conversíveis em Ações, em Série única, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, e
- o. Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis e de Conta Vinculada em Garantia e do **Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis.**

278. Entendo que o fato de a LFRating não ter constatado a incoerência na metragem dos imóveis nos documentos a que teve acesso revela uma clara falta de diligência por parte da agência no desempenho de suas funções. Os dados tinham sido obtidos e a discrepância era muito significativa, como já demonstrado.

279. Os imóveis eram um aspecto central da operação, seja porque era sobre eles que seria construído o empreendimento “Hard Rock – Lagoinha”, seja porque eles constituíam uma das principais garantias da Oferta. Sendo assim, era razoável esperar que as suas principais características fossem checadas pela agência de *rating* ao emitir o seu relatório.

280. Em sua defesa, Maria Christina Tavares Maciel afirma que a informação sobre a metragem do terreno foi verificada em três fontes de informação diferentes – (i) o laudo de avaliação elaborado pelo arquiteto F.P.B.; (ii) o laudo de avaliação elaborado pelo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

engenheiro civil V.A.F.; e (iii) o laudo de avaliação elaborado pela Escala Imobiliária Ltda. –, que teriam, porém, reproduzido o mesmo equívoco em relação à metragem.

281. Não me parece, porém, que essa verificação seja suficiente para demonstrar que a agência de *rating* agiu com a diligência esperada. As informações oficiais sobre as características do terreno, afinal, apenas poderiam ser obtidas na matrícula dos imóveis, que, relembro, constava entre os documentos a que a LFRating teve acesso, diferentemente do que alega em sede de defesa.

282. Ante o exposto, concluo que restou configurada a violação do disposto no art. 10, II, da então vigente ICVM 521 por parte da Sra. Maria Christina Tavares Maciel, na qualidade de diretora responsável da LFRating.

VII. ATUAÇÃO DA GESTORA DOS FUNDOS DE ADQUIRIRAM AS DEBÊNTURES

283. À época dos fatos, a Elleven era gestora dos quatro fundos subscritores das debêntures da Venture. De acordo com a Acusação, a gestora “não buscou as melhores condições para os cotistas dos fundos, faltando com seu dever de diligência ao adquirir para carteira dos fundos geridos um ativo que pelas características expostas acima está em desacordo com sua própria política de gestão de risco”¹³⁹, em infração ao inciso I do artigo 92 da ICVM 555¹⁴⁰.

284. A peça acusatória aponta diversos elementos como comprobatórios da “*falta de cuidado e diligência quando da aquisição do ativo para as carteiras dos fundos geridos pela*

¹³⁹ Doc. 0625651, §159.

¹⁴⁰ “Art. 92. O administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atuação, estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

TMJ”, quais sejam: “(i) não foram observados diversos critérios de sua própria política de gestão de crédito; (ii) informações do parecer elaborado pela gestora para justificar a aquisição das debêntures não condiziam com a realidade; (iii) existiam inconsistências nas informações relativas às garantias dos ativos; e (iv) conflito de interesses advindos da participação da gestora na estruturação da operação e na constituição e funcionamento das suas garantias”¹⁴¹.

285. Antes de adentrar o mérito das imputações, farei algumas breves considerações acerca do padrão de conduta esperado das gestoras de fundos de investimento, que servirão de base para a análise que farei a seguir a respeito da conduta da Elleven.

VII.A O PADRÃO DE CONDUTA ESPERADO DAS GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

286. O gestor é figura central na estrutura de um fundo de investimento, sendo responsável pela tomada de decisões de inegável importância para esses veículos. Veja-se que:

“Com a evolução e especialização da indústria, a figura do gestor de recursos foi ganhando relevância e independência em relação ao administrador, de modo que, atualmente, é inegável a importância da instituição gestora, como responsável pela definição de estratégias e tomada de decisões de investimento”.¹⁴²

287. No exercício de suas importantes atribuições, o gestor deve observar diversas regras e padrões de conduta. Dentre elas destaca-se o art. 92, inciso I, da ICVM 555, que é objeto deste PAS, e que imprime ao administrador e ao gestor de fundos de investimento o dever de empregar “o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios” e “lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo”.

¹⁴¹ Doc. 0625651, §156.

¹⁴² Cf. Manifestação de voto do Presidente João Pedro Nascimento no Processo Administrativo CVM nº 19957.010075/2022-41, apresentada na Reunião do Colegiado de 29/11/2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

288. Em que pese tratar-se de um padrão de conduta propositalmente aberto, que não prescreve comportamentos específicos, uma vez que não existe forma única de cumprir os deveres de diligência e de lealdade¹⁴³⁻¹⁴⁴, o Colegiado da CVM tem consolidado diversos entendimentos que balizam o padrão de conduta esperado das gestoras de fundos.

289. Espera-se que os gestores de fundos de investimento adotem procedimentos diligentes quando da aquisição de ativos para a carteira dos fundos geridos e que sejam transparentes em relação a potenciais conflitos de interesse. Suas decisões de investimento devem ser refletidas, informadas e adequadas à política de investimentos e de gestão de crédito, almejando sempre as melhores condições para os cotistas¹⁴⁵.

290. Quanto à diligência, aplica-se *in casu* as mesmas ponderações feitas pela doutrina ao tratar do padrão esperado dos administradores de companhias abertas, cuja lógica é plenamente aplicável ao caso dos gestores de fundos de investimento:

“Integra o procedimento de um administrador diligente adotar decisões de maneira informada, o que significa, por outras palavras, que o administrador deve procurar se informar sobre os negócios da companhia de uma maneira geral e obter os dados necessários para uma diligente tomada de decisão.

Administrar com diligência pressupõe que se obtenham as informações adequadas para

¹⁴³ Cf. PAS CVM nº 19957.002899/2020-86, Presidente Rel. João Pedro Nascimento, j. em 29/11/2022.

¹⁴⁴ “No entanto, embora consignados expressamente na Lei, tais deveres representam padrões de conduta ou standards a serem observados. Isto é, não são formulados em caráter absoluto, nem possuem um conteúdo fixo, dependendo das particularidades de cada caso concreto. Vale dizer, os standards expressam condutas sociais médias, de caráter enunciativo, que funcionam como diretivas genéricas e servem como medida ou elemento de comparação para o juízo de casos concretos” (EIZIRIK, Nelson. *Mercado de capitais: regime jurídico*. São Paulo: Quartier Latin, p. 550).

¹⁴⁵ “No exercício de suas atividades, o administrador e o gestor encontram-se obrigados a se empenhar na busca das melhores condições para o fundo, obedecendo sempre os ditames presentes em seu regulamento, especialmente a política de investimentos escolhida pelo cotista, sem prejuízo das deliberações provenientes da Assembleia Geral de Cotistas” (DOTTA, Eduardo M. *Responsabilidade civil dos administradores e gestores de fundos de investimento*. Coimbra: Grupo Almedina, 2018).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

se avaliar os riscos do negócio, as vantagens e as desvantagens que a decisão a ser tomada envolve”¹⁴⁶.

291. Considerado o caráter fiduciário de sua relação com os investidores¹⁴⁷, o gestor está incumbido de buscar informações suficientes para subsidiar suas decisões, envidando os melhores esforços para que as informações coletadas sejam claras e fidedignas¹⁴⁸.

292. A transparência quanto aos procedimentos que balizaram a tomada de decisão de investimento faz-se ainda mais fundamental em situações de conflitos de interesse, em que se vislumbram potenciais riscos à legitimidade do investimento realizado. A esse respeito, vale registrar trecho do voto prolatado no PAS CVM nº RJ2014/2099, julgado em 01/12/2016, de relatoria do Diretor Roberto Tadeu:

“O que torna ainda mais grave a falha do dever de diligência de [J. N. L. de F.] é o seu claro **conflito de interesses** em negociar em nome do Fundo Dueto **títulos emitidos e estruturados por empresas e pessoas a ele ligadas**, sem que houvesse **mecanismos e procedimentos para arbitrar os interesses antagônicos existentes** entre, de um lado, ele e suas empresas, que buscavam financiar suas atividades empresárias com o menor custo financeiro possível, e, de outro, os cotistas do Fundo Dueto, que visavam à obtenção de uma relação de risco e retorno vantajosa e adequada para seu perfil de investimento” (grifei).

¹⁴⁶ SAMPAIO CAMPOS, Luiz Antonio. “Deveres e Responsabilidades” in LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coords.). *Direito das Companhias*, 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017.

¹⁴⁷ Os deveres fiduciários impostos ao gestor “*implicam a obrigação de que seu sujeito ultrapasse em um dado relacionamento a simples honestidade negocial, ficando a ele vedados os conflitos de interesse e a auferição de qualquer tipo de vantagem em decorrência do exercício de suas funções. (...) Assim, em nosso entender é principalmente o dever de lealdade e suas características especiais que diferenciam a relação fiduciária da simples relação contratual*” (SALOMÃO NETO, Eduardo. *O trust e o direito brasileiro*. São Paulo: LTR, 1996, p. 106).

¹⁴⁸ Nesse sentido, como elucida Flavia Parente: “*Na realidade, na busca de informações, os administradores devem considerar diversas variáveis, tais como: os conhecimentos prévios de que dispõem sobre questões em pauta; o tempo disponível para a efetiva tomada de decisão; os custos que envolvem uma possível investigação mais pormenorizada a respeito das informações que lhes foram fornecidas; e a importância para a decisão da companhia*” (PARENTE, Flávia. *O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 117).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

VII.B ANÁLISE DA CONDUTA DA ELLEVEN

293. A meu ver, restou demonstrada a falta de diligência e lealdade na atuação da Elleven no que tange à aquisição das debêntures ofertadas pela Venture.

294. O principal aspecto que me convence nesse sentido é o fato de a Gestora não ter informado os cotistas dos Fundos sobre os pagamentos que a Bonauguri Ltda., sociedade controlada por sócios da Elleven, recebeu da Venture, no valor total de quase R\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), no período de 08/11/2017 a 06/02/2018.

295. Como mencionado acima, o referido pagamento supostamente decorreu de serviço de consultoria prestado pela Bonauguri Ltda., referente à aproximação comercial entre a Maluí e a Venture com vistas à instalação de um hotel com a bandeira “Hard Rock”.

296. O fato de 2 (dois) dos principais sócios da Elleven terem recebido remuneração da Venture era informação de extrema relevância, que potencialmente impactaria a imparcialidade da Gestora para decidir sobre a aquisição das debêntures de emissão da Venture. Sendo assim, tal conflito deveria ter sido comunicado aos cotistas, a fim de que pudessem avaliar adequadamente os riscos envolvidos na tomada da referida decisão, como exigido, aliás, pelo art. 92, §2 c/c §3º, II, da ICVM 555¹⁴⁹.

297. Entretanto, essa situação de conflito de interesse não foi divulgada em nenhuma das análises realizadas pela Elleven. Pelo contrário, o relatório de análise da Oferta produzido

¹⁴⁹ “Art. 92. O administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atuação, estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: [...] § 2º É vedado ao administrador, ao gestor e ao consultor o recebimento de qualquer remuneração, benefício ou vantagem, direta ou indiretamente por meio de partes relacionadas, que potencialmente prejudique a independência na tomada de decisão de investimento pelo fundo. § 3º A vedação de que trata o § 2º não incide sobre investimentos realizados por: I – fundo de investimento em cotas de fundo de investimento que invista mais de 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em um único fundo de investimento; ou II – fundos de investimento exclusivamente destinados a investidores profissionais, desde que a totalidade dos cotistas assine termo de ciência, nos termos do Anexo 92”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pela Gestora expressamente afirma que nem a Elleven e nem pessoas a ela ligadas possuíam conflitos de interesse em relação à operação:

“São consideradas partes ligadas à Gestora: qualquer pessoa natural ou jurídica que participe com 10% (dez por cento) ou mais do capital social da Gestora, direta ou indiretamente; ou qualquer pessoa jurídica (exceto fundos de investimento) em que a Gestora participe com 10% ou mais do capital social, direta ou indiretamente. **Não foi identificada nenhuma pessoa ou empresa nestas condições, logo não foi reconhecido nenhum conflito de interesses na referida operação**” (grifei)¹⁵⁰.

298. Reconheço que o contrato de consultoria foi celebrado pela Bonauguri Ltda. dois meses depois (16/10/2017) da emissão do parecer da Gestora sobre a operação (23/08/2017). Entretanto, mesmo nos acompanhamentos posteriores acerca da Emissão realizados pelo Comitê de Crédito da Elleven, conforme registrado nas atas de 21/11/2017, 23/05/2018 e 13/07/2018¹⁵¹, o conflito de interesses não foi mencionado.

299. A meu ver, a omissão dessa informação, que era tão relevante, indica, no mínimo, uma falha grave de diligência e de lealdade por parte da Elleven, que não deu tratamento ao fato de que seus sócios tinham conflito de interesses na matéria. De fato, em sua defesa, a Gestora não menciona qualquer medida adotada nesse sentido.

300. Portanto, ao não revelar a existência do conflito de interesses de seus sócios em relação à Oferta, a Elleven atuou de forma incompatível com o dever geral de cuidado e diligência e o dever de lealdade que lhe são impostos, violando a relação de fidúcia que deve estabelecer com os seus cotistas. Como já reconhecido em precedente deste Colegiado, de relatoria da diretora Flávia Perlingeiro:

“Entendo, portanto, que, após recapitulação jurídica dos fatos neste PAS, **a não revelação pelas Gestoras, aos cotistas dos Fundos, de potencial conflito de interesses existente quando da aquisição de certas CCBs**, poderia, em tese, configurar descumprimento ao

¹⁵⁰ Doc. 0504295, p. 25.

¹⁵¹ Juntadas em resposta da Elleven ao Ofício nº 334/2018/CVM/SRE/GER-3 (doc. 0599962).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

art. 14, II, da ICVM nº 306/1999 (na redação vigência à época dos fatos), por sua **incompatibilidade com a relação fiduciária protegida pelo dever geral de cuidado e diligência em atenção aos negócios geridos em benefício dos fundos e seus cotistas**” (grifei)¹⁵²

301. A falta de diligência da Gestora ficou evidenciada, ainda, pelo fato de não ter identificado o erro na metragem dos imóveis dados em garantia no âmbito da Oferta. Apesar de constar na matrícula que a sua área seria de 178.701,61 m², o Laudo de Avaliação da Escala considerou uma metragem de 838.865 m², atribuindo aos terrenos um valor superior ao que efetivamente possuíam, como já detalhado neste voto.

302. Os imóveis eram um aspecto central da operação, seja porque era sobre eles que seria construído o empreendimento “Hard Rock – Lagoinha”, seja porque eles constituíam uma das principais garantias da Emissão. Sendo assim, era razoável esperar que as suas principais características fossem no mínimo checadas pela Gestora ao avaliar a operação e também consideradas na decisão de realizar o investimento.

303. Além desses aspectos, a Acusação reuniu outros elementos que supostamente demonstrariam o descumprimento pela Gestora de seu dever de diligência, na tomada de decisão de aquisição das debêntures emitidas pela Venture.

304. O principal deles é o fato de a Elleven não ter observado diversos critérios da sua própria Política de Gestão de Crédito (“Política de Crédito”) na análise da Emissão. De acordo com esse documento, os seguintes aspectos deveriam ser analisados para avaliar o risco de operação de crédito privado:

- (i) Em relação ao devedor: situação econômico-financeira (quadro atual e perspectivas/projeções); grau de endividamento; capacidade de geração de resultados; fluxo de caixa; experiência e capacidade dos administradores; portfólio da empresa; pontualidade e atrasos nos

¹⁵² PAS CVM nº RJ2014/3161, j. em 10/11/2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pagamentos; situação cadastral; setor de atividade econômica; *background check*; porte da empresa e do grupo econômico; e tempo de existência da empresa; e

- (ii) Em relação à operação: natureza e finalidade da transação; características das garantias, visando a sua exequibilidade, inclusive com relação à observância dos requisitos formais para sua constituição e às avaliações cabíveis com relação à sua suficiência e à liquidez dos ativos em caso de execução; percentual de cobertura das garantias; valor; prazo; percentual de conclusão do projeto; tempo para conclusão do projeto; porte e tipo do empreendimento; rentabilidade do empreendimento; análise de variáveis como *yield*, taxa de juros, *duration*, convexidade, volatilidade, entre outras que possam ser consideradas relevantes; e montante global, vencimentos e atrasos, no caso de aquisição de parcelas de operação.

305. Considerando esses aspectos, as Áreas Técnicas alegam que:

- (i) “[E]m **relação ao devedor**, item a do capítulo 3 da ‘Política de Gestão de Crédito’ (doc. SEI 0504297), ao analisar a resposta do parecer de aquisição das debêntures da Venture, revela-se que **9 dos 12 critérios são ausentes ou inconclusivos**, conforme expresso no item 6 do próprio parecer (doc. SEI 0504295), **por se tratar de uma empresa pré-operacional**, o que inviabiliza uma avaliação mínima do devedor e a ponderação do risco que ele traz na decisão de investimento” (grifei); e
- (ii) “[E]m **relação à operação**, item b do capítulo 3 da “Política de Gestão de Crédito” (doc. SEI 0504297), **o parecer da TMJ também segue com problemas, pois, uma vez que a empresa é pré-operacional e o empreendimento que ela pretende investir, um hotel no Ceará, está apenas em fase de planejamento e construção**, dos 9 critérios relacionados na política de gestão para este item, 7 são inconclusivos,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ausentes ou apresentam problemas” (grifei)¹⁵³.

306. Assiste, a meu ver, razão às Áreas Técnicas também nesse ponto.

307. A Política de Gestão de Crédito da Gestora estabelecia análises quantitativas e qualitativas com utilização de critérios consistentes e verificáveis, entre outros aspectos, sobre as garantias da operação, bem como a situação econômico-financeiro do devedor.

308. Entretanto, o Parecer de Aquisição de Ativo de 23/08/2017 (“Relatório da Gestora”)¹⁵⁴ apresentou falhas graves em relação a ambos esses aspectos. Nesse sentido, **(i)** os dados financeiros e contábeis contidos no item 6 do referido relatório por equívoco, correspondiam a outra companhia do Grupo que não a SPE do projeto; e **(ii)** os dados relativos a área total dos imóveis que seriam objeto da alienação fiduciária em garantia dos debenturistas contidos no item 8 do relatório, equivocadamente tratavam de área mais de quatro vezes maior do que a correta, o que tinha repercussões adversas na avaliação dos imóveis e, conseqüentemente, no cálculo da Razão da Garantia.

309. Voto, portanto, pela condenação da Gestora por falta de diligência e lealdade, em infração ao inciso I do artigo 92 da ICVM 555.

VIII. ATUAÇÃO DAS ADMINISTRADORAS FIDUCIÁRIAS

310. Conforme descrito na peça acusatória, “os administradores dos fundos de investimento que adquiriram as debêntures da Venture não cumpriram a contento o seu dever de fiscalizar os serviços prestados pela TMJ”¹⁵⁵, infringindo, em tese, o disposto no art. 90, X, da ICVM 555¹⁵⁶.

¹⁵³ Doc. 0625651, §§136 e 139.

¹⁵⁴ Doc. 0504295.

¹⁵⁵ Doc. 0625651, §171.

¹⁵⁶ Art. 90 da ICVM 555: “Art. 90. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: [...] X – fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

311. Antes de adentrar a análise individualizada da conduta de cada uma das quatro Administradoras Fiduciárias, ora acusadas, passo a delimitar o comportamento esperado por parte das administradoras, notadamente no que se refere à fiscalização da gestora contratada.

312. Se, *de um lado*, é consentido ao administrador de carteiras terceirizar, dentre outros serviços, a atividade de gestão dos fundos de investimento, conforme disciplina o art. 78, §2º, I, da ICVM 555¹⁵⁷, *de outro lado*, penderá sobre ele o dever de fiscalizar atuação do terceiro contratado.

313. Seria esperado, portanto, do administrador diligente, em cumprimento do dever de fiscalização da atuação do gestor contratado, que adotasse sistemas de controle e rotinas capazes de identificar sinais de alerta (“*red flags*”) quando da aquisição de ativos, bem como adotasse procedimentos adequados para avaliar possíveis irregularidades ou inconsistências na operação e em suas garantias.

314. Ressalte-se, novamente, que não se pretende, por esta via, rediscutir o mérito da decisão do investimento quanto aos riscos assumidos. A esse respeito, colaciona-se trecho do voto do diretor relator Otto Lobo no PAS CVM nº 19957.011368/2017-89, j. em 12/04/2022:

“Não se trata de avaliar se a ação do administrador foi a mais adequada, trata-se de avaliar se a informação desse risco era acessível ao administrador e, em sendo, se houve alguma medida para monitorar a situação e dar conhecimento aos investidores ou mitigar esse risco”.

315. Por fim, conforme entendimento consolidado por este Colegiado, a avaliação da responsabilidade dos administradores fiduciários por suposta falha na fiscalização do gestor

¹⁵⁷ Art. 78 da ICVM 555: “Art. 78. [...] § 2º O administrador pode contratar, em nome do fundo, com terceiros devidamente habilitados e autorizados, os seguintes serviços para o fundo, com a exclusão de quaisquer outros não listados: I – gestão da carteira do fundo”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de fundos de investimento deve ser compreendida sob a ótica procedimental, reconhecendo-se o dever de diligência como obrigação de meio, não de resultado, conforme amplamente consolidado por este Colegiado¹⁵⁸.

VIII.A. ANÁLISE DA CONDUTA DA ÚNICA, DA PLANNER, DA ORLA, DA GRADUAL E DE SEUS DIRETORES RESPONSÁVEIS

316. A Única, atual denominação da Bridge Administradora de Recursos Ltda., atuou como administradora fiduciária do Fundo TMJ IMA-B à época da aquisição das debêntures de emissão da Venture. O fundo subscreveu os títulos em quatro oportunidades (12/09/2017, 21/09/2017, 18/12/2017 e 19/01/2018).

317. Nas duas primeiras aquisições de debêntures, o Sr. Alberto Elias Assayag Rocha era o diretor responsável da Única, enquanto que nas duas últimas aquisições o cargo era ocupado pelo Sr. José Carlos Lopes Xavier de Oliveira.

318. Já a Planner atuava como administradora fiduciária do TMJ FIDC, que adquiriu debêntures da Venture em 06/09/2017. O Sr. Artur Martins de Figueiredo figurou como diretor responsável no período.

319. A Orla, por sua vez, atuou como administradora fiduciária **(i)** do TMJ FII, desde pelo menos 07/06/2017 a 23/11/2017, quando foi substituída pela Gradual¹⁵⁹; e **(ii)** do Fundo MZL IMA-B, desde pelo menos 16/03/2017¹⁶⁰. O primeiro fundo adquiriu debêntures de emissão da Venture em 27/10/2017 e o segundo adquiriu os referidos títulos em 13/09/2017, 15/12/2017 e 19/12/2017. O Sr. Paulo Dominguez Landeira figurou como diretor

¹⁵⁸ Cf., por exemplo, **(i)** PAS CVM nº 2005/1443, Dir. Rel. Pedro Marcílio, j. em 21/03/2006; **(ii)** PAS CVM nº RJ2005/0097, Dir. Rel. Maria Helena Santana, j. em 15/03/2007; **(iii)** PAS CVM nº RJ2008/9574, Dir. Rel. Ana Novaes, j. em 27/11/2012; **(iv)** PAS CVM nº RJ2011/11073, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 15/12/2015; e **(v)** PAS CVM nº 19957.000671/2020-51, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 10/11/2020.

¹⁵⁹ Docs. 0498183 e 0519302.

¹⁶⁰ Doc. 0498185.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

responsável pela administração de carteiras da Orla à época.

320. Por fim, a Gradual atuou como administradora fiduciária do Fundo TMJ FII, após a saída da Orla, conforme versão do regulamento do fundo de 23/11/2017¹⁶¹, tendo como diretora responsável a Sra. Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas. O Fundo TMJ FII adquiriu debêntures de emissão da Venture em 20/12/2017.

321. Como abordado ao tratar da infração cometida pela Gestora, restou amplamente evidenciada a existência de diversos sinais de alerta que deveriam ter provocado maior escrutínio, no exercício de suas atribuições, por parte das Administradoras Fiduciárias, em relação ao investimento dos Fundos nas debêntures de emissão da Venture. Tais sinais de alerta estavam inclusive refletidos nas inconsistências do Relatório da Gestora¹⁶².

322. Esses sinais de alerta eram perceptíveis pelas inconsistências existentes no Relatório da Gestora à luz do restante da documentação recebida pelas Administradoras Fiduciárias, como: **(i)** os dados financeiros e contábeis contidos no item 6 do referido relatório (que, por equívoco, correspondiam a outra companhia do Grupo que não a SPE do projeto); e **(ii)** os dados relativos a área total dos imóveis que seriam objeto da alienação fiduciária em garantia dos debenturistas contidos no item 8 do relatório, que, como já detalhado, equivocadamente tratavam de área mais de quatro vezes maior do que a correta, o que tinha repercussões adversas na avaliação dos imóveis e, consequentemente, no cálculo da Razão da Garantia.

323. Esses sinais de alerta evidenciavam, inclusive, desconformidade do Parecer de Aquisição com a própria Política de Gestão de Crédito da Gestora¹⁶³, uma vez que essa estabelecia a análises quantitativas e qualitativas com utilização de critérios consistentes e verificáveis também quanto ao percentual de cobertura das garantias, bem como que

¹⁶¹ Doc. 0519302.

¹⁶² Doc. 0504295.

¹⁶³ Elaborada em Janeiro de 2016 e atualizada em Julho de 2017 (Doc. 0504295).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

deveriam ser considerados os dados constantes do balanço auditado do último exercício social do emissor e não de outro integrante do grupo econômico do emissor.

324. Com efeito, não se tratava apenas de supostas “inconsistências”, como pretenderam qualificar as defesas dos acusados, que estivessem fora do alcance das funções atribuídas às Administradoras Fiduciárias (e seus diretores responsáveis) em relação aos Fundos que subscreveram as debêntures na Oferta.

325. Pelo contrário, não obstante o dever de fiscalização da Gestora pelas Administradoras Fiduciárias não enseje responsabilidade pela análise em si da estruturação do financiamento do projeto, tampouco pela tomada de decisão de investimentos pelos Fundos, é evidente que, a fim de cumprir com suas obrigações de supervisão da Gestora, as Administradoras Fiduciárias precisavam adotar procedimentos hígidos de verificação não apenas de conformidade do investimento com o regulamento dos Fundos e com a regulamentação aplicável, mas também da consistência entre os relatórios e documentos de suporte do investimento e os respectivos instrumentos jurídicos, inclusive para verificar as formalizações e procedimentos para eventual execução de garantias, caso isso viesse a ser necessário em caso de inadimplemento pela devedora.

326. Para tanto, cabia-lhes exigir as informações e os documentos pertinentes ao investimento nas debêntures. E, de fato, as Administradoras Fiduciárias receberam o Relatório da Gestora, o relatório de *rating*, a Escritura de Emissão e os instrumentos que disciplinaram as garantias da operação (incluindo o instrumento particular de alienação fiduciária de bens imóveis em garantia sob condição suspensiva – e anexas certidões das matrículas dos imóveis – e o instrumento particular de cessão e promessa de cessão fiduciária de recebíveis e de conta vinculada em garantia), além das avaliações dos imóveis, pareceres e documentos que deram suporte à operação.

327. Todavia, a responsabilidade de supervisão por certo não se esgotava na demanda nem no recebimento de tais documentos e informações, mas, como dito, requeria também diligências pertinentes à análise de conformidade e consistência de tais documentos e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

informações, ainda que num exame mais formalista e não quanto ao mérito do investimento em si, esse a cargo da Gestora.

328. Ocorre que, como também já detalhado, falhas graves foram apuradas mesmo em relação a tais aspectos formais, como as relativas aos imóveis superavaliados e, mesmo tendo recebido os documentos que por si só viabilizavam a constatação das graves discrepâncias, as Administradoras Fiduciárias sequer fizeram questionamentos à Gestora especificamente em relação a tais questões.

329. É fato que algumas das Administradoras Fiduciárias conseguiram demonstrar certa diligência concretizada por meio de interações e questionamentos feitos em relação a outros aspectos da operação, seja quanto à Venture, ao projeto ou mesmo a outros componentes do pacote de garantias.

330. Nesse contexto, foram feitos questionamentos, por exemplo, quanto ao endereço da Venture (sob suspeita de que se tratasse de empresa de fachada); à situação financeira dos sócios da Venture (também em razão dos endereços que ostentavam); os elevados custos de intermediação e de despesas com prestadores de serviços no âmbito da Oferta; e à pendência de obtenção de licença ambiental para que o projeto pudesse ser executado.

331. Entretanto, tais evidências não se mostraram suficientes de *per se* para desconfigurar a falha no dever de fiscalização da Gestora; e isso não em razão do que teria ou não resultado de tal falha (até porque, inegavelmente, a fiscalização constitui obrigação de meio e não de resultado), mas pela relevância, à luz das características das debêntures e do projeto, dos aspectos que, mesmo diante de evidentes sinais de alerta, as Administradoras Fiduciárias deixaram de fiscalizar.

332. Registre-se, ainda, em benefício da clareza, que não se vislumbrou qualquer falha das Administradoras Fiduciárias por não terem demandado informações sobre os pagamentos feitos à Bonauguri Ltda. nem se alegou que tivessem tido razões para suspeitar dos conflitos de interesse existentes em função do papel desempenhado por sócios da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Gestora em relação aos pagamentos feitos à Bonauguri Ltda. (observando-se, inclusive, que nenhuma acusação quanto a isso foi feita em face das Administradoras Fiduciárias).

333. A irregularidade a esses imputada foi apenas de falha quanto ao dever de fiscalizar a Gestora no que tange à aquisição das debêntures pelos respectivos Fundos por elas administrados, em infração ao disposto no art. 90, X, da ICVM nº 555/2014, infração essa cuja materialidade e autoria entendo terem restado configuradas em relação a todas as quatro Administradoras Fiduciárias.

334. Em relação à atuação de Alberto Elias Assayag Rocha, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, Artur Martins de Figueiredo, Paulo Dominguez Landeira e Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas, observo que os diretores não mencionaram em suas defesas medidas adicionais em relação àquelas já apontadas pelas Administradoras Fiduciárias.

335. Portanto, à luz das observações feitas acima sobre a responsabilidade do diretor responsável e considerando que as infrações comprovadas neste PAS estão diretamente relacionadas às suas atribuições, me parece que também restou comprovada a infração ao disposto no art. 90, X, da ICVM nº 555/2014 por parte de Alberto Elias Assayag Rocha, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, Artur Martins de Figueiredo, Paulo Dominguez Landeira e Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas.

IX. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

336. As infrações em tela foram praticadas antes da edição da Lei nº 13.506, de 13/11/2017 e da Instrução CVM nº 607, 17/06/2019 (revogada pela Resolução CVM nº 45/2022, atualmente em vigor)¹⁶⁴, razão pela qual as penalidades a serem aplicadas seguirão

¹⁶⁴ “Art. 116. Esta Resolução entra em vigor em 1º de outubro de 2021, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, resguardada a validade dos atos praticados antes de sua vigência. Parágrafo único. O valor máximo da pena de que trata o art. 61, I, e o valor máximo da pena-base pecuniária, de que trata o Anexo A, assim como os procedimentos de que tratam os arts. 62, 63, 65, 66 e 67 desta Resolução, não são



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

o disposto na legislação vigente à época dos fatos.

337. Diante do exposto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta os bons antecedentes dos acusados na extensão e quando aplicável¹⁶⁵⁻¹⁶⁶, e com fundamento no art. 11, I e II, da Lei nº 6.385/1976, considerando os precedentes do Colegiado da CVM¹⁶⁷, **voto pela:**

- (i) **Condenação da Venture à pena de multa de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) por infração ao item I c/c item II, “c”, da ICVM 08;**
- (ii) **Condenação de Samuel Dias Sicchierolli Junior à pena de multa de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) por infração ao item I c/c item II, “c”, da ICVM 08;**

aplicáveis às infrações praticadas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, que permanecem sujeitas ao limite de pena pecuniária então vigente”.

¹⁶⁵ Fábio Sampaio Neri, Samuel Dias Scchierolli Junior, Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas, Gradual, Única e Planner já foram condenados no âmbito de processos administrativos sancionadores julgados pelo Colegiado da CVM. Já a Venture, Elleven, Leonardo Carvalho Iespa, Alex Kalinski Bayer, Orla, Lucia Cristina Rodrigues Pinto, Maria Christina Tavares Maciel, Alberto Elias Assayag Rocha, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, Artur Martins de Figueiredo e Paulo Dominguez Landeira, não sofreram condenações no âmbito da CVM, até o presente momento.

¹⁶⁶ Ainda que não afaste os bons antecedentes, levo em consideração que o registro da Orla para atuar como administradora de carteiras foi cancelado pela CVM, por meio do Ofício nº 322/2020/CVM/SIN/GAIN, no âmbito do Processo CVM nº 19957.001953/2020-76. Em 26/05/2020, o Colegiado da CVM apreciou o recurso apresentado pela Orla, tendo mantido a decisão de cancelamento. Ainda que o cancelamento do registro não afaste os bons antecedentes, noto que, no caso, tal decisão de cancelamento se deu em razão da constatação de que a Orla “*não conseguiu demonstrar que possui ou tenha restabelecido o requisito previsto no art. 4º, III, da Instrução CVM nº 558/15 para a manutenção do seu registro como administrador de carteiras, e a atual estrutura apresentada não permitiria manter a autorização outrora concedida, uma vez que a Recorrente é responsável pela administração fiduciária de 19 fundos de investimento em funcionamento*” (cf. Decisão do Colegiado de 26/05/2020, no âmbito do Processo CVM nº 19957.001953/2020-76).

¹⁶⁷ Cf., por exemplo, (i) PAS CVM nº RJ2015/2027, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, 02/04/2019; (ii) PAS CVM nº 2014/12081, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 18/06/2019; e (iii) PAS CVM nº 19957.008901/2016-44, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 17/05/2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (iii) **Absolvição de Fábio Sampaio Neri** da acusação de infração ao item I c/c item II, “c”, da ICVM 08;
- (iv) **Condenação de Leonardo Carvalho Iespa** à pena de **multa de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)** por infração ao item I c/c item II, “c”, da ICVM 08;
- (v) **Condenação de Alex Kalinski Bayer** à pena de **multa de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)** por infração ao item I c/c item II, “c”, da ICVM 08;
- (vi) **Condenação da Orla** e de sua diretora responsável, Lucia Cristina Rodrigues Pinto, à pena de multa de **R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)** e **R\$200.000,00 (duzentos mil reais)**, respectivamente, pela violação do art. 11, I, da ICVM 476;
- (vii) **Reconhecimento da extinção de punibilidade da LFRating** em razão da dissolução da sociedade;
- (viii) **Condenação de Maria Christina Tavares Maciel**, na qualidade de diretora responsável da LFRating, à pena de multa **de R\$100.000,00 (cem mil reais)**, pela violação do art. 10, II, da ICVM 521;
- (ix) **Condenação da Elleven** à pena de multa de **R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)**, pela violação do art. 92, I, da ICVM 555;
- (x) **Condenação da Única** e de seus diretores responsáveis, **Alberto Elias Assayag Rocha** e **José Carlos Lopes Xavier de Oliveira**, à pena de multa de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), R\$100.000,00 (cem mil reais) e R\$100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, pela violação ao art. 90, X, da ICVM 555;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (xi) **Condenação da Planner** e de seu diretor responsável, **Artur Martins de Figueiredo**, à pena de multa de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) e R\$100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, pela violação ao art. 90, X, da ICVM 555;
- (xii) **Condenação da Orla** e de seu diretor responsável, **Paulo Dominguez Landeira**, à pena de multa de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) e R\$100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, pela violação ao art. 90, X, da ICVM 555; e
- (xiii) **Condenação da Gradual** e de sua diretora responsável, **Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas**, à pena de multa de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) e R\$100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, pela violação ao art. 90, X, da ICVM 555.

É como voto.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2023.

João Pedro Barroso do Nascimento

Presidente Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.008816/2018-48

Data do julgamento: 28/02/2023

Relator: Presidente João Pedro Barroso do Nascimento

Acusados: Venture Capital Participações e Investimentos S.A.

Fábio Sampaio Neri

Samuel Dias Sicchierolli Júnior

Argus Classificadora de Risco de Crédito Ltda.

Maria Christina Tavares Maciel

Orla DTVM S.A.

Lúcia Cristina Rodrigues Pinto

Elleven Gestora de Recursos Ltda.

Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.

Leonardo de Carvalho Iespa

Alex Kalinski Bayer

Alberto Elias Assayag Rocha

José Carlos Lopes Xavier de Oliveira

Planner Corretora de Valores S.A.

Artur Martins de Figueiredo

Paulo Dominguez Landeira

Gradual CCTVM Ltda.

Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas

Ementa: Irregularidades na 1ª emissão, em duas séries, de debêntures da Venture Capital Participações e Investimentos S.A., realizada nos moldes da Instrução CVM nº 476/2009, que dispõe sobre as ofertas públicas de valores mobiliários distribuídas com esforços restritos e a negociação desses valores mobiliários nos mercados regulamentados. Multas, absolvições e reconhecimento da extinção de punibilidade.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de

Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

(i) por maioria:

(a) pela aplicação da penalidade de **multa a Venture Capital Participações e Investimentos S.A.**, no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração ao item I c/c item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/79;

(b) pela aplicação da penalidade de **multa a Samuel Dias Scchierolli Junior** no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração ao item I c/c item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/79);

(c) pela aplicação da penalidade de **multa a Leonardo Carvalho Iespa** no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração ao item I c/c item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/79);

(d) pela aplicação da penalidade de **multa a Alex Kalinski Bayer** no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração ao item I c/c item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/79);

(e) pela aplicação da penalidade de **multa a Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.** e seus diretores responsáveis, **Alberto Elias Assayag Rocha e José Carlos Lopes Xavier de Oliveira**, nos valores de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), R\$100.000,00 (cem mil reais) e R\$100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, por infração ao art. 90, X, da Instrução CVM nº 555/2014;

(f) pela aplicação da penalidade de **multa a Planner Corretora de Valores S.A.** e seu diretor responsável, **Artur Martins de Figueiredo**, nos valores de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) e R\$100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, por infração ao art. 90, X, da Instrução CVM nº 555/2014; e

(g) pela aplicação da penalidade de **multa a Gradual CCTVM Ltda.** e sua diretora responsável, **Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas**, nos valores de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) e R\$100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, por infração ao art. 90, X, da Instrução CVM nº 555/2014.

(ii) por unanimidade:

(a) pela aplicação da penalidade de **multa a Maria Christina Tavares Maciel**, na qualidade de diretora responsável da LFRating, no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 10, II, da Instrução CVM nº 521/2012;

(b) pela aplicação da penalidade de **multa a Elleven Gestora de Recursos Ltda.** no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração ao art. 92, I, da Instrução CVM nº 555/2014;

(c) pela aplicação da penalidade de **multa a Orla DTVM S.A.** e sua diretora responsável, **Lucia Cristina Rodrigues Pinto**, nos valores de de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais) e R\$200.000,00 (duzentos mil reais), respectivamente, por infração ao art. 11, I, da Instrução CVM 476/2009, na qualidade de intermediária líder; e

(d) pela aplicação da penalidade de **multa a Orla DTVM S.A.** e seu diretor responsável, **Paulo Dominguez Landeira**, nos valores de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) e R\$100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, por infração ao art. 90, X, da Instrução CVM 555/2014, na qualidade de administradora fiduciária.

(e) pela **absolvição de Fábio Sampaio Neri** da acusação de infração ao item I c/c item II, “c”, da Instrução CVM 8; e

(f) pelo **reconhecimento da extinção de punibilidade da LFRating** em razão da dissolução da sociedade.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presentes os advogados Yuri Saramago Sahione de Araújo Pugliese, representando Venture Capital Participações e Investimentos S.A., Fábio Sampaio Neri e Samuel Dias Sicchierolli Júnior; Frederico Calmon Nogueira da Gama, representando Argus Classificadora de Risco de Crédito Ltda. e Maria Christina Tavares Maciel; Rafael de Moura Rangel Ney, representando Leonardo de Carvalho Iespa e Alex Kalinski Bayer; Eduardo Kunzler Ciochett, representando Alberto Elias Assayag Rocha; e Otavio Yazbek, representando Planner Corretora de Valores S.A. e Artur Martins de Figueiredo.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Otto Lobo, João Accioly, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.

O Diretor Alexandre Rangel declarou-se impedido e não participou do julgamento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 14/03/2023, às 10:54, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 14/03/2023, às 12:10, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 16/03/2023, às 21:19, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 04/04/2023, às 14:59, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1737163** e o código CRC **E66A7BAE**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1737163** and the "Código CRC" **E66A7BAE**.*